# La loi du talion
# Les peines en Islam

## Tiré du livre
## «Les perles magnifiques»
## de l'imam Muhammad Ibn Ali Al-Shawkani
## (qu'Allah lui fasse miséricorde)


## Par Muhammad Wora (qu'Allah le préserve)

**Lu et vérifié par Muhammad Wora**

**Transcription : Abû Aisha Al Albani**


Version Arial disponible ici

# 1. Introduction

On remercie Allah *subhanahu wa ta'ala* pour Ses biens, Ses grâces et tout ce qu'Il nous accorde. On lui demande de déverser Ses grâces et Ses bénédictions sur le Prophète Muhammad (ﷺ), sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au Jour de la Rétribution.

Nous sommes toujours dans le livre «*Ad-Durar al-Bahiyah fi Masa-il al-Fiqhiyyah*»[1] de l'imam Muhammad Ibn Ali Al-Shawkani. Nous allons entrer dans un nouveau chapitre qui est «Kitâb al-qisâs», c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement «la loi du talion». De manière simple, c'est le fait que le droit d'une personne qui a été tuée soit récupéré, et là-dedans les savants font également entrer les *jinayât* (les crimes), les *diyât* (le prix du sang), etc. Par exemple, une personne qui a été blessée ou tuée ou qui a perdu un membre, cette personne a un droit que la Législation a mis. C'est un peu de cela que le livre traite. Et nous allons essayer de traiter ces points-là et c'est un livre qui n'est pas vraiment enseigné surtout dans nos pays et on ne sait pas la réelle raison.

Un frère me disait il y a un ou deux ans qu'il ne comprenait rien dans ce chapitre et que c'est difficile de trouver des cours par rapport à cela. C'est un frère qui était en faculté de jurisprudence islamique. Donc ce sont des livres qui sont moins enseignés mais pourtant c'est des livres dont on a besoin. Et certaines personnes se disent qu'on doit enseigner ces livres uniquement dans les pays où on applique la *sharî'a* concernant les peines légales et dans les pays où on applique pas cela, on n'aurait pas à enseigner ce genre de livres. Non, au contraire !

Regardez l'erreur que les gens font aujourd'hui. Quelqu'un a sa voiture. En conduisant sa voiture, il tamponne quelqu'un. Que fait-il ? S'il était assuré par l'assurance, l'assurance paye tout, ils vont déverser de l'argent, dans le cas contraire, parfois il fuit et parfois on n'arrive même pas à l'attraper, surtout chez nous au Gabon vous trouvez des gens qui tamponnent et puis fuient et d'ailleurs ce n'est pas seulement au Gabon mais dans beaucoup de pays. Parfois le

[1] «Les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique.»

problème va jusqu'au tribunal puis que se passe-t-il là-bas ? On donne de l'argent dans les coulisses et ça s'arrête là.

Mais moi je parle surtout du cas des musulmans. Il arrive qu'un frère tamponne un autre frère par accident, qu'est-ce que les gens font ici ? Ils ne retournent pas vers la Législation islamique, [ils ne se disent pas :] «Qu'est-ce que l'Islam dit ?» Plutôt, ils attendent l'assurance qui doit tout payer et puis c'est fini, ça passe comme cela. Non ! Il y a une expiation à faire ici ! Tu dois faire une expiation ! Et il y a une *diyya* ici ! Il y a le prix du sang à donner ici ! Tu dois donner le prix du sang à la famille du défunt que tu as tué !

Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'on applique la sharî'a dans le sens de «peine», car quand on dit «*sharî'a*», certaines personnes ne voient que les peines capitales, par exemple celui qui a commis l'adultère, celui qui vole,.. Mais ce n'est pas ça la *sharî'a* en fait ! La *sharî'a*, comme l'a dit le Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya, c'est plus vaste, c'est tout ce qu'Allah a légiféré. C'est pourquoi le Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya dit : «Cela englobe tout ce qu'Allah a légiféré comme croyance et acte (ou pratique).»[2]

Donc quand on dit «shar'», c'est tout ce qu'Allah a légiféré, ce n'est pas seulement (comme certains pensent) ce qui concerne les peines, l'adultère, le vol, non, la *sharî'a*, c'est tout l'Islam. Les peines ne sont qu'un aspect qui se trouve dans la *sharî'a*. Donc cela n'a rien à voir avec le fait qu'on dise qu'un pays applique la *sharî'a* dans cet aspect-là et que dans le cas contraire il n'y aurait pas d'expiation à faire si je tamponne quelqu'un, non ! Cette parole est fausse. «Comme on est au Gabon, en Chine ou aux États-Unis, on n'applique pas les peines légales donc si je tamponne quelqu'un il n'y a pas de problème», non ! Ceci est une parole fausse !

[2] *Majmu' Al-Fatawa tome* 19, p.306.

Il y a l'expiation à faire, il y a la *diyya* à donner, il faut respecter ces points-là ![3] Ce n'est pas parce qu'on n'applique pas les peines légales établies par l'Islam ici que tu as le droit de faire ce que tu veux. Exemple : celui qui a tué par erreur, il doit donner cent chameaux en compensation, et on va détailler cela *in shâa Allah* lorsqu'on va arriver à la partie où l'imam Al-Shawkani parle des *diyât*. Et il y a aussi l'expiation à faire qui est de libérer un esclave et comme aujourd'hui c'est difficile, il n'y a pas d'esclave à ma connaissance, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit jeûner deux mois d'affilée, sans interruption, et c'est obligatoire !

Il ne doit pas dire «Comme on est dans un pays de *kufr*, donc ça va, ce n'est pas grave», non ! Parce que là c'est le sang, on ne doit pas jouer avec cela. Tu vas comme ça, tu tamponnes un musulman et puis tu dis que l'assurance va payer et tu continues ta vie, tu vas à la mosquée, tu fais tes cinq prières, non ! Pas du tout ! Il faut faire très attention !

C'est bien beau de dire aux gens :

«وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ»

**«Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants.»**[4]

Mais il faut aussi expliquer aux gens la loi d'Allah ! C'est important de comprendre cela. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de *takfiri*, des gens qui font le *takfir* n'importe comment sans *principe*, sans respecter les principes que l'Islam a mis en place, t'ammener des versets comme ça alors qu'eux-mêmes ne connaissent rien de la loi d'Allah.

---

[3] J'ai été contacté par un frère qui a entendu certaines personnes dirent que moi Muhammad Wora j'ai dit que dans les pays de mécréance dans lesquels on n'applique pas les peines légales de la législation comme couper la main du voleur par exemple, tuer celui qui tue volontairement, les musulmans qui vivent dans ces pays-là doivent eux-mêmes appliquer cela, ceci est un mensonge, cela est dû soit à l'ignorance de ces personnes, ou à la mauvaise compréhension de mes propos par eux ou simplement à un mensonge volontaire de leur part. Mes propos sont plus que clairs ! Je parle bien du prix du sang qui doit être donné aux parents du défunt et de l'expiation. Et dans le même chapitre je dis clairement ce qui réfute ce mensonge comme vous pourrez le constater.

[4] Sourate 5, verset 44.

Tu lui poses des questions sur la loi d'Allah, il est incapable de te répondre. Qu'est-ce que les savants disent sur celui qui a fait le *zina*, quelles sont les conditions, quelle est la divergence que les savants ont eue par rapport à telle question par rapport aux *crimes*, au *qisâs* ou par rapport aux *peines* ? Ils sont incapables de te répondre. Mais ils sont forts pour dire qu'il faut appliquer la loi d'Allah, qu'il faut appliquer la *sharî'a*. On ne l'applique pas dans l'ignorance ! Il faut la science comme l'a dit l'imam Bukhârî dans son *sahih* :

« بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ »

«**La connaissance avant la parole et la pratique.**»

Et le Sheikh Muhammad Ibn Abdil Wahhab a ramené cela dans son «Oussoûl Ath-Thalâtha» [«Les trois fondements»]. Il faut qu'on enseigne aux gens la loi d'Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Ces cours sont des cours importants et cela va aussi beaucoup aider certains frères qui ont du mal à comprendre ce chapitre parce que c'est vrai que dans ce chapitre il y a trop de divergences, trop de paroles et qu'à un moment ça embrouille un peu. C'est un sujet important au point où les savants divergent au sujet de la femme qui avorte : est-elle considérée comme quelqu'un qui a tué ? Certains savants te disent même qu'elle doit donner ici la *diyya*, le prix du sang parce qu'elle est considérée comme quelqu'un qui a tué. Vous imaginez ? C'est pour dire que ce n'est pas un sujet qu'on doit négliger.

Alors déjà il faut retenir que lorsqu'Allah *subhanahu wa ta'ala* a créé les humains, c'est pour un but, et vous savez tous qu'Il a dit :

«وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»

«**Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.**»[5]

Donc Allah *subhanahu wa ta'ala* nous a créé pour L'adorer ! Et puisque l'homme ne peut pas savoir comme ça comment adorer Allah *subhanahu wa ta'ala*, Il a donc envoyé des messagers pour nous montrer comment on doit adorer Allah. C'est

[5] Sourate 51, verset 56.

pourquoi, on n'adore pas Allah comme on veut ou comme on pense. On adore Allah comme Allah a demandé de le faire. Et c'est pourquoi Allah a envoyé les messagers, pour nous montrer comment on doit adorer Allah *subhanahu wa ta'ala*. Et Allah dit :

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ»

**«Nous avons envoyé dans chaque communauté des messagers [pour leur dire]: "Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités".»**[6]

Cette loi qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* met en place pour nous, les êtres humains, c'est une loi qui ne vient que dans notre intérêt. C'est pourquoi on dit que la loi d'Allah doit régner sur toute la surface de la terre pour le bien-être des créatures car la loi d'Allah est là pour que les hommes vivent en harmonie dans la tranquillité en paix. Shaytan, comme il a promis qu'il égarerait les gens, il perturbe les êtres humains. C'est pourquoi l'homme tombe dans beaucoup de désobéissances, parfois c'est les meurtres, parfois c'est à cause des femmes, l'argent, l'honneur, le viol, l'alcool, la pédophilie, l'homosexualité, le lesbiennage, l'adultère, la fornication, le vol et j'en passe. Allah est Sage. Alors Il met une loi qui est là pour ramener l'homme à l'ordre.

Il y a des gens qui disent «vous les musulmans, vous êtes barbares, vous tuez les gens, il faut pardonner, Allah est amour». Nous disons premièrement que cette loi n'est pas là pour nous faire du mal, non, au contraire ! Cette loi est là pour nous ramener à l'ordre, pour qu'on puisse arrêter ce qu'on est en train de faire ! C'est pourquoi Allah *subhanahu wa ta'ala* dit d'ailleurs :

«وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

**«C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.»**[7]

Allahu Akbar ! Et comme on dit toujours : «la raison raisonnante» comprend aisément que cette loi est là pour préserver la vie des gens. Je dis bien «la

[6] Sourate 16, verset 36.
[7] Sourate 2, verset 179.

raison raisonnante» parce qu'on peut avoir une raison et refuser de raisonner. Je vous donne un exemple pour montrer que la loi d'Allah est là pour préserver la vie des gens. Dans un foyer, voilà un papa qui a des enfants. Ce papa ne prend pas des mesures adéquates pour que ses enfants aient une éducation convenable. Les enfants ne font pas la lessive par exemple, ils ne balayent pas le salon. Lorsque les enfants insultent les grandes personnes, il dit «non, laissez-les, ce sont encore des enfants !»

Vous savez ce qu'il va se passer après ? Et cela a été expérimenté dans beaucoup de familles. Ces enfants-là quand ils vont grandir ils ne vont pas respecter leurs parents parce que le papa n'a pas pris les mesures adéquates pour que ses enfants aient une éducation convenable. Quand ils insultaient, il disait «Laissez-les ce sont encore des petits !» Et les enfants se sont habitués avec cela et quand ils vont grandir ils ne vont plus respecter leurs parents. Et si vous observez cela chez les familles qui se comportent ainsi avec leurs enfants, vous verrez comment les enfants deviennent après.

Mais si le papa dit «Celui qui ne fait pas la lessive ne mange pas !», ou «celui qui ne fait pas la lessive aura telle punition !» ou «Celui qui insulte tel aura telle punition !», vous verrez que les enfants auront une meilleure éducation que ceux qu'on a laissés comme cela sans établir des règles, des principes leur permettant d'avoir une bonne éducation. De là, vous comprenez aisément que ces lois qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* met en place, c'est pour qu'on vive en harmonie dans les conditions les plus adéquates. C'est pourquoi vous constaterez que dans un pays où il n'y a pas de lois, c'est le désordre total.

Pourquoi les hommes aujourd'hui ont mis des lois ? Nous avons aujourd'hui dans chaque pays des lois. Celui qui vole aura tant d'années de prison par exemple. Imaginez si on dit «Celui qui vole..il n'y a pas de problème, tu te débrouilles avec lui, cela ne nous regarde pas. Celui qui tue aussi cela ne nous regarde pas, vous vous débrouillez. Celui qui viole les femmes, cela ne nous regarde pas, tu te débrouilles avec lui.» Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays ? Essayez un peu d'imaginer un pays où il n'y a aucune loi, aucune règle, il faut des lois !

Et ce n'est pas à nous d'établir ces lois ! C'est le Créateur qui doit légiférer des lois ! Toi tu es qui en tant que créature pour imposer des lois à des créatures

comme toi, à des êtres humains comme toi et qui n'ont pas été légiférées par le Créateur ? Et ici je parle des principes que les êtres humains mettent en place afin de gérer leur vie parce qu'il y a des principes que les humains peuvent mettre en place et qui ne contredisent en rien la législation, ça il n'y a pas de problème, comme les feux rouges, verts, cela ne contredit en rien la Législation, ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler ici.

Donc lorsqu'on dit que si tu tues quelqu'un volontairement tu dois être tué, c'est pour que les gens arrêtent de tuer les autres sans droit ! Pourquoi ma vie, pourquoi pas la tienne ? Et quand on entend des gens dire «En Islam, vous tuez les gens, vous êtes barbares !», tout ça c'est faux ! Et pourtant il y a des pays mécréants aujourd'hui qui continuent à appliquer la peine de mort ! Mais quand eux appliquent cela, on ne dit pas qu'ils sont barbares ! Là, c'est bien ! Mais quand les musulmans appliquent cela, on dit «Ah vous êtes barbares !»

Il n'y a aucune religion qui a préservé la vie des êtres humains comme l'Islam ! Je dis bien aucune qui a préservé la vie des gens comme l'Islam ! Qu'on nous prouve le contraire ! Il n'y a aucune religion qui a des principes et des règles afin de mieux préserver la vie des êtres humains, le respect de l'homme, et quand je dis l'homme, la femme rentre ici également. Je vous explique un peu comment est-ce que l'Islam est la religion qui apporte le seul système qui permet d'apporter la paix sur la terre.

Vous savez, Allah *subhanahu wa ta'ala* est Sage, et Allah ne fait rien sans sagesse, contrairement aux gens des sectes qui disent qu'Allah interdit des choses sans sagesse, juste parce qu'Il veut interdire où ordonner. Cette parole est fausse ! Comme certains *asha'ira* quand ils disent qu'Allah ordonne parfois juste comme cela parce qu'Il veut. Ceci est faux. Tout ce qu'Allah ordonne et fait, c'est par sagesse.

# 2. Les objectifs visés par la Législation («*maqâsid al-shar'îa*»)

Mais il faut retenir que la Législation a un but. Allah n'a pas légiféré des lois comme ça sans but. C'est pourquoi l'Islam a ce qu'on appelle les «***maqâsid al-shar'îa***», c'est-à-dire **les objectifs visés par la Législation**.

## 2.1. Les différents types d'objectifs

Et ces objectifs-là peuvent être divisés en trois ou en quatre :

1) Il y a ce qu'on appelle les «***maqâsid al-darûrîya***», c'est-à-dire **les objectifs impératifs** (et ce qu'on explique est très important, cela va vous aider à comprendre beaucoup de choses).

2) On a ce qu'on appelle les «***maqâsid hâjîya***», c'est-à-dire **les objectifs par rapport aux besoins**.

3) Et ensuite on a ce qu'on appelle les «***maqâsid tahsinîya***», c'est-à-dire **les objectifs d'amélioration**.

4) Et il y a certains qui ajoutent les «***maqâsid takmilîya***», qui sont **des objectifs de complémentarité**.

Ça, ce sont les quatre objectifs qui sont voulus par la législation par rapport aux intérêts qu'ils préservent ou par rapport aux intérêts qu'ils véhiculent. Mais nous ce qui nous intéresse ici, ce sont les «*maqâsid al-darûrîya*», c'est-à-dire les objectifs impératifs visés par la Législation. Généralement, quand on dit «*maqâsid al-shar'îa*» on pense directement aux «*maqâsid al-darûrîya*», c'est-à-dire les objectifs impératifs, mais il n'y a pas que cela comme maqâsid dans la législation ! Il y a plusieurs maqâsid, plusieurs objectifs.

Ces «***maqâsid al-darûrîya***» dont on peut dire que ce sont des objectifs reconnus dans la religion comme étant des impératifs visés par la Législation,

généralement on appelle cela «***maqâsid al-shar'îa***», ils sont au nombre de cinq[8] (et là je parle des «*maqâsid al-darûrîya*»).

Et ce n'est pas comme cet égaré de Mohamed Bajrafil dans une de ses vidéos où il est interrogé par une journaliste et où il dit que la France est le pays qui applique le mieux la *sharî'a*. Cet homme-là, on se demande quel problème il a en fait. Il y a des moments où tu écoutes et tu te dis «Non, peut-être que j'ai mal écouté». Tu fais revenir, tu réécoutes tu te dis «C'est moi qui ai mal écouté ou..?» Tu te dis qu'il a vraiment des problèmes ! La France est le pays qui applique le mieux la *sharî'a* ?!

Alors afin de justifier injustement sa pensée, il déforme même le véritable sens des «*maqâsid al-shar'îa*» en les traduisant d'une manière à donner du crédit à ce qu'il dit. Et je vais profiter de l'occasion pour le réfuter tout à l'heure in shâa Allah par rapport à cela parce qu'il a déformé des choses. Et c'est clair que sa parole est complètement fausse, il n'y a même pas de doute sur cela.

## 2.2. Qu'est-ce que la *sharî'a* ?

Mais avant cela, c'est quoi la *sharî'a* ? Comme je vous ai dit, c'est comme a défini le Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya : «Cela englobe tout ce qu'Allah a légiféré comme croyance et acte (ou pratique).» C'est pourquoi, quand les mécréants disent aux musulmans «Vous ne devez pas appliquer la *sharî'a*», dans leur ignorance ils ne savent pas qu'ils sont en fait en train de demander aux musulmans de délaisser l'Islam complètement parce que la *sharî'a* c'est l'Islam ! C'est tout ce qu'Allah a légiféré ! Donc quand tu dis à un musulman de ne plus appliquer la *sharî'a*, tu es en train de lui demander de délaisser l'Islam, d'être *kâfir*.

Aujourd'hui, «*sharî'a*» est devenu une terminologie spécifique aux peines mais comme on dit la *sharî'a* est plus vaste que cela, c'est tout l'Islam. Donc quand on dit les «*maqâsid al-shar'îa*», c'est-à-dire les objectifs visés par la Législation, ce

[8] D'autres vont même dire six parce qu'il y a une divergence entre les savants concernant le cinquième et le sixième objectif, bref, nous on ne va pas rentrer dans toute cette divergence-là parce que le sujet des «*maqâsid al-shar'îa*» est vaste, il mérite plus d'un cours. Mais moi ici mon objectif est de vous montrer les bienfaits de la Législation islamique par rapport à ces lois, par rapport aux «*maqâsid al-darûrîya*», les objectifs qui sont reconnus dans la religion comme étant impératifs.

sont les objectifs visés par tout ce qu'Allah a légiféré. C'est pourquoi on a parlé des «*maqâsid hâjîya*», des «*maqâsid tahsinîya*» et des «*maqâsid takmilîya*» parce que les «*maqâsid al-shar'îa*» englobent tout cela mais comme je vous ai dit, nous, on va se limiter aux «*maqâsid al-darûrîya*», c'est-à-dire les objectifs reconnus dans la religion comme étant des impératifs.

## 2.3. Les «*maqâsid al-darûrîya*» (les objectifs reconnus dans la religion comme étant des impératifs)

### 2.3.1. «*Hifdh al-dîn*» (la préservation de la religion) & réfutation d'une parole de Mohamed Bajrafil

Commençons par le premier objectif que Mohamed Bajrafil a déformé dans sa vidéo pour justifier injustement que «La France appliquerait mieux la *sharî'a* que tous les autres pays musulmans.» Déjà, il dit «que tous les autres pays musulmans» donc je ne sais pas si Mohamed Bajrafil considère la France comme étant un pays musulman, nous on ne va même pas rentrer dans cette question parce que ce n'est pas ce qui nous intérèsse ici.

Il a cité le premier objectif qui est ce que les savants appellent le «***Hifdh al-dîn***», c'est-à-dire **la préservation de la religion**, ça c'est le premier objectif. Préserver la religion. Et le bon monsieur a traduit «préserver la religion» par «le droit de croire ou ne pas croire.» *Subhan Allah* ! Pourquoi les mécréants vont-ils aller en Enfer alors s'ils ont le droit de croire ou de ne pas croire ? Et dans le chapitre du *jihâd* je crois qu'on a détaillé cela. On a parlé de cette ambiguïté que certaines personnes apportent en disant «La religion ce n'est pas la contrainte, les non musulmans ont le droit de croire ou de ne pas croire», d'autres viennent même dire que l'Islam parle de la liberté d'expression, tout ça, c'est l'ignorance !

Nous disons que oui, ils ont un choix dans le sens où s'ils choisissent le mauvais chemin, ils n'ont pas été forcés et s'ils choisissent le bon chemin ils ont aussi fait un choix. Donc si quelqu'un choisit le *kufr*, il refuse l'Islam, c'est son choix, mais on ne va pas prendre cela pour dire qu'il a le droit de croire ou de ne pas

croire, non ! Sinon pourquoi est-il châtié ? Un non musulman qui n'accepte pas l'Islam et meurt comme ça, où va-t-il ? Allah a été clair dans le Qur'ân :

«إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ»

**«Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.»**[9]

Le verset est clair ! Et cela me rappelle un débat qu'on a eu avec un frère qui disait que la miséricorde d'Allah est trop vaste et que donc les non musulmans vont rentrer au Paradis. Et on lui a apporté des preuves claires du Qur'ân et de la Sunnah dont le hadith du Prophète (ﷺ) «***Ne rentrera au Paradis qu'une âme musulmane***»[10], ou encore «**Il n'y a aucune personne de cette communauté qu'elle soit juive ou chrétienne qui entend parler de moi et qui refuse de croire au message avec lequel on m'a envoyé sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'Enfer**», et le verset où Allah dit :

«إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ»

**«La religion acceptée auprès d'Allah c'est l'Islam»**[11]

Ou encore :

«وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ»

**«Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants.»**[12]

Et il y a plein de hadiths et de versets qui sont venus concernant le fait que ceux qui ont refusé l'Islam iront en Enfer. Donc s'ils ont réellement le droit de croire ou de ne pas croire, que vont-ils faire en Enfer ? S'ils sont châtiés, cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit de délaisser la loi d'Allah ! Ils n'ont pas le droit de ne pas croire ! Il est obligatoire aux non musulmans de croire, de devenir

[9] Sourate 98, verset 6.
[10] *Sahih Muslim* numéro *111*
[11] Sourate 3, verset 19.
[12] Sourate 3, verset 85.

musulmans ! C'est obligatoire sur eux ! S'ils refusent, ils vont être châtiés, ils vont aller en Enfer. Et ça, c'est plus que clair.

Donc venir traduire le «*Hifdh al-dîn*» (qui est le premier objectif qui est la préservation de la religion) par «le droit de croire ou ne pas croire»..mais alors pourquoi appelle-t-on les non musulmans à l'Islam ? Et puis, ça c'est complètement faux ! Quand on dit «la préservation de la religion», il s'agit de l'Islam ! Ce n'est pas la préservation de la religion du *kufr* ! Et quant au verset qui dit «**Nul contrainte en religion**» et d'autres versets, tout ceci, ce ne sont pas des preuves qui prouvent que quelqu'un a le droit de croire ou de ne pas croire ! C'est même grave de croire cela ! C'est du *kufr* même !

Croire qu'il est permis pour quelqu'un de croire ou de ne pas croire, c'est même du *kufr* ! On avait vu dans «Les annulatifs de l'Islam» du Sheikh Muhammad Ibn Abdil Wahhab (رحمه الله) lorsqu'on a parlé de celui qui pense qu'il peut sortir de la Législation du Prophète Muhammad (ﷺ) que cela fait partie du *kufr* ! Penser qu'il n'est pas obligatoire pour quelqu'un d'être musulman, c'est grave ! Venir dire aux gens «le droit de croire ou de ne pas croire»..ça c'est le tashwîsh que tu es en train d'amener aux gens !

Or, les textes sont plus que clairs. Et je crois que j'ai détaillé dans les cours du jihâd, pour ceux qui veulent plus de détails qu'ils retournent là-bas. Que signifie «**Nul contrainte en religion**», qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ce verset et que veut dire «**Celui qui veut, qu'il croit et celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas**», qu'est-ce que tout cela veut dire ? Ceux qui veulent plus de détails qu'ils repartent là-bas, on ne va pas revenir sur cela. Je crois que c'est dans le cours où je parle de l'obligation d'entrer en Islam ou bien le premier cours, bref.

La bonne traduction de cet objectif («*Hifdh al-dîn*»), c'est «la préservation de la religion» plutôt que de prendre la traduction de Mohamed Bajrafil («la liberté de croire ou de ne pas croire») pour justifier injustement sa pensée. Et la préservation de la religion qui est voulue ici, comme on a dit, c'est l'Islam ! Ce n'est pas la préservation du *kufr*, de la mécréance, non ! C'est la préservation de l'Islam !

Et de là vous allez comprendre que la parole de Mohamed Bajrafil selon laquelle la France appliquerait soit-disant mieux la *sharî'a* que les pays musulmans est complètement fausse. Attention ici. L'Islam n'incite pas seulement à préserver une chose ! Plutôt, l'Islam met également des mécanismes afin de préserver cette chose. Et ces mécanismes sont les meilleurs afin de préserver la religion.

Quels sont les mécanismes que l'Islam a mis en place afin de préserver la religion ? On a ce qu'on appelle l'enseignement, la *da'wah*, ordonner aux gens le bien et leur interdire le mal, ceci est un moyen de préserver la religion : éduquer la population, montrer aux gens ce qui est néfaste et ce qui n'est pas conforme tels l'homosexualité, le lesbiennage, le concubinage, l'adultère et tout le reste. Donc parmi les mécanismes afin de préserver la religion il y a la *da'wah*, l'enseignement, l'éducation parce que si on n'enseigne pas aux gens, ils restent dans l'ignorance et tombent dans des *bid'ah*, dans le *shirk* et dans beaucoup de choses. Donc il faut la science.

Il y a aussi ce qu'on appelle le jihâd parmi les mécanismes que l'Islam a mis en place afin de préserver la religion. Il y a aussi la pratique de la religion, les réfutations, les mises en garde, ce sont aussi des mécanismes qui permettent de préserver la religion parce qu'à travers des réfutations et des mises en garde on va connaitre qui est égaré et qui ne l'est pas et ceux qui ne connaissent pas pourront faire attention parce que s'il n'y a pas de mises en garde et des réfutations, quand l'ignorant connaitra-t-il le vrai du faux ? Les gens vont s'égarer, ils vont être trompés. Donc il faut des mises en garde, des réfutations, des répliques.

Et j'en passe, il y a plusieurs autres mécanismes encore que l'Islam a mis en place pour préserver la religion. Et la France est loin de tout cela ! La France n'utilise pas ces moyens afin de préserver la religion islamique, au contraire elle combat l'Islam ! Alors quelle *sharî'a* applique-t-elle ici ?! On a dit «*Hifdh al-dîn*» (la préservation de la religion), demandent-ils aux gens d'entrer en Islam ? La France encourage-t-elle les gens à entrer en Islam ? Non, par Allah ! Alors comment peut-on dire ici qu'ils appliquent la *sharî'a* ? Du moment où ils n'incitent pas les gens à entrer en Islam en enseignant l'Islam, en ordonnant aux gens de pratiquer l'Islam ou en faisant des réfutations contre les gens de l'innovation, des passions et des mécréants, [ils n'appliquent pas la *sharî'a* en ce point !] La

France, ce n'est pas ça ! Elle ne prône pas cela ! Ce n'est pas ce qu'il y a dans les lois de la France ! Tout cela ne fait en aucun cas partie des objectifs de la France.

Donc c'est vraiment *bâtil* [faux] de dire que la France applique la *sharî'a* mieux que «tous les autres pays musulmans».

## 2.3.2. «*Hifdh al-nafs*» (la préservation de la vie)

Ensuite, nous avons le deuxième objectif qui est **la préservation de la vie** qu'on dit en arabe «***Hifdh al-nafs***» que Mohamed Bajrafil a traduit par «le droit à la vie» qu'on peut quand-même accepter comme traduction mais [cet objectif] est très loin d'être appliqué selon l'Islam en France. Déjà, comment peut-elle faire le contraire de ce que l'Islam dit et tout de même appliquer la *sharî'a* sur ce point-là ? Ce n'est pas possible, c'est faux ! Qu'est-ce que cela veut dire ?

Comme je vous ai dit, l'Islam n'a pas seulement incité à préserver la vie mais l'Islam a mis des mécanismes afin de préserver la vie des gens. Allah a ordonné ce qu'on appelle le «qisâs», c'est-à-dire la loi du talion qu'on va étudier *in shâa Allah* tout au long de nos cours, qui est même le meilleur moyen pour préserver la vie des gens ! Si tu tues quelqu'un volontairement sans droit, on doit te tuer. Tu perces l'œil d'autrui sans raison, on perce le tiens. Tu coupes l'oreille de l'autre, on coupe la tienne, car pourquoi pour lui et pas pour toi ?!

Où la France applique-t-elle cela ? Voilà ce que l'Islam recommande ! La France fait le contraire ! Alors comment peut-on dire qu'elle applique mieux la *sharî'a* ? C'est paradoxal ça ! Et je profite à rappeler que c'est le meilleur système afin de préserver la vie des gens, et c'est le seul système qui peut réellement apporter la paix dans le monde, *Subhan Allah* ! Quand est-ce que les hommes vont réellement comprendre cela ?! Vous voulez vraiment préserver la vie des gens ? Appliquez la loi d'Allah *subhanahu wa ta'ala* concernant les peines ! Et vous verrez qu'il y aura moins d'agressions, moins de meurtres !

Tu tues, on te tue. Tu perces l'œil d'autrui, on perce le tiens. Tu coupes l'oreille d'autrui, on coupe pour toi. Là au moins tu vas mieux comprendre. Déjà tu vas

voir la douleur que cela fait quand tu as coupé l'oreille d'autrui en coupant la tienne. De même, si tu as percé l'œil d'autrui, tu verras la douleur que cela fait en perçant le tiens. Le but de cette loi en rapport avec les peines n'est pas de tuer les gens, non ! Le but n'est pas de tuer des gens pour tuer des gens ! Le but est de faire en sorte que les gens arrêtent de tuer les autres n'importe comment et d'agresser les autres n'importe comment, c'est cela le but ! Si les gens voient dans un pays que lorsque tu tues, on te tue, vous verrez comment les gens vont se comporter. Je crois que l'assassin va réfléchir à deux fois avant de planter son couteau ou bien son fusil sur sa victime. Donc ici on dit que cette loi est là pour préserver la vie des gens.

Mais quand vous dites que celui qui tue va en prison, avez-vous appliqué la *sharî'a* ? Et c'est pourquoi, vous voyez que dans ces pays où on n'applique pas ces peines-là, il y a toujours l'insécurité, les gens vivent dans la peur. Même aujourd'hui en France c'est la peur : on voit quelqu'un avec la barbe, on a déjà peur, on se dit qu'il a peut-être une bombe. Si quelqu'un a tué une personne, on dit qu'il va en prison et malgré cela la famille de la victime a toujours peur qu'il s'enfuie de la maison et qu'il vienne les exterminer en guise de vengeance, ou bien lorsqu'il va sortir de prison que va-t-il faire ? Va-t-il oublier cela comme ça ou va-t-il chercher à se venger ? On a vu des gens qui ont fait comme ça la prison deux ou trois fois à cause de soit-disant des meurtres ou accusations de meurtre, etc. Or, si on le tuait dès qu'il a tué une personne, il ne tuerait plus une deuxième ou une troisième personne !

C'est pourquoi, on ne peut comparer aucun pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la paix, la sécurité et l'application des lois d'Allah. Il n'y a pas de comparaison à faire. Tu marches la nuit dans les rues en Arabie Saoudite sans crainte ! Tu fais sortir ton argent et tu le comptes ouvertement, même la nuit sans avoir peur de personne ! Et je ne sais pas dans d'autres villes, mais à Médine, je jure par Allah, parfois tu rentres au magasin (surtout à l'université j'ai remarqué cela plusieurs fois), tu achètes ce que tu veux acheter, tu viens avec l'argent au comptoir, tu donnes au boutiquier l'argent en disant «j'ai acheté telle et telle chose», celui-ci ne regarde même pas ce que tu as pris, il se base seulement sur ta parole ! C'est vrai que parfois tu présentes et il regarde mais je vous assure, parfois tu viens et tu dis seulement «j'ai pris ça», il ne voit même

pas ce que tu as pris, il prend directement l'argent et te rend la monnaie. Dans quel autre pays voit-on cela ?

Tu rentres dans un magasin, on ne te surveille même pas alors qu'au Gabon, dans des magasins il y a des caméras et on te surveille. Qu'est-ce qui fait cela ? C'est l'application de la loi d'Allah *subhanahu wa ta'ala*. Mais lorsque les gens n'appliquent pas la loi d'Allah, c'est le désordre ! On ne peut pas comparer un pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne l'application des lois d'Allah *subhanahu wa ta'ala*. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils sont parfaits ! Non ! Il y a des erreurs, des assassinats, parfois des vols, mais s'il faut comparer le mal qu'il y a ici à d'autres pays, c'est le jour et la nuit les frères !
Et Allah a été clair que «**C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie**».[13] Où est la France par rapport à cela ?! Où est la France par rapport à ce mécanisme en or qui permet de préserver la vie des gens ?! Où est-elle ?! Peut-on donc dire que la France applique mieux la *sharî'a* ? Avant-même de dire «mieux», il faut d'abord qu'elle commence à l'appliquer !

Afin de préserver la vie, l'Islam interdit le suicide et le chatiment réservé à celui qui se suicide dans l'au-delà est sévère. Afin de préserver la vie, l'Islam interdit tout ce qui est nuisible à la santé, à la vie, telles les cigarettes, les drogues, etc. La France interdit-elle cela ? Peut-être encore les drogues, mais les cigarettes par exemple ? Et là je n'ai cité que quelques mécanismes, sinon, il y a plusieurs mécanismes que l'Islam met en place afin de préserver la vie des gens, et on ne vas pas tout citer ici parce que ce n'est pas un cours sur les *maqâsid*.

### 2.3.3. «*Hifdh al-'aql*» (la préservation de la raison)

Ensuite, on a le troisième objectif : «***Hifdh al-'aql***» qui est **la préservation de la raison**, que Mohamed Bajrafil a traduit par «le droit d'être intelligent», je ne sais pas pourquoi il a traduit cela ainsi ni ce qu'il voulait véhiculer comme message par cela.[14] Le «*Hifdh al-'aql*» n'est pas «le droit d'être intelligent», c'est la préservation de la raison !

---

[13] Sourate 2, verset 179.
[14] Après plusieurs années passées, je pense maintenant et Allah est le plus savant qu'il voulait peut-être véhiculer par cela ce qu'ils appellent le droit à l'éducation.

Et parmi les mécanismes de la Législation afin de préserver la raison des gens, c'est qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* a interdit tout ce qui peut nuire à la raison. Généralement, les savants divisent ces mécanismes en deux :

1) Des mécanismes qui ont un rapport avec l'éducation de la conscience.

2) Des mécanismes «physiques», «concrets».

Parmi les mécanismes dits «concrets» : l'interdiction en Islam de l'alcool. Et vous êtes sans ignorer les effets de l'alcool sur la raison. Vous savez tous comment des familles se déchirent à cause de l'alcool. Tu vois quelqu'un à la base raisonnable comme un bébé après avoir pris de l'alcool ! On le soulève, il est assis, il fait miction au sol, des excréments sortent de lui, on dirait un bébé ! On le ramène chez lui comme un bébé ! Il parle et dit n'importe quoi, il rit comme un fou ! On se demande même si c'est vraiment lui, ce monsieur intellectuel qui est devenu comme ça ! Une fois à la maison, il frappe les enfants n'importe comment, il embête sa femme, se plaint de la nourriture, c'est tout un désordre ! Tout le salaire est parti dans le vain, les enfants n'ont pas mangé et ont peut-être faim, il vient les déranger la nuit et les empêche de dormir en criant alors qu'ils ont école le lendemain, tout cela à cause de quoi ? L'alcool.

L'alcool altère la raison. Lorsque quelqu'un en prend, il devient saoul et ne sait plus ce qu'il dit, il peut insulter son père et sa mère, avoir des rapports sexuels avec eux (qu'Allah nous en préserve), tout ça à cause de l'alcool. Donc l'Islam interdit cela parce que c'est une turpitude, ça empiète sur la raison de l'être humain. La France interdit-elle aux gens de consommer de l'alcool ? Alors comment peut-on dire que la France applique mieux la *sharî'a* ? Mohamed Bajrafil doit répondre à cette question.

L'Islam met des mécanismes afin de ne pas gaspiller la raison de l'homme en lui montrant ce qui n'est pas conforme et ce qui est conforme. Par exemple, dire que l'homosexualité n'est pas conforme, ni même conforme à la saine nature. Il y a des frères qui me disaient que si tu insultes un homosexuel en France, c'est chaud ! On montre aux enfants que le fait que deux hommes se marient est

normal, naturel et qu'il n'y a aucun mal. Mais ça, c'est altérer la raison saine des enfants !

L'Islam interdit l'homosexualité au point où les savants divergent même sur la manière de tuer deux hommes qu'on trouve en train d'avoir des rapports sexuels ! Il y a une longue divergence des savants sur cela ! La France a-t-elle interdit l'homosexualité ? Au contraire ! Alors comment peut-on dire que la France applique mieux la *sharî'a* ? La *sharî'a* dit ça et la France fait le contraire et ensuite tu dis qu'elle applique mieux la *sharî'a* et tu viens citer les *maqâsid al-shar'îa* ? Et ici on te parle de la préservation de la raison ! Les gens ont des problèmes !

L'Islam a même mis des sentences relatives à celui qui boit de l'alcool : il doit être fouetté au point où les savants de l'Islam divergent : s'il boit la quatrième fois, doit-on le tuer ou pas ? La France est loin de tout cela ! Quelle *sharî'a* va-t-on alors dire que la France applique ici ? Les inspirations du diable, oui ! Donc venir dire que la France applique la *sharî'a* «mieux que les autres pays musulmans», c'est une parole qui est fausse ! C'est pourquoi, même la journaliste a dit «Vous allez un peu trop loin». C'est vrai qu'elle a résumé le *sharî'a* aux peines mais dans un sens elle avait raison parce que les lois de la France sont en contradiction avec les principes islamiques, même s'il peut y avoir des lois qui soient en conformité comme dans d'autres pays d'ailleurs, mais quand on veut parler des *maqâsid al-shar'îa*, comment la France va-t-elle appliquer cela ?! Déjà concernant le premier objectif qui est «*Hifdh al-dîn*» (la préservation de la religion), la France n'encourage pas les gens à entrer en Islam, de mettre en garde contre le *kufr* et le *shirk*, ce n'est pas dans ses lois, ses principes et ses objectifs !

### 2.3.4. «*Hifdh al-nasl*» (la préservation de l'espèce)

Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le «***Hifdh al-nasl***» : **la préservation de l'espèce**. Certains parlent de «*Hifdh al-nasab*» (préservation de généalogie) parce qu'il y a une divergence : quel est le quatrième objectif ? Est-ce la préservation de l'espèce ou la préservation de la généalogie ? Mais ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est que c'est la préservation de l'espèce. Quant

aux détails sur le pourquoi, ce n'est pas l'objet du cours. Peut-être pourrons-nous revenir plus en détails sur ces points dans d'autres cours si Allah nous en donne l'occasion.

Afin de préserver l'espèce, l'Islam encourage le mariage, pas seulement le mariage, mais l'Islam encourage la polygynie, ce que la France n'a pas du tout l'air d'encourager. L'Islam encourage le fait de faire beaucoup d'enfants comme c'est venu clairement dans plusieurs hadiths du Prophète (ﷺ). Afin de préserver l'espèce, l'Islam a interdit l'avortement, et ici je ne parle pas d'avant quatre mois car ici aussi il y a une divergence. L'Islam a interdit la castration. Où est la France dans tout cela ?

### 2.3.5. «*Hifdh al-maal*» (la préservation des biens)

Ensuite nous avons le «***Hifdh al-maal***» : **la préservation des biens**, que Mohamed Bajrafil a traduit dans sa vidéo par «le droit à la propriété privée». Afin de préserver les biens des gens, l'Islam a mis en place plusieurs mécanismes parmi lesquels : le fait de couper la main de celui qui vole les biens d'autruis.[15] La France applique-t-elle cela ? Et ceci est le meilleur système afin de préserver les biens des gens. Si tu sais que si tu voles on te coupe la main, je pense que tu vas réfléchir à deux fois avant de faire cela. Si tu voles on coupe ta main et si tu voles encore ou coupe l'autre main ou le pied en fonction de la divergence. Où est la France par rapport à cela ? Ordonne-t-elle de couper la main des voleurs ? Donc déjà cet objectif qui est suivi d'un mécanisme que j'appelle «en or» pour préserver les biens des gens est loin d'être appliqué en France, au contraire, elle est contre cela. Quelle *sharî'a* la France applique-t-elle ?!

L'Islam a interdit le gaspillage d'argent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les intérêts : les gens s'endettent et deviennent minables à cause des intérêts. L'Islam interdit cela. L'Islam demande de défendre ses biens, même si tu tues la personne, c'est-à-dire que si quelqu'un veut prendre tes biens en voulant te tuer, l'Islam t'autorise à te défendre même si tu le tues, tu n'as aucun problème par rapport à l'Islam.

---

[15] Bien évidemment, ça c'est le jugement de manière générale, sinon il y a des détails sur le moment à partir duquel on coupe la main en fonction de la quantité volée et ici aussi il y a une divergence entre les savants mais ce n'est pas l'objet de notre cours.

Afin de préserver les biens, si tu as ramassé un bien qui ne t'appartient pas, l'Islam t'ordonne de le faire connaitre un an ! Vous vous imaginez ? Si tu ramasses un million, tu n'as pas le droit d'utiliser ça comme cela, il faut le faire connaître pendant un an en informant que quelqu'un a perdu de l'argent, tout ceci afin de préserver les biens des gens. Où est la France face à cela ? Et il y a plein d'autres mécanismes !

D'autres savants vont même t'ajouter un sixième objectif qui est **la préservation de l'honneur**. Et il y a une divergence sur le fait que cela rentre dans les *daruriyyât* ou pas. Dans tous les cas, voilà de manière résumée les *maqâsid al-shar'îa*, principalement la catégorie des *daruriyyât* (les impératifs). Donc ça, ce sont les cinq objectifs visés par la Législation quand on parle des *maqâsid al-daruriyyât*, c'est-à-dire les objectifs qui sont reconnus dans la religion comme étant des impératifs.

## 2.4. Le but des peines & l'interdiction de tuer sans droit

Donc vous voyez bien que les sentences ou les peines que l'Islam a mises en place sont pour le bien-être des créatures. Et le but est que les gens vivent en paix, en sécurité, que la vie des gens soit préservée et qu'on ne tue pas les gens n'importe comment. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela, et même parmi ceux qui se réclament musulmans. Vous entendez des gens dire «Non, ça c'est barbare, on ne doit pas faire cela, c'est injuste».

Lors d'un débat sur certaines questions «mystiques» avec une mécréante sorcière, j'étais en train d'expliquer aux gens que le seul système susceptible d'apporter la paix et la sécurité dans le monde, c'est le système islamique et j'ai parlé du point du vol et de ce que l'Islam dit par rapport au vol. Et pendant mon discours j'ai dit qu'en Islam on coupe la main de celui qui vole. Et cette sorcière s'est mise à dire «C'est la main de qui que vous allez couper ?! Vous, les musulmans, vous êtes barbares !» Et moi je l'ai tout de suite reprise en disant «Et ce sont les biens de qui que vous allez voler ?!» On se demande quel problème les gens ont ! Ils n'arrivent plus à réfléchir malgré la raison qu'Allah leur a donnée ! Mais si on n'applique pas ces sentences, les gens vont continuer à voler !

On a vu des gens dans plusieurs pays voler une grande somme d'argent et la cacher quelque part très loin en sachant qu'ils feront peut-être deux ou trois ans de prison, après quoi ils peuvent aller à Las Vegas ou au Texas ou je ne sais où avec leur argent tranquillement. Et un frère américain disait que chez eux parfois c'est dans ton salaire qu'on prend pour s'occuper des prisonniers qui ont pu tuer ou voler un membre de ta famille ! Or, si dès qu'il a volé on coupe sa main, et s'il recommence on recoupe, lui-même saura que ce n'est pas une bonne idée.

Et les gens vont regarder et prendre plus conscience ! Quant au simple fait de mettre en prison, non ! C'est un faux système ça ! Si quelqu'un a volé un milliard, on le met simplement en prison ?! Qu'est-ce cela ?! Regardez les mécanismes que les mécréants ont mis en place pour préserver la vie des gens et regardez les mécanismes que l'Islam a mis en place ! Qui a les mécanismes les plus efficaces ? Et l'Islam n'a pas seulement dit «Si tu tues, on te tue», l'Islam est même allé plus loin : de la même manière que tu as tué, on te tuera. Si tu as coupé la tête de quelqu'un, on coupe ta tête également, si tu as écrasé la tête de quelqu'un au sol avec un caillou, on fera de même pour toi.[16] Si on applique cela, vous verrez que les gens vont rester tranquilles. Et la plus grande preuve dans cela, je vous assure, c'est l'Arabie Saoudite. C'est facile d'être à l'extérieur et de critiquer !

Une fois j'ai dit à un de mes voisins non-musulman qu'en Arabie Saoudite il n'y a aucun bar et que quelqu'un peut peut-être boire son vin dans sa maison ou je ne sais où en cachette, mais un bar publique où les gens boient et dansent, cela n'existe pas ! Il me dit qu'il n'y a aucun pays comme ça sur la terre.

J'avais également dit une fois à une des mes tantes en Angleterre après qu'elle m'a appelé pour me souhaiter la bonne année que nous ne fêtons pas ces choses. Elle s'est étonnée et m'a demandé comment nous faisions et s'il n'y a pas de bars chez nous. Je lui ai répondu qu'il n'y a pas de bars et elle m'a dit que nous n'étions pas encore développés. Donc pour eux, le développement c'est cela en fait. Et ça, c'est très dangereux !

[16] Ici aussi, il y a une divergence entre les savants. Les hanafis disent que dans le cas d'un meurtre on coupe seulement la tête, tandis que la majorité dit qu'on tue de la même manière que la personne a tué. Il y a beaucoup de détails par rapport à cela.

De même, j'avais dit à un non-musulman qu'en Arabie Saoudite les sites pornographiques sont interdits sur tout le pays, ils sont bloqués (il est clair que certains trichent par des moyens, mais moi je parle ici de la loi). Donc c'est facile de critiquer quand on est à l'extérieur, venez en Arabie Saoudite et c'est là que vous verrez que c'est vraiment un pays extraordinaire ! C'est pourquoi, moi je dis souvent à certaines personnes qu'il y a des endroits ici en Arabie Saoudite où des non-musulmans ne pourraient pas rester longtemps s'ils venaient.

C'est la loi d'Allah qui a transformé ce pays ! L'Islam a transformé ce pays ! Et comme je vous ai dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font de mauvaises choses, non, mais s'il faut comparer le mal qu'il y a dans ce pays (par exemple les viols, les braquages, les assassinats, etc) par rapport aux pays comme les États-Unis et les autres pays, c'est le jour et la nuit !

Et ici il y a une ambiguïté. Certaines personnes disent «Pourquoi tuez-vous celui qui a tué ? Pourquoi coupez-vous la main de celui qui a volé ? Pourquoi jugez-vous ? Ce n'est pas à vous de juger les gens !» Mais ce qui est étonnant avec ces gens-là, c'est que si on vient violer leur fille, ils sont les premiers à aller au tribunal et demander que celui qui a violé leur fille soit jugé, là il n'y a plus de «Vous jugez les gens» ! C'est seulement quand les musulmans appliquent qu'ils disent «Vous jugez les gens» ! Ça, c'est la grande ignorance ! C'est Allah lui-même qui a donné ce jugement-là ! On ne fait qu'appliquer le jugement d'Allah *subhanahu wa ta'ala* ! Et même quand on juge, on juge par ordre d'Allah *subhanahu wa ta'ala* ! C'est Allah qui a demandé de juger comme cela ! Le juge musulman juge par rapport à ce qu'Allah a légiféré !

Et cela me rappelle un débat que j'ai eu avec un chrétien. Il me dit (et c'est là où vous voyez l'ignorance de ces gens-là, et il faut vraiment remercier Allah d'être musulman) : «Celui qui coupe la main du voleur, il n'a même pas le droit de le faire car il se peut que lui-même fasse des péchés qui sont encore plus graves que le vol !» Tellement ils n'ont pas l'Islam que même leur façon de réfléchir est minable ! Je lui ai dit : «Très bien, que dis-tu de quelqu'un qui rentre chez toi et prend ta télévision et ton ordinateur et sort avec de chez toi, et lorsque tu veux l'amener en justice parce qu'il t'a volé, il te dit que tu n'as pas le droit de le juger car il se peut que toi tu fasses des péchés plus graves que le vol ? Vas-tu

accepter cet argument ?» Il était incapable de me répondre. Il a tourné et il a même changé de sujet. Même la façon de réfléchir est catastrophique !

Donc nous allons *bi'idhnillahi ta'ala* parler dans ce chapitre de la loi du talion. Avant cela, il faut déjà savoir que l'Islam a interdit le meurtre sans raison valable. Allah *subhanahu wa ta'ala* dit :

**«وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا»**

**«Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.»**[17]

Et Allah *subhanahu wa ta'ala* dit :

**«قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»**

**«Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a faite sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.»**[18]

Donc il est interdit de tuer sans droit. C'est pourquoi ici les gens confondent : quand l'Islam dit de tuer celui qui tue, c'est avec droit puisqu'il a tué !

Et Allah *subhanahu wa ta'ala* dit encore :

**«وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا»**

[17] Sourate 4, verset 93.
[18] Sourate 6, verset 151.

**«Et ; sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent] . Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi).»**[19]

Et il y a plein d'autres versets encore, dont sourate 25 (al-furqân), versets 68-69. Et le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit :

**« On a posé la question au prophète au sujet des grands péchés il a dit : le shirk (l'association), le meurtre, le fait de ne pas respecter ses parents [ou ne pas être boenfaisant envers eux] »**[20]

Et dans un autre hadith, le Prophète Muhammad (ﷺ) dit :

«***Si deux musulmans se rencontrent avec des épées, celui qui a tué et celui qui a été tué vont en Enfer.*** - "Ô Messager d'Allah ! Nous sommes d'accord pour le tueur, mais comment le tué peut-t-il aller aussi en Enfer ?" -"***Il avait également l'intention de tuer son compagnon.***»[21]

Donc ici, on doit faire très attention. L'Islam demande de préserver la vie des gens. On ne doit pas tuer les gens n'importe comment. Même celui qui a un pacte avec les musulmans, on n'a pas le droit de le tuer. C'est pourquoi, le Prophète (ﷺ) a dit :

«***Celui qui tue un mu'âhad***(*) ***ne sentira pas l'odeur du Paradis.***»[22]

(*) Il s'agit d'un non-musulman qui a par exemple un pacte de non-aggression avec les musulmans. On n'a pas le droit de le tuer.

Et je profite à rappeler concernant la fausse traduction d'un hadith qui circule en ce moment sur le net où on dit que le Prophète (ﷺ) a dit : «Celui qui va faire

---

[19] Sourate 17, verset 33.
[20] Sahih Bukhârî 5977, *Sahih Muslim* 88.
[21] Sahih Bukhârî 31, *jami' Al-saghir* 483.
[22] Sahih Bukhârî 6914.

du mal à un juif ou un chrétien, me trouvera comme adversaire le Jour du Jugement Dernier.» Ce hadith est faux, il n'est pas venu comme cela.

Donc ici on dit que l'Islam a préservé la vie des gens. Quant à ce que les gens disent : «Quand vous dites qu'on doit tuer celui qui a tué, vous êtes en train d'encourager les gens à tuer les gens !», ça, c'est complètement faux ! Je vais vous donner un exemple simple : supposons qu'on soit dans une salle, chacun a un verre. On dit : «Celui qui casse le verre d'autrui, on casse son verre.» Il n'y a vraiment que quelqu'un qui réfléchit mal qui viendra dire qu'on est en train d'encourager les gens à casser les verres ! Au contraire, on est en train d'encourager les gens à ne pas casser les verres des autres puisqu'on dit que celui qui casse le verre d'autrui, on cassera le sien ! Tandis que si on disait que celui qui casse le verre d'autrui sort temporairement de la salle, lequel des deux est le meilleur système pour faire en sorte qu'on ne cassera pas le verre d'autrui ?

Donc ceci est simplement un exemple pour dire que c'est une bêtise de dire que les musulmans encouragent les gens à tuer, au contraire ! Quand on dit qu'on doit tuer celui qui tue, on est en train d'encourager les gens à ne pas tuer ! C'est plutôt vous qui encouragez les gens à tuer quand vous dites que celui qui tue va en prison, parce qu'après quelque temps quand il va sortir il peut encore tuer une autre personne. C'est pourquoi, on voit parfois des musulmans dans l'ignorance en train de soutenir des principes faux, on se demande s'ils ont appris leur *deen* ou pas ! Donc faites attention ! L'Islam est une religion complète et l'Islam est plus que clair ! Mais le problème c'est que beaucoup de personnes ne comprennent rien, même certains musulmans ne comprennent pas certains principes de la religion, et c'est cela le véritable problème !

Si déjà nous-même n'avons pas bien compris, comment allons-nous expliquer aux non-musulmans ? Parfois, vous voyez des musulmans qui veulent défendre l'Islam mais au lieu de défendre l'Islam ils font du tort à l'Islam dans le sens où ils racontent n'importe quoi sur l'Islam parce qu'ils sont dans l'ignorance. Tandis que quand vous expliquez des choses comme ça clairement à un non-musulman, vous expliquez les principes de l'Islam (les m*aqâsid al-shar'îa*), ce que l'Islam vise, en prenant des exemples simples et clairs, toute personne qui veut vraiment la

vérité comprendra tout de suite que ce qu'on dit est clair et net et en conformité avec la *fitrah*, la nature saine de l'homme.

Mais quant à venir dire aux gens que l'homosexualité est permise, qu'il n'y a pas de polygynie, etc, c'est le monde à l'envers ! Tu n'as pas le droit d'épouser une deuxième femme mais tu as le droit d'avoir des concubines ? C'est quoi ça ?! Et j'ai appris que dans certains pays on est en train de vouloir permettre à la mère d'épouser son fils ! Les gens deviennent vraiment fous ou quoi ?! Donc on doit bien apprendre notre religion, les frères, afin de mieux transmettre celle-ci.

# 3. Le meurtre

## 3.1. Généralités

L'imam Al-Shawkani nous parle ici de manière globale de ce qu'on appelle le *qisâs* [le talion]. Il dit : «Il est obligatoire de tuer celui [qui est pubère] et qui a tué une personne de manière volontaire si les héritiers ont choisi cela.»

Allah dit dans le Qur'ân :

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ»

**«Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion**

**que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.»**[23]

Donc c'est en appliquant la loi d'Allah *subhanahu wa ta'ala* qu'on aura la préservation de la vie ! Il faut déjà retenir que nous avons dans ce chapitre un verset phare. Vous savez en Islam dans chaque chapitre il y a un *dalil* phare. Dans les ablutions, il y a un *dalil* dans le Qur'ân qu'on ne peut pas ne pas citer dans ce chapitre :

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ...»

**«Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles...»**[24]

Quelqu'un ne peut pas dire qu'il maitrise le chapitre des ablutions sans connaitre ce verset, c'est qu'il y a un problème parce qu'il est incontournable dans les ablutions puisqu'il nous parle de la manière de faire les ablutions, ce qui est obligatoire. Donc dans chaque chapitre, il y a des versets comme ça.

Dans le chapitre des *qisâs* (peines capitales, etc), il y a un verset phare que tu dois connaitre en tant que musulman. Et c'est ce verset qu'on va essayer de détailler maintenant *in shâa Allah*. On va voir les jugements qui tournent autour de ce verset.

Allah dit dans le Qur'ân :

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»

[23] Sourate 2, versets 178-179.
[24] Sourate 5, verset 6.

**«Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage.»**[25]

Ça, c'est le verset phare dans ce chapitre. Celui qui veut expliquer ce chapitre doit comprendre ce verset, même s'il ne l'a pas mémorisé totalement, il doit au moins en comprendre le contenu et les sentences qu'on en retire.

Et Allah continue en disant :

**«وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا»**

**«Et quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.»**[26]

*Subhan Allah* ! Regardez un peu tout ce qu'Allah met à celui qui tue un croyant volontairement ? Premièrement, c'est l'Enfer, deuxièmement, éternellement, troisièmement, il sera frappé par la colère d'Allah, quatrièmement, il est maudit, et Allah a encore préparé pour lui un châtiment énorme. Cinq choses pour lui seul !

Et ici, quand Allah dit «**éternellement**», certains savants ont dit que le verset s'applique à celui qui pense que c'est *halal* de tuer un croyant, ce qui est du *kufr*, car le Prophète (ﷺ) a dit que le sang du musulman est sacré, et on a interdit de tuer le musulman sauf dans ce qui est venu dans la Législation. D'autres savants disent que «**éternellement**» signifie qu'il va passer beaucoup de temps en Enfer,

[25] Sourate 4, verset 92.
[26] Sourate 4, verset 93.

un long moment, mais cela ne veut pas dire qu'il sera éternellement en Enfer parce qu'Allah n'a pas dit «*khâlidan **fîhâ abada***», si Allah avait dit «*fîhâ abada*», là on aurait dit que c'est éternellement, c'est-à-dire «à jamais», par contre comme ici Allah a seulement dit «*khâlidan fîhâ*», cela veut dire qu'il passera un grand temps en Enfer, mais cela ne veut pas dire qu'il y restera éternellement.

Dans tous les cas, prenez seulement la règle générale : tant que le musulman n'a pas fait le grand *kufr* ou le grand *shirk*, il pourra sortir de l'Enfer.

## 3.2. Le meurtre involontaire

Bref, ici ce qui nous importe, c'est qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* dit [selon le sens rapproché] :

**«Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage.»**

Donc premièrement, si quelqu'un tue une autre personne [croyante] par erreur, il doit libérer un esclave croyant, et comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème de «pays de *sharî'a* ou pas pays de *sharî'a*». Deuxièmement, il doit sortir le prix du sang à la famille de celui qu'il a tué sauf si la famille y renonce car c'est le droit de la famille, elle peut pardonner. Et Allah dit que si ces parents sont des ennemis et qu'il est croyant, il faut seulement libérer un esclave croyant. Et s'il y a un pacte avec la famille, alors il faut donner le prix du sang et libérer un esclave croyant. Et Allah dit que celui qui ne trouve pas d'esclave croyant doit jeûner deux mois d'affilée.

On retient de ce verset que nous avons trois catégories de personnes :

***1) Un musulman dont les parents sont musulmans.***

Ici, si on tue le musulman par erreur[27], on doit libérer un esclave musulman et on doit donner le prix du sang à la famille sauf si la famille y renonce. Et si on ne trouve pas d'esclave croyant, on jeûne deux mois d'affilée.[28]

**2) Un musulman (ou non musulman) dont les parents sont des mécréants et combattent l'Islam.**

Ici, si on tue le musulman par erreur, on doit libérer un esclave croyant, mais Allah n'a pas parlé du prix du sang. Cela veut dire que si on tue un musulman ou un non musulman par erreur, si la famille combat l'Islam, on ne leur donne pas le prix du sang. Et si on ne trouve pas d'esclave croyant, on jeûne deux mois d'affilée.

***3) Un musulman (ou non musulman) dont les parents ne combattent pas l'Islam, et on a signé un pacte avec eux.***

Si on tue cette personne par erreur, on donne le prix du sang et on libère un croyant. Et si on ne trouve pas d'esclave croyant, on jeûne deux mois d'affilée.

Dans les trois cas, nous avons l'esclave qui doit être libéré ainsi que les deux mois de jeûne. Cela nous bouge pas. Le problème maintenant est au niveau du prix du sang, cela change.

Ça, c'est concernant celui qui tue quelqu'un par erreur. Maintenant, les savants ont parlé de la sagesse : pourquoi les non-musulmans qui combattent les musulmans ne reçoivent pas le prix du sang (sachant que c'est cent chameaux ou l'équivalent) ? Car ils se serviront de ces biens-là pour combattre les musulmans !

## 3.3. Le meurtre volontaire

D'après Abdoullah ibn 'Amr (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit :

---

[27] Il y a trois types de meurtres : volontaire, involontaire et semi-volontaire. On verra tout cela en détail. Ici, nous sommes sur le meurtre involontaire.

[28] On détaillera également la question des deux mois d'affilée.

«***Quiconque tue un croyant volontairement, on doit l'amener chez les parents de la victime. S'ils veulent ils le tuent, s'ils veulent ils prennent le prix du sang.***»[29]

Quand il (ﷺ) dit «***S'ils veulent ils le tuent***», cela ne veut pas dire que ce sont les parents qui le tuent. Il faut déjà retenir comme règle concernant les sentences en Islam (comme tuer, couper la main, etc) que c'est le juge qui les applique et non pas tout musulman comme on avait entendu dans une mosquée un frère dire qu'il fallait couper la main à quelqu'un qui avait volé. Non, ce n'est pas comme ça ! Ça, c'est le comportement des *khawarij* et des gens des sectes ! Il faut faire très attention, ce n'est pas tout le monde qui décide de faire comme il veut comme on voit dans beaucoup de pays, c'est un désordre !

Le Prophète (ﷺ) dit : «***S'ils veulent ils le tuent, s'ils veulent ils prennent le prix du sang***», cela veut dire que les parents de la victime ont le choix. Soit, ils décident qu'on tue le tueur[30], soit ils renoncent à ce qu'on le tue mais demandent le prix du sang, ou bien ils pardonnent et alors ni on le tue, ni on prend le prix du sang. Ça, c'est ce qu'on appelle le meurtre volontaire, alors que dans le meurtre par erreur, on ne tue pas, plutôt, il donne le prix du sang à la famille de la victime (et on verra qui donne cela) et il doit libérer un esclave croyant, et s'il n'en trouve pas, alors il jeûne deux mois d'affilée, le tout en fonction de ce que nous avons détaillé par rapport à la famille, à savoir si elle est musulmane, combat l'Islam ou s'il y a un pacte avec elle.

### 3.3.1. L'interdiction de revenir sur le pardon

Et on a dit qu'il est permis à la famille de celui qu'on a tué de pardonner mais ici il y a un point très important que je veux rappeler : si la famille du défunt a décidé de pardonner, c'est *haram* pour eux de revenir sur cela ! C'est pourquoi Allah a dit :

---

[29] Authentique, Hassan, rapporté par Tirmidhi 1387, Ibn Majah 2626, Ahmad 6717 et bien d'autres, authentifié par le Sheikh Al-Albani et bien d'autres.

[30] Et on va même voir qu'il faut qu'ils soient tous unanimes pour le tuer, tandis que s'ils divergent, on ne peut plus le tuer, même si c'est uniquement une personne de la famille qui refuse, ils doivent alors prendre le prix du sang et on ne le tue pas. Quant au prix du sang, il ne tombe pas même si quelqu'un de la famille refuse, auquel cas on lui enlève simplement sa part.

«فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

**«Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux.»**[31]

Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) a expliqué ce verset en disant : «***Quiconque tue après avoir accepté le prix du sang (donc quiconque aura pardonné puis revient dessus aura un châtiment douloureux).***»[32] Par conséquent, si les parents du défunt ont décidé de pardonner, c'est *haram* pour eux de changer d'avis après.

Et comme on a dit plus haut, si les parents du défunt combattent l'Islam, on ne doit pas leur donner le prix du sang car Allah n'a pas cité le prix du sang. Allah dit pour le meurtre involontaire :

«فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ»

**«Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant.»**[33]

De la même manière qu'Il s'est tu pour le meurtre involontaire, Il s'est également tu pour le meurtre volontaire. Donc on ne doit pas venir donner ce qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* n'a pas donné comme sentence.

## 3.3.2. La légitimité du prix du sang & réponse à ceux qui le rejettent

Et puis il y a aussi un autre problème. Certains disent «Comment va-t-on prendre le prix du sang ?! C'est comme si on vendait notre frère ! Pensez-vous que le sang de notre frère vaut ce qu'on va nous donner ?!» D'autres ne peuvent même pas manger ça car ils se disent que c'est peut-être de l'argent sale. Tout ça, c'est l'ignorance ! Ça, c'est la loi d'Allah *subhanahu wa ta'ala* ! Et c'est là que vous voyez que beaucoup de musulmans ont encore des problèmes dans leur croyance ! C'est Allah qui dit que soit la famille du défunt décide de tuer le meurtrier, soit ils

[31] Sourate 2, verset 178.
[32] *Sahih Al-Bukhârî numéro 4498.*
[33] Sourate 4, verset 92.

prennent le prix du sang ! Et c'est le Prophète (ﷺ) qui a décrété la quantité ! Tu as plus de foi que le Prophète Muhammad (ﷺ), qu'Abu Bakr, qu'Ali et que tous les compagnons du Prophète (ﷺ) ?!

Sheytan a beaucoup de moyens pour égarer les gens ! C'est la Législation qui te demande de prendre cet argent ! Tu dis de ce qu'Allah t'a dit de prendre que c'est «sale» ?! C'est grave, ça ! Et vous voyez que la jurisprudence islamique a directement un lien avec la croyance car quelqu'un qui a ce genre de conceptions dans sa tête a déjà des problèmes dans sa croyance ! Et il y a beaucoup de gens comme ça ! Ils amènent des choses comme ça des *kouffars* !

Quand le texte du Prophète (ﷺ) est déjà arrivé, on n'a plus besoin maintenant de ta raison ! Nous, ce qu'on veut, c'est : Allah a dit, le Prophète (ﷺ) a dit. Voilà ce qu'on veut ! Quant aux insufflations que te fait Sheytan, on n'en a pas besoin ! Au musulman qui a ce genre de conceptions, on lui conseille vraiment de faire des efforts, de demander pardon à Allah, de retourner vers les savants, de leur poser des questions, de chercher à apprendre sa religion, de demander à Allah la sincérité et qu'Il lui facilite dans la compréhension de la religion !

Comprendre ta religion est très très important ! C'est parmi les signes qu'Allah t'a voulu du bien ! C'est le Prophète (ﷺ) qui l'a dit !

«***Celui à qui Allah veut du bien, Il lui donne la compréhension de la religion.***»[34]

Donc si tu ne comprends pas bien ta religion, que tu as des ambiguïtés ou des conceptions bizarres, il faut faire très très attention. Le but de Sheytan est d'égarer l'être humain. Il sait que tu es un musulman, que tu es bien guidé, alors il va chercher des moyens pour pouvoir t'égarer et il va t'amener des conceptions bizarres. Il y a deux choses qui égarent les gens : les passions et les ambiguïtés. Si ce ne sont pas les passions, c'est les ambiguïtés. Donc, on doit faire des efforts et demander à Allah qu'il nous aide et qu'Il nous donne la compréhension de la religion et qu'Il nous fasse également aimer la religion et qu'on se soumette pleinement, parce que c'est cela l'Islam ! Quand tu dis «*muslim*», «*aslamtou*»,

[34] *Sahih Al-Bukhârî* (71) et *Sahih Muslim* (1037).

c'est que tu t'es soumis complètement à la sentence d'Allah *subhanahu wa ta'ala* ! Allah a dit, tu as appliques, même si tu ne connais pas la sagesse !

Ibrahim (عليه السلام) n'avait pas d'enfants, puis Allah lui a donné Ismaïl et Allah lui demande de l'égorger[35] alors qu'il a tellement voulu un enfant ! Regardez comment Ibrahim a été éprouvé. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas dit «Non, non, non, je ne veux pas égorger», plutôt, il a pris son enfant et est parti pour l'égorger, pourquoi ? Parce qu'il est «*muslim*» ! «*Aslama liLlah*», il s'est soumis ! Et après, Allah a donné une brebis à la place pour égorger.

Donc on doit se soumettre pleinement à la sentence d'Allah *subhanahu wa ta'ala*. Parfois, Allah peut mettre des sentences pour nous éprouver. Si on dit qu'on est réellement «*muslim*», alors on doit se soumettre à la loi d'Allah *subhanahu wa ta'ala* parce qu'on doit savoir qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* ne fait rien sans sagesse ! Il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah fait qu'on la sache ou pas. Et tout ce qu'Allah nous ordonne de faire est pour notre bien.

Alors si Allah a décrété que le prix du sang est de tant, tu n'as pas à faire de la philosophie. Qui t'a précédé en cela parmi les savants ? Quels compagnons ? Se comportaient-ils comme cela ?! Donc vraiment on doit craindre Allah et Lui demander qu'Il nous aide et nous facilite.

## 3.4. L'expiation

### *3.4.1. Y a-t-il une expiation pour le meurtre volontaire ?*

Maintenant il faut retenir une chose. Les savants ont débattu : celui qui tue volontairement, a-t-il l'expiation (le jeûne de deux mois d'affilée) à faire comme celui qui tue par erreur ? Certains ont dit qu'il doit faire l'expiation, d'autres disent que non comme l'imam Ahmad, ***mais ce qui est juste c'est qu'ici il n'y a pas d'expiation pour lui.***

[35] Contrairement aux chrétiens qui ont dit qu'il s'agissait de Ishaq alors que la Bible dit «P*rend ton premier né*», or on sait très bien qu'Ismaïl est le premier né d'Ibrahim. Ils ont voulu changer les textes mais la vérité est toujours là.

Ceux qui ont dit qu'il y a expiation à faire ont fait l'analogie avec celui qui tue par erreur et qui doit faire l'expiation et donc à fortiori cela est valable pour celui qui tue exprès. Mais cette analogie n'est pas correcte. Pourquoi ? Je pense que nous avons détaillé cela dans nos cours sur la vente. Il faut déjà comprendre ce qu'est l'analogie : c'est le fait qu'on prenne la branche et qu'on l'assimile à l'origine à cause d'une même cause.

Par exemple, nous avons un texte qui interdit une chose à cause d'une chose bien précise, mais on a une autre chose qui a la même cause que cette chose, mais on n'a pas de texte pour cela, que fait-on ? Étant donné qu'ils ont la même cause, on fait l'analogie et on interdit cela aussi. On appelle cela l'analogie.

Prenons un exemple encore plus clair pour comprendre. On a interdit le vain parce que cela saoule comme le Prophète (ﷺ) a dit. Cela veut dire que tout ce qui saoule est interdit parce que l'Islam ne fait pas la différence entre deux choses qui ont la même cause. On fait ce qu'on appelle l'analogie. Et ça, c'est très important pour l'étudiant en science parce que les *usûl al-fiqh* (les fondements de la jurisprudence islamique) l'aident beaucoup. Si un étudiant n'a pas des bases dans les fondements de la jurisprudence islamique, il ne peut rien comprendre au *fiqh* et il aura parfois des positions contradictoires.

Et l'analogie fait partie des preuves en Islam car on a quatre preuves : le Qur'ân, la sunnah, le consensus et l'analogie authentique. Mais il faut faire attention ici : on ne fait recours à l'analogie que si on n'a pas une preuve du Qur'ân ou de la sunnah et qu'on n'a pas de consensus, car si on a un texte, il n'y a plus d'analogie à faire.[36] C'est pourquoi il y a un règle qui dit : «Devant un texte, il n'y a pas d'analogie», parce que l'analogie en vérité c'est un *ijtihâd* (effort de raisonnement), or si on a un texte, il n'y a plus d'effort de raisonnement à faire ici.

Et pour pouvoir faire l'analogie, il faut qu'on sache la cause de l'interdiction de telle ou telle chose, et je pense qu'on avait détaillé cela dans les premiers cours sur la purification lorsqu'on avait parlé des crottins des animaux. Pour l'analogie, il faut qu'il y ait la même cause pour l'interdiction, mais ils ne peuvent avoir la même cause que si on sait d'abord la cause de la première chose qui a été

[36] Pour chercher à faire sortir une autre sentence.

interdite ! De là, vous comprenez déjà que pour faire l'analogie il faut qu'on sache la cause de l'interdiction. Une fois celle-ci connue, on peut faire l'analogie quand on verra que cette chose a la même cause que ce qui a été interdit.

Et vraiment prêtez attention à ce que je suis en train d'expliquer car cela va beaucoup vous aider dans la compréhension de beaucoup de choses ! Si un étudiant a bien compris cela, *wAllahi* lorsqu'il passera dans les livres de fiqh tout sera clair devant lui, et il pourra faire la distinction entre l'avis qui est juste et celui qui ne l'est pas quand il s'agira de l'analogie.

Les causes sont de trois types :

**1) Une cause qui a clairement été citée.**

Exemple : le vin qui est interdit parce que ça saoule, donc tout ce qu'on trouve qui saoule est interdit.

Si quelqu'un prépare une boisson avec des fruits qu'il fermente et qui saoule en disant que ce n'est pas du vin, nous lui disons que ce n'est pas un problème de vin. Ça saoule, et tout ce qui saoule est *haram* parce qu'on a interdit le vin parce que ça saoule donc on va faire l'analogie avec tout ce qui saoule.

**2) Une cause apparente.**

Exemple : le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «***Que l'un d'entre vous n'urine pas dans de l'eau stagnante puis qu'il se lave à l'intérieur.***» On comprend que le Prophète (ﷺ) a interdit d'uriner dans l'eau stagnante pour éviter de gâter l'eau.

Si quelqu'un dit qu'il peut y déféquer, nous disons non, cela est interdit aussi par analogie car la cause est le fait de gâter l'eau, donc c'est la même cause ici.[37]

**3) Une cause non claire, qui a des hypothèses.**

[37] Contrairement à Ibn Hazm qui a dit qu'on peut uriner ou déféquer à l'extérieur pour ensuite le mettre dans l'eau stagnante, mais cette parole est fausse.

C'est là qu'on voit l'ijtihâd des savants. Certains savants disent que la cause est ceci ou cela, d'autres disent que c'est plutôt cela. Ici, que se passe-t-il ? On ne peut pas faire l'analogie jusqu'à ce qu'il y ait un texte clair qui vienne nous montrer la cause, sinon on ne peut pas faire l'analogie.

En conclusion, si quelqu'un a tué une personne volontairement, il n'a pas d'expiation à faire parce que la cause de l'expiation n'est pas claire. Pourquoi Allah a demandé à celui qui a tué involontairement de faire l'expiation ? Et lorsque Allah a parlé de celui qui a tué volontairement au verset suivant, Il s'est tu sur l'expiation. Donc pour celui qui tue volontairement, il y a trois choses : soit ils demandent qu'on le tue, soit ils demandent le prix du sang, soit ils pardonnent s'ils veulent pardonner, il n'a pas d'expiation à faire.

### 3.4.2. Le sexe de l'esclave croyant à affranchir

Et quand Allah a demandé de libérer un esclave croyant, s'agit-il d'un homme ou d'une femme ? Ce qui est juste, c'est que c'est les deux, c'est général. Quand Allah dit dans le Qur'ân de faire sortir un esclave croyant comme expiation, Il n'a pas précisé si c'est un homme ou une femme, cela veut dire que c'est général, et ça aussi c'est une règle importante à retenir pour les *usûl* : le texte général ne peut pas être spécifié si on n'a pas un texte qui le spécifie.

### 3.4.3. Celui qui rompt ses deux mois de jeûne d'affilée

Un autre problème, maintenant. Allah dit pour celui qui ne trouve pas d'esclave croyant de jeûner deux mois d'affilée. Celui qui rompt au cours de ses deux mois de jeûne avec une excuse (par exemple le jour du 'îd où il est interdit de jeûner, ou bien la femme en menstrues[38], ou bien quelqu'un qui voyage), que fait-il puisqu'il a coupé les deux mois d'affilée ? Certains savants ont dit que s'il rompt par excuse, il continue et il ne reprend pas le jeûne à zéro. D'autres ont dit qu'il doit reprendre le jeûne à zéro, et c'est ce qui est juste, et Allah est le plus Savant, pourquoi ? Car Allah a dit :

«فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»

[38] En principe dans l'audio je n'aurais pas dû citer la femme en menstrue à cet endroit à cause de ce que j'ai dit ensuite qui est qu'elle ne reprend pas, mais je n'avais pas fait attention.

**«Qu'il jeûne deux mois d'affilée»**

Et Il n'a pas dit que celui qui a une excuse peut rompre. Celui qui dit que celui qui rompt avec une excuse ne doit pas reprendre à zéro, nous lui demandons le *dalil* parce que lorsqu'on coupe, ce n'est pas d'affilée. Sauf que les savants qui ont dit qu'il reprend à zéro ont dit ceci : on fait la différence entre l'excuse qui dépend de toi et celle qui ne dépend pas de toi.

Prenons un cas : la femme en menstrues. Ce qui est sûr, c'est que chaque mois elle a ses menstrues. Donc les savants disent qu'ici il n'y a pas de problème.[39] Quant à l'excuse pour laquelle on a le choix comme le ʿîd, on lui dit : repousse ton jeûne. De même pour le voyage : tu sais que tu veux jeûner deux mois d'affilée, alors repousse le voyage ou bien voyage d'abord et puis jeûne tes deux mois d'affilée. Et Allah est plus Savant.

## 3.4.4. Celui qui est incapable de jeûner

On a dit pour celui qui a tué par erreur qu'il doit donner le prix du sang et libérer un esclave croyant et que s'il n'en trouve pas il doit jeûner deux mois d'affilée. Mais s'il ne peut pas jeûner, comment fait-il par exemple dans le cas d'une maladie incurable l'empêchant de jeûner ?

Certains savants ont dit qu'il doit nourrir soixante pauvres parce qu'ils ont fait l'analogie entre le *kafaratu al-dhihâr*[40] avec le *kafaratu al-qatl* (l'expiation du meurtre). D'autres savants ont dit que cette analogie est fausse, et c'est ce qui est juste. Celui qui a tué par erreur et qui ne peut pas jeûner, il ne fait rien puisqu'il ne peut pas jeûner. Allah dit :

«فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ»

**«Craignez Allah, donc autant que vous pouvez»**[41]

---

[39] C'est-à-dire qu'elle ne reprend pas, et je ne connais pas de divergence sur cela.

[40] C'est-à-dire celui qui dit à sa femme «Tu es comme le dos de ma mère». Là, Allah a dit de libérer un esclave, sinon de jeûner, et s'il ne peut pas, de nourrir soixante pauvres.

[41] Sourate 64, verset 16.

« لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا »

**«Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.»**[42]

**Puisqu'il ne peut pas jeûner alors il reste comme ça. Et on ne peut pas faire l'analogie ici tout simplement car dans le *kafaratu al-dhihâr*, Allah a cité les choses qui remplacent l'esclave s'il n'en a pas et le jeûne s'il n'en est pas capable. Par contre, dans le cas du meurtre involontaire Allah a parlé de l'esclave à libérer et du jeûne s'il ne trouve pas d'esclave. Si vraiment il y avait soixante pauvres à nourrir s'il ne peut pas jeûner, Allah l'aurait dit comme pour le *dhihâr*, mais Il ne l'a pas dit ici !**

Et puis, ceci est un chapitre en rapport avec le sang des gens, c'est différent du *dhihâr* ! Il faut faire attention ! Et quand Allah a parlé du dhihâr, Il a seulement parlé de libérer un esclave, Il n'a pas précisé «croyant» ou «pas croyant». Par contre, dans le meurtre Allah a dit de libérer un esclave croyant. Et les textes qui sont venus spécifier un point, on doit les tenir en compte, vous devez retenir cela. Ici, Allah a clairement dit de libérer un esclave croyant et non pas un esclave mécréant, contrairement au *kafaratu al-dhihâr* où il n'a pas précisé.

Donc ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est qu'il n'y a pas d'analogie à faire puisque les deux choses sont différentes.

## 3.5. Les différents types de meurtres et leurs conditions

On revient à ce que l'imam Al-Shawkani dit : «Il est obligatoire de tuer celui qui a tué une personne de manière volontaire si les héritiers ont choisi cela, sinon ils ont le droit de demander le prix du sang.»

Et ici on va rapidement rappeler que le meurtre est de trois types :

1) **Le meurtre volontraire (*«Qatl al-'amd»*)**

[42] Sourate 2, verset 286.

Il y a deux conditions qui doivent être remplies pour parler de meurtre volontaire en Islam :

- Il faut que le tueur ait l'intention de tuer la personne.
- Il faut qu'il utilise un moyen qui le plus souvent tue.
  *Exemple :* enfoncer un couteau dans le cœur.

**2) Le meurtre involontaire (« *par erreur, qatl al-khatah*»)**

C'est le contraire du meurtre volontaire, donc on ne doit pas retrouver les deux conditions citées ci-dessus :

- Il ne doit pas avoir eu l'intention.
- Il doit avoir utilisé un moyen qui le plus souvent ne tue pas.
  *Exemple :* mettre un coup de poing au nez. Le nez peut se blesser, se casser, mais mourir est très rare. Donc on comprend ici qu'il s'agit d'un meurtre involontaire. C'est comme ce qu'il s'est passé avec le Prophète Moussa (عليه السلام), on dit qu'il était très fort et il a mis un coup de poing à l'homme qui est mort, c'était par erreur.

**3) Le meurtre semi-volontaire (*«Qatl shibhul al-'amd»*)**

Cela ressemble à un meurtre volontaire mais ça n'en est pas un. Ici aussi, il y a deux conditions pour parler de meurtre semi-volontaire :

- Celui qui a tué la personne n'en avait pas l'intention
- Il a utilisé un moyen qui peut tuer comme ne pas tuer
  *Exemple :* lancer un caillou sur quelqu'un, cela peut tuer comme ne pas tuer.

***Remarque :*** comment peut-on connaître l'intention du tueur ? Les savants disent que c'est par les indices. Si quelqu'un enfonce un couteau dans le coeur de quelqu'un et qu'ensuite il dit qu'il ne voulait pas le tuer, on ne prend même pas sa parole en compte, c'est un meurtre volontaire.

Et les savants se sont tous mis d'accord qu'il y a deux types de meurtres : le meurtre involontaire et le meurtre volontaire mais ils ont divergé sur la troisième catégorie (le meurtre semi-volontaire), existe-t-elle vraiment ? Certains savants ont dit que non et qu'il n'y a que les deux catégories de meurtres : le meurtre volontaire et le meurtre involontaire car c'est ce que le Qur'ân a cité. **Et d'autres savants ont dit qu'il y a trois catégories de meurtre (volontaire, involontaire, semi-volontaire), et c'est ce qui est juste.** Et le *dalil* c'est que le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «***Le prix du sang du meurtre volontaire et semi-volontaire..***(ensuite il a cité ce qu'il faut sortir comme prix du sang».[43]

Donc cela nous prouve qu'il y a une autre catégorie de meurtre qu'on appelle le meurtre semi-volontaire. Lorsque le hadith est authentique, on est obligé de travailler avec, on ne peut pas laisser le hadith pour travailler avec la raison. Et la sunnah du Prophète (ﷺ) vient pour expliquer et détailler le Qur'ân. Ce dernier n'a pas tout apporté ! Il y a des choses qui sont dans le Qur'ân et il y a des choses que le Prophète (ﷺ) a ajoutées.

Lorsqu'Allah nous a parlé des femmes qui nous sont interdites, Il ne les a pas toutes citées ! Par exemple, il est interdit d'épouser une femme et sa tante paternelle ou maternelle en même temps. Ceci n'est pas venu dans le Qur'ân, mais dans la sunnah ![44] On ne va pas rejeter cela parce que ce n'est pas dans le Qur'ân!

**Donc ce qui est juste, c'est que nous avons trois catégories de meurtres : le meurtre volontaire, le meurtre involontaire et le meurtre semi-volontaire.**

---

[43] *Sunan Abi Dawûd* (4547) et bien d'autres, authentifié par le Sheikh Al-Albani dans *Sahih Sunan Abi Daoud* (3807) et dans le *Irwa* (2197).

[44] Je précise aussi que j'avais commis une erreur dans l'audio, j'avais dit que l'interdiction d'épouser deux soeurs en même temps n'est pas mentionnée dans le Coran mais plutôt dans la sunna, ceci est une erreur de ma part, c'est bel et bien mentionné dans le Coran, et j'avais corrigé cela en barre de description sous la vidéo. Ce qui n'est pas mentionné dans le Coran c'est le mélange de la femme et sa tante, et c'est ce que j'avais visé dans l'audio en mentionnant la tante mais par erreur d'inattention je m'etais limité à la tante, c'est une erreur aussi de ma part, l'interdiction d'épouser la tante est mentionnée aussi dans le coran, qu'Allah me pardonne pour ces erreurs d'inattention.

## 3.6. Questions diverses

### 3.6.1. Celui qui charge quelqu'un de tuer

Il y a une autre question que les gens doivent comprendre aussi. Si quelqu'un a payé une personne pour tuer une autre personne, qui doit être tué ? Ce qui est juste, c'est qu'on ne tue pas celui qui a donné l'argent car ce n'est pas lui qui a tué. C'est vrai que c'est lui qui a donné l'argent, il est responsable et il a le péché pour cela, mais c'est celui qui a pris l'argent qui a commis l'acte, donc c'est lui qu'on tue. Il est important de comprendre cela.

### 3.6.2. Le médecin qui tue par erreur

Maintenant, concernant le médecin qui tue par erreur par exemple durant l'opération : doit-il payer le prix du sang ? Le Prophète Muhammad (ﷺ) dit dans un hadith authentique :

«***Celui qui va soigner quelqu'un (ou pratiquer la médecine) alors qu'il n'est pas connu comme étant un médecin (ou pour cela), il est garant.***»[45]

Cela veut dire que si quelqu'un est malade et a besoin d'une opération et qu'il se fait opérer par quelqu'un qui n'est pas médecin et pas qualifié pour cela et le tue en faisant ça (ou bien il meurt à cause de cela) : cette personne doit payer le prix du sang et cela rentre dans le meurtre involontaire. On comprend donc de ce hadith que celui qui est connu comme étant un médecin qualifié et commet une erreur dans son opération, il ne paye pas le prix du sang[46] sauf s'il a été prouvé

---

[45] Rapporté par Abou Daoud (4586) et bien d'autres et authentifié par le cheikh Al-albani dans Sahih Abi Daoud (4587).

[46] C'est un avis mentionné par Ibn Chaas le savant malikite dans son livre *'iqd Al-jawahir* 3/1180, et on peut également voir que c'est ce qui est apparent d'une *fatwah* du comité permanent des savants d'arabie (voir *fatwah* du *lajna Ad-da-ima* 24/400), sauf qu'ils précisent que le médecin doit être compétent, il doit bien connaître la maladie pour laquelle il est en train de faire l'opération, et il ne doit pas avoir dépassé les limites. Sauf que j'ai vu certains savants mentionner un consensus sur le fait que le médecin qui se trompe est garant, par conséquent il doit donner le prix du sang, et c'est ce qui est apparent de l'avis d'ibn Al-qayyim, c'est l'avis d'ibn 'Outhaymin aussi, et c'est cet avis-là que je suis si le consensus est prouvé. Par conséquent, le sens du hadith est le suivant : Celui qui n'est pas connu pour la médecine, puis soigne quelqu'un et suite à cela, ce dernier meurt ou perd un membre ou a un mal quelconque dû à son acte, il est garant, qu'il se soit trompé dans ce qu'il a fait ou non lorsqu'il le soignait, car il a fait ce pour quoi il n'est pas

qu'il a fait cela exprès ou bien qu'il y a vraiment eu une négligence de sa part.[47] Et ici on ne doit pas dire «Oui mais s'il n'avait pas été opéré, il ne serait pas mort et souvent les opérations ne fonctionnent pas !» Non, ceci est une parole fausse.

En d'autres termes, si quelqu'un prétend être médecin mais il n'est pas connu comme tel, il n'a pas de diplôme ni n'est qualifié pour cela, s'il tue quelqu'un en effectuant des soins, il doit payer parce qu'il n'est pas connu comme étant un médecin. Donc on retient de ce hadith que celui qui est connu pour être médecin, qui est qualifié, si le patient meurt durant l'opération, il n'a rien à donner.[48] Bien évidemment, il y a des *divisions* qu'Ibn Qayyim a apportées dans son livre «Zad al-ma'ad» au tome 4 à la page 139. Il y en a apportées au moins cinq je pense, vous pouvez y revenir et il a aussi amené des exemples.

### 3.6.3. Le meurtre du sexe opposé

L'imam Al-Shawkani dit : «On tue une femme pour un homme et vice-versa.»

C'est à dire que si une femme tue un homme, on la tue, par consensus des savants. Maintenant, les savants ont divergé sur le cas contraire : si un homme tue une femme (dans le cas du meurtre volontaire), est-ce qu'on le tue ? Certains savants disent qu'on ne le tue pas, mais ce qui est juste comme l'a dit l'imam Al-Shawkani, c'est qu'on le tue, c'est vice-versa. La preuve est la parole de Anas (رضي الله عنه). Au temps du Prophète (ﷺ), une femme a été tuée par un juif, il lui a cogné la tête entre deux pierres. On est venu lui demander alors qu'elle était

---

qualifié. Quant à celui qui est qualifié, compétent, s'il fait ce qu'il est censé faire, il n'a pas été négligent, il n'a pas dépassé les limites, il ne s'est pas trompé, mais suite à son acte le patient est mort, ou a perdu un membre après, ou après l'opération l'endroit de l'opération s'est enflé et le patient est mort ou des choses de ce genre, ici le médecin n'est pas garant, car il a fait ce qu'il devait faire et il ne s'est pas trompé. Quant au cas où le médecin se trompe, ici il est garant, il n'y a pas de différence entre lui et celui qui n'est pas médecin qui tue par erreur ou fait perdre à quelqu'un un membre par erreur ou des choses de ce genre. Et c'est ainsi que plusieurs savants ont expliqué ce hadith, et Allah est le plus savant.

[47] C'est le fait de délaisser ce qui est obligatoire comme par exemple délaisser certains examens impératifs, ou certains médicaments qui devraient impérativement être prescrits et ce qui est semblable à ce genre de choses. De même, il ne faut pas qu'il dépasse les limites,et il s'agit du fait de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire en tant que médecin comme par exemple le fait de donner une dose d'anesthésie supérieure à ce que le patient doit normalement recevoir, ou il incise un endroit qu'il n'a pas le droit d'inciser et ce qui est semblable à ce genre de choses.

[48] Tout en prenant en compte les détails qu'on a précédemment donnés.

couchée qui lui a fait cela en lui citant des noms jusqu'à ce qu'elle fasse signe de la tête en entendant le nom de la personne. Il a été appelé et il a reconnu qu'il avait fait cela. Alors, le Prophète (ﷺ) a pris sa tête et l'a écrasée de la même manière.[49]

Ce qui prouve dans ce hadith qu'on tue un homme qui a tué une femme, c'est que ce juif a tué une femme et le Prophète (ﷺ) l'a tué. Ceci est un *dalil* clair, donc les savants qui ont dit qu'on ne le tue pas n'ont pas de *dalil* clair. Et c'est aussi une preuve montrant qu'on tue la personne de la même manière qu'elle a tué, parce que les savants divergent à ce sujet. Certains ont dit qu'on n'est pas obligé de tuer de la même manière et d'autres disent qu'on doit tuer de la même manière, et c'est ce qui est juste, et Allah est plus Savant parce que le Prophète (ﷺ) a fait cela ici. Donc s'il coupe la tête, on lui coupe la tête, s'il enfonce le couteau, on le lui enfonce aussi.

### 3.6.4. Le meurtre de l'esclave

L'imam Al-Shawkani dit : «et on tue le serviteur pour quelqu'un de libre».

Les savants sont unanimes que si un esclave tue quelqu'un de libre, on le tue. Mais si quelqu'un de libre a tué un esclave, les savants ont débattu. Certains savants ont dit qu'on ne le tue pas, d'autres savants ont dit que si c'est son esclave à lui on ne le tue pas et si c'est l'esclave d'autrui, on le tue, et d'autres savants ont dit qu'on le tue et c'est ce qui est juste.[50] On tue un homme libre qui a tué un esclave [que ce dernier soit à lui ou à autrui]. Le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «***Celui qui tue son esclave, on le tue.***»[51] Le Prophète (ﷺ) n'a pas fait la différence

[49] *Sahih Al-Bukhârî (2413 et 5295), Sahih Muslim (1672).*

[50] C'est l'avis de Saïd ibn Al-musayyib, Al-nakha'i, Qatada, des Dahiriyyah, le Cheikh Mouqbil, le Cheikh Ibn 'Outhaymin, Ibn Taymiyya (voir *Majmou' Al-fatawah* 14/85 à 86).

[51] *Sunan Tirmidhi* (1414) La chaîne de transmission est faible mais se renforce avec d'autres hadiths venus dans d'autres chaînes de transmission. Authentifié par Sheikh Al-Albani.

entre son esclave et celui d'un autre.[52] Quant au hadith qui dit «*On ne tue pas celui qui est libre à cause d'un esclave*», c'est un hadith à problèmes. Et puis, Allah a dit :

«ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ»

«**Âme pour âme**»[53]

Allah n'a pas dit «sauf l'esclave», non. Donc c'est général. Donc on ne peut pas spécifier le verset aux hommes libres sans *dalil*.[54] Et s'il n'y a pas de *dalil* alors on ne peut pas travailler avec cela.

## 3.6.5. Le meurtre du mécréant

L'imam Al-Shawkani dit : «et le mécréant pour le musulman».

Les savants sont tous d'accord que si un mécréant tue volontairement un musulman, on le tue. Mais si un musulman tue un mécrant, le tue-t-on ? Les hanafiiyyah disent qu'on tue le musulman qui a tué un mécréant et la majorité dit qu'on ne le tue pas et c'est ce qui est juste. Cela veut dire que si un musulman tue un non musulman, on ne le tue pas, même si c'est volontaire, mais il devra donner le prix du sang. Il y a un texte clair qui est venu sur le sujet. Le Prophète (ﷺ) a dit :
«***On ne tue pas le musulman à cause du mécréant.***»[55]

---

[52] Je ne sais pas comment j'ai pu dire cela, où est-ce que j'avais la tête, ce qui est apparent du hadith c'est qu'il parle de l'esclave de la personne. L'argument ici contre ceux qui font la différence entre l'esclave d'autrui et l'esclave de la personne est donc le verset même si il y a une version du hadith où il est dit : "Celui qui tue un esclave" rapportée par Al-dhahabi dans *Mou'jam Al-chouyoukh* 2/215. Mais on peut aussi dire que si on peut tuer l'homme libre s'il tue son propre esclave, cela veut dire que le tuer s'il tue l'esclave d'autrui à fortiori comme le dit le Cheikh Ibn 'Outhaymin dans son explication de *boulough Al-maram*.

[53] Sourate 5, verset 45.

[54] Peut-être qu'on pourrait se servir du raisonnement a contrario du hadith pour restreindre le verset, mais cela reste discutable.

[55] *Sahih Al-Bukhârî* (111 et 6915) et *Sahih Muslim (1370)*. Hadith d'Ali Ibn Abi Talib et Abu Hurayrah dans d'autres versions.

Donc ceux qui ont dit qu'on doit le tuer sont passés à côté.[56]

## 3.6.6. Le meurtre d'un parent[57]

Ensuite, l'imam Al-Shawkani dit : «et la branche pour la base et non le contraire»[58]

Si un enfant tue son père ou sa mère, on le tue. Mais si un père tue son fils, ce qui est juste c'est qu'on ne le tue pas, que ce soit volontaire ou pas. Le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit :

«***On ne tue pas un père pour son fils.***»[59]

Certains savants ont parlé de la sagesse en cela. Beaucoup de savants disent que c'est parce que c'est son propre fils, c'est lui qui l'a mis au monde, par conséquent il est difficile qu'un père tue son fils volontairement. Mais dans tous les cas, qu'on sache ou non la sagesse pour laquelle Allah a décrété qu'on ne tue pas le père qui a tué son fils, tout ce que nous savons ici c'est que le texte est authentique et que le Prophète (ﷺ) l'a dit. On dit :

«سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»

«**Nous avons entendu et obéi.**»[60]

Donc il n'y a pas à venir apporter beaucoup de *tafsilât* [détails] en disant «peut-être ceci, peut-être cela», pour tout cela, on n'a pas un texte clair. On a un texte qui est clair, le mieux pour nous est de nous limiter à celui-ci. On se soumet à la sentence d'Allah *subhanahu wa ta'ala* et il n'y a pas à ramener le *'aql* [la raison].

---

[56] Même si les hanafiyyah se sont basés aussi sur certains textes. Peut-être qu'on parlera de ce sujet en détail une autre fois.
[57] Voir plus de détails au point 3.7. p.56.
[58] C'est-à-dire qu'on tue la branche si elle a tué la base.
[59] Tirmidhi (1401) Ahmed (346), Ibn Majah (2661), authentique. Authentifié par le Sheikh Al-Albani dans le *irwah* 7/269.
[60] Sourate 2, verset 285.

## 3.6.7. Le talion sur les membres

Ensuite, l'imam Al-Shawkani dit : «Le talion vient (est appliqué) aussi sur les membres(*) et les blessures tant que c'est possible»

(*) C'est-à-dire que les peines ne sont pas uniquement sur le meurtre mais aussi sur les membres. Si tu coupes mon doigt, on coupe aussi ton doigt. Si tu as percé mon œil, on perce aussi le tiens. Et ça, on le met dans le chapitre des *djourouh* [blessures] qui est très important et aussi parmi les plus complexes et on détaillera cela quand on parlera des *diyât* [prix du sang]. Mais ici, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a deux catégories de membres :

1) **Les membres pour lesquels on peut clairement appliquer le talion.**

   *Exemples :* si quelqu'un coupe ton pouce volontairement, on peut couper le sien également ou si quelqu'un perce ton œil, on perce son œil aussi.[61]

2) **Des membres pour lesquels on ne peut appliquer le talion de manière égale au risque de faire plus ou moins que ce qui a été infligé.**

   *Exemple :* quelqu'un a enfoncé un couteau dans le ventre de quelqu'un mais sans mettre beaucoup de force et la personne n'est pas morte. Si on lui enfonce à son tour le couteau, il y a un risque, car tout dépend de la force de celui qui a enfoncé le couteau et de la force de celui qui reçoit le couteau. Il se peut qu'on enfonce davantage.

   Ici, les savants parlent de ce qu'on appelle «*al-'arch*». C'est quoi ? On va regarder dans la Législation ce que l'Islam a prévu pour cela, et on parlera de cela dans le livre des *diyât*. Par exemple, quelqu'un a cassé l'os de l'autre, ou bien il a tapé quelqu'un et un os s'est déplacé. Est-on sûr que si on lui fait la même chose, l'os se déplacera aussi ? Donc on ne peut pas appliquer le talion ici. Alors, on regarde ce que l'Islam a prévu pour cela

[61] Et je vous disais tout au long des cours que c'est là que vous allez comprendre que c'est l'Islam qui a vraiment préservé la vie des gens car comment vas-tu aller percer l'oeil de l'autre sachant qu'on percera ensuite le tien ? Et cela servira également de leçon pour les autres. L'Islam est clair.

dans la Législation. On appelle cela «*al-'arch*». On reparlera de tout cela dans le chapitre des *diyât* in shâa Allah.

Donc, ça c'est ce qu'il faut retenir pour les membres. Si tu perces un oeil à l'autre, il y a le talion : soit on te perce l'œil, soit tu fais sortir ce que l'Islam a prévu que tu fasses sortir pour l'œil de quelqu'un.

### 3.6.8. Les mécréants qu'il n'est pas permis de tuer

Il y a un point sur lequel je voudrais revenir ici. Quand on a dit que si un musulman tue un mécréant, on ne le tue pas, il faut faire attention : cela ne veut pas dire qu'un musulman doit tuer un mécréant, non ! Il faut faire la différence. Il y a d'une part l'interdiction, et de l'autre ce qui découle du fait d'enfreindre à cette interdiction. Il n'est pas permis de tuer des catégories de mécréants (qu'on va citer), c'est *haram*. Maintenant, s'il le fait quand-même, on ne le tue pas pour ça mais il doit donner le prix du sang, si bien-sûr ce ne sont pas des mécréants qui combattent l'Islam.

Les mécréants qu'il n'est pas permis de tuer sont :

1) Un ***dhimmi*** : celui dont Allah a dit de donner la *jizyah*, c'est-à-dire une somme que le mécréant juif ou chrétien[62] donne lorsque les musulmans ont acquis une terre et que ces derniers proposent soit l'Islam, soit la *jizyah* (la capitation) et restent sur cette terre, soit la mort. Il est interdit à tout musulman de tuer ces mécréants qui restent sur cette terre islamique et qui donnent la capitation.

2) Le ***mou'âhad*** : c'est un mécréant avec qui on a conclu un pacte de non-agression. Il est interdit à tout musulman d'attaquer ce mécréant en raison du pacte qu'on ne doit pas trahir.

3) Le ***mousta'man*** : ceux qui entrent dans une terre islamique et à qui on donne la sécurité.

[62] Ceci est encore un autre débat entre les savants : la capitation vaut-elle également pour les *majus* et tout mécréant mais ici il faut déjà retenir que ce qui est juste clairement c'est que la capitation est seulement pour les juifs et les chrétiens et les *majus*.

On n'a pas le droit de tuer ces trois catégories de mécréants. Et comme disent les savants aujourd'hui : le simple fait qu'un pays islamique te donne le visa montre qu'il te donne la sécurité, que tu es un *mousta'man* et qu'aucun musulman n'a le droit de te tuer ici contrairement à ce qui se passe dans le monde où certains tuent des mécréants dans des pays musulmans en disant qu'ils doivent sortir. *Yâ akhî*, ils sont rentrés là par qui ?! Ils sont *mousta'man*, on leur a donné le visa et se sont installés et toi tu veux venir les tuer ?! Sur quelle base ? Tout cela, c'est l'ignorance ! C'est parce que les gens n'ont pas maitrisé le chapitre du *jihâd*, ils sont embrouillés et de même Sheytan est en train de faire des insufflations aux gens.

Donc ça ce sont les trois catégories de personnes parmi les mécréants qu'on n'a pas le droit de tuer et le Prophète (ﷺ) l'a interdit catégoriquement, il y a des hadiths sévères qui sont venus en ce sens-là. Mais s'il arrive quand-même qu'un musulman tue une de ces catégories de personnes malgré l'interdiction, tue-t-on ce musulman ? Non, on ne le tue pas mais il a le péché car le Prophète (ﷺ) a dit :

«***On ne tue pas le musulman à cause du mécréant.***»

C'est très important pour le musulman de comprendre ces principes-là car la compréhension de la religion est très importante. Si quelqu'un n'a rien compris de sa religion, c'est vraiment grave.

Ça, c'est ce que je voulais rappeler parce que les gens comprennent toujours mal. «Comme on ne tue pas le musulman qui tue un mécréant on va aller tuer les mécréants, il y a le frère Muhammad Wora qui a dit que..», non, ça c'est l'ignorance ! Et puis il faut toujours revenir aux livres des savants sinon on va s'égarer.

## 3.6.9. L'unanimité de la famille[63] est requise dans le talion

Ensuite, l'imam Al-Shawkani dit : «Si un seul des héritiers pardonne, on ne peut plus le tuer.[64] Ils doivent à ce moment prendre le prix du sang»

[63] Ceux qui doivent hériter.
[64] Contrairement au prix du sang qui ne tombe pas même si un des héritiers ne veut plus sa part, on donnera aux autres leur part.

Donc si un membre de la famille pardonne, on ne peut plus le tuer mais il doit donner le prix du sang qui ne tombe pas même si un membre de la famille lui pardonne car dans le prix du sang il y a un partage qui se fait, tandis que dans le meurtre ce n'est pas un partage, on ne peut pas partager cela.

Ensuite, il dit : «Si à l'intérieur [chez les parents du défunt], il y a un enfant, on attend jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté [pour appliquer la loi du talion].»

Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Puisqu'il fait partie des gens qui doivent décider, mais n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, on ne peut pas prendre son avis car il est petit (par exemple à trois ans que va-t-il dire ?). Donc on attend qu'il puisse avoir l'âge de la puberté et à ce moment on lui demande son avis. Regardez ce que l'Islam fait, *subhan Allah* !

Mais si durant ce temps le tueur meurt (par exemple dû à une maladie), il n'y a plus de meurtre ici et la famille doit demander le prix du sang aux parents du tueur (on verra de quels parents il s'agit).

## 3.6.10. Celui qui a causé sa propre mort

Ensuite, il dit : «Si quelqu'un a causé sa propre mort, il n'y a rien à faire pour lui.»

C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation ou de prix du sang à donner pour lui. Quelqu'un a posé la question au Sheikh Al-Albani (رحمه الله) : «Si quelqu'un conduit le train et que quelqu'un se jette devant les railles pour se suicider, qu'est-ce que le conducteur a à donner ?» Le Sheikh Al-Albani a répondu en disant qu'il n'a rien à donner. Il est rapporté qu'un compagnon a cassé des dents[65] de quelqu'un qui est venu se plaindre auprès du Prophète (ﷺ) afin de recevoir le prix du sang. Il (ﷺ) a répondu : «***Il n'y a pas de prix du sang pour toi.***»[66] Et le Prophète (ﷺ) a encore dit : «***Si quelqu'un vient chez toi et cherche peut-être à te voler et que tu perces son oeil, tu n'as rien à donner.***»[67]

---

[65] Dans l'audio numéro 3, j'avais dit «il a coupé des doigts», mais c'est plutôt des dents, il a cassé des dents, c'était une erreur de ma part.

[66] *Sahih Al-Bukhârî (6892).*

[67] *Sahih Al-Bukhârî (6888),* je n'avais pas cité le hadith textuellement, c'était selon le sens, et j'y avais ajouté un commentaire dans le hadith qui est «et cherche peut-être à te voler», sinon le hadith ne

De même, si quelqu'un veut te tuer ou te frapper et que toi tu as percé son œil en essayant de te défendre, on ne te perce pas l'œil car c'est lui-même qui a cherché cela. Même si tu le tues en te défendant, on ne te tue pas parce qu'il voulait te tuer et tu t'es défendu.

Ensuite, il dit : «Les blessures aussi, s'il y a une possibilité.»

Pourquoi dit-il «s'il y a une possibilité» ? Parce qu'il y a des membres pour lesquels il est difficile d'appliquer le talion comme celui qui enfonce le couteau à la cuisse. Ici, on ne rend pas parce qu'on ne peut pas rendre exactement de la même manière. Il se peut qu'en enfonçant, la blessure soit plus ou moins grave. À ce moment-là, on fait le «'arch», et on a déjà expliqué ce que c'est.[68]

## 3.6.11. L'acolyte du meurtrier

L'imam Al-Shawkani continue en disant : «Si quelqu'un a attrapé une personne et qu'un autre le tue, c'est le tueur qu'on tuera. Quant à celui qui l'a attrapé, [il a certes un péché mais] on va juste l'enfermer.»

Qu'est-ce que cela veut dire ? Imaginons que deux personnes veulent tuer quelqu'un. L'un l'attrape et l'autre enfonce le couteau. L'imam Al-Shawkani dit que c'est celui qui a enfoncé le couteau qu'on tue, quant à l'autre on l'enferme juste mais il a le péché. Et c'est là qu'il y a une divergence entre les savants sur le sujet : celui qui l'a attrapé est-il considéré également comme tueur du fait qu'il ait aidé l'autre ? Certains ont dit que oui et que donc on le tue, et d'autres ont dit que non, il a aidé mais il n'a pas tué, c'est plutôt l'autre. C'est comme quelqu'un qui aide par la parole parce que l'aide peut être physique comme verbale, on ne va pas le tuer car il a incité, non, c'est l'autre qu'on va tuer.

---

mentionne pas cela, le hadith stipule ceci : «***Si quelqu'un jette un coup d'oeil (regardant secrètement) dans ta maison sans ta permission, et que tu lui jettes une pierre et lui détruis les yeux, tu n'as aucun problème pour cela***» et dans certaines versions «***il n'y a pas de prix du sang ni de loi du talion pour lui***» (Ahmed (243), Ibn hibban (6004), Al-nassai dans le *moujtaba* (4860), et dans *Al-koubra* (7036), et authentifié par le Cheikh Al-Albani, et dans le *Sahih Muslim* (2158) nous trouvons même la permission de détruire son œil, tout ceci réfute ceux qui ont voulu expliquer le hadith en disant que c'est juste le péché qui est infirmé, pas le prix du sang. Ceci est faux ! Car on ne peut pas permettre de détruire son œil pour après ordonner de payer le prix du sang ou encore appliquer la loi du talion. De plus, il y a un texte clair !

[68] Voir point 3.6.7 p.48.

C'est pourquoi les savants parlent souvent du sujet de celui qu'on va tuer. Par exemple, s'il y a dix personnes qui se sont arrangées pour tuer une personne, est-ce qu'on doit tuer chacun d'eux ? Certains savants ont dit qu'on tue chacun d'eux s'il a été prouvé que tous les dix l'ont tué par exemple chacun en enfonçant le couteau, et ce si les parents décident de les tuer.

Et les savants ont aussi parlé du cas par exemple de deux personnes qui viennent taper une autre personne et l'un d'eux enfonce le couteau au ventre et l'autre l'enfonce à la cuisse. Ici, celui qui a tué est celui qui a enfoncé au ventre, on le fait rentrer dans le meurtre volontaire contrairement à l'autre qui ne rentre pas dans le meurtre parce qu'il a enfoncé le couteau à la cuisse.

## 3.6.12. Rappel sur la différence entre le meurtre volontaire et le meurtre involontaire

Ensuite, le Sheikh dit : «Dans le meurtre involontaire, il y a le prix du sang[69] et l'expiation.»

Donc celui qui tue involontairement [ou par erreur] a premièrement le prix du sang à donner à la famille du défunt et deuxièmement il doit faire l'expiation qui est libérer un esclave croyant et s'il n'y en a pas, il jeûne deux mois d'affilée. Et à notre époque c'est difficile de trouver un esclave. Donc si quelqu'un a fait un accident de voiture et qu'il a tué quelqu'un en le tamponnant, il doit jeûner deux mois d'affilée et donner le prix du sang.

Ensuite, le Sheikh dit : «Et le meurtre involontaire est différent du meurtre volontaire.»

Et on a déjà dit que dans le meurtre volontaire soit la famille du défunt demande le prix du sang, soit ils demandent qu'on tue le meurtrier, soit ils pardonnent. Et on a dit que l'expiation est uniquement pour celui qui a fait un meurtre involontaire, quant à celui qui fait un meurtre volontaire, ce qui est juste c'est qu'il n'a pas d'expiation à faire parce qu'il n'y a pas une preuve claire montrant que la personne a une expiation à faire. Lui, n'a que deux choses : soit on le tue,

[69] Et on a dit que c'est cent chameaux et on en parlera plus en détails au cours prochain in shâa Allah.

et si la famille du défunt décide de ne pas le tuer, on leur donne le prix du sang, dans le cas contraire ils lui pardonnent.

## 3.6.13. L'enfant et le fou qui commettent un meurtre

Ensuite, le Sheikh dit : «[ou de l'enfant, ou du fou, le prix du sang est sur les parents et il s'agit ici des hommes du côté paternel]».
Ici, l'imam Al-Shawkani veut nous faire comprendre que si un petit enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté tue quelqu'un, cela rentre dans le meurtre involontaire même s'il l'a fait volontairement, on ne le tue donc pas. Le Prophète (ﷺ) a dit : «***La plume a été levée sur trois personnes***», parmi eux, il y a le «**l'enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la puberté**». Donc si un petit enfant a tué quelqu'un d'une manière quelconque, on ne le tue pas par consensus.[70]

De même pour le fou : s'il tue quelqu'un, on ne le tue pas et il n'y a pas de compensation pour lui à faire, comme le Prophète (ﷺ) a dit concernant les trois personnes sur qui la plume a été levée : «***le fou jusqu'à ce qu'il ait la raison.***»
Donc si un fou tue quelqu'un, on n'applique pas la sentence. Mais il faut faire attention ici, comme nous disent certains savants : aujourd'hui on voit dans certains pays des personnes tout à fait normales tuer des gens et ensuite aller dans une institution afin de prendre un papier attestant qu'ils sont fous alors que tout le monde sait qu'ils ne sont pas fous ! Ça, ce n'est pas permis ! On parle du sang de quelqu'un, de la vie de quelqu'un ! C'est très très dangereux !

Il y a aussi une divergence des savants sur le cas du petit enfant qui tue (rappelons qu'on ne le tue pas, de même pour le fou). Le problème, c'est que s'il tue par erreur, doit-il faire l'expiation (donc prendre un esclave de ses biens) ? Il y a une divergence des savants par rapport à cela.

## 3.6.14. Le meurtre du foetus

La dernière question qu'il faut comprendre, c'est le *jânîn* : si quelqu'un se bat avec une femme enceinte et la frappe au ventre et à l'accouchement l'enfant est mort, que doit-il faire ? Les savants disent qu'il doit faire sortir la moitié du

[70] Ibn Qoudamah mentionne ce consensus dans le *Moughni* 8/226.

dixième de cent chameaux, par conséquent il va faire sortir cinq chameaux comme prix du sang. Et là aussi les savants ont divergé : qui est celui qui va donner ces cinq chameaux ? Est-ce toujours les *'âsabah* (les hommes du côté paternel) ? Certains ont dit que c'est toujours eux. D'autres disent que c'est le meurtrier lui-même qui s'occupe et cela et ils ont dit que les 'âsabah s'occupent uniquement du meurtre involontaire mais dans un tel cas, c'est lui-même qui donne les cinq chameaux.

## 3.6.15. Celui qui tombe dans un puits

Une question se pose ici. Si quelqu'un a creusé et a mis un puits et que quelqu'un est passé par là, il est tombé et est mort, le propriétaire du puits en est-il responsable ? Certains disent que s'il a fait le puits dans un endroit où les gens ont l'habitude de passer ou bien dans la propriété d'une personne sans permission, alors il est garant de cela.

S'il a mis le puits chez lui ou dans son jardin et que quelqu'un rentre sans sa permission et tombe dans le puits, ici il n'est pas garant. Maintenant, si la personne rentre avec la permission du propriétaire, certains savants disent que si le puits est apparent (il est vu de tous), il n'est pas garant. Mais si c'est un puits caché qu'on ne voit pas bien, certains savants disent qu'il est garant, responsable de cela. Bien évidemment, il y a beaucoup de détails par rapport à ces questions-là.

Si quelqu'un tombe dans un puits sans mourir et qu'une autre personne tombe sur lui et meurt finalement, les savants disent que le deuxième qui est tombé est responsable de cela. Et Allah est plus Savant.

## 3.6.16. L'ouvrier qui meurt par accident en travaillant

Un autre cas. Si tu a pris quelqu'un pour faire un travail, par exemple te faire un puits ou peindre à la maison, et qu'il a pris des échelles et qu'il est tombé et en est mort, ou bien tu as pris quelqu'un pour te construire une maison et il en meurt, qui est responsable de cela ? Ibn Qudama par exemple a rappelé dans le «*Mughni*» au tome 12 à la page 93 que celui qui a demandé de venir faire ce

travail n'est pas responsable et n'a donc rien à donner puisque la personne a accepté de faire ce travail.. Et ceci est l'avis de 'Ata, de Zuhri, de Qatada et bien d'autres.

### 3.6.17. Mourir par peur

Les savants parlent aussi d'une autre question ici. Si quelqu'un pointe une épée, un couteau ou même un fusil devant une personne au niveau du visage et que ce dernier meurt par peur, Ibn Qudama dit dans le «*Mughni*» au tome 12 à la page 100 qu'il est responsable. Et d'autres disent que s'il perd la raison et devient complètement fou à cause de la peur, il y a le prix du sang à donner.

Bref, ce sont des questions qui demandent un peu plus de détails mais ici on donne juste les jugements de manière générale pour que les gens aient une idée.

### 3.6.18. Les accidents de voiture

Ici, on a aussi un problème important : les accidents de voiture. Si deux voitures se cognent et qu'il y a des morts, qui doit payer ici ? Les savants disent que celui qui a été la cause de cet accident est responsable. Si l'erreur provient du conducteur, c'est lui qui est responsable, il a le prix du sang à donner et l'expiation à faire (jeûner deux mois d'affilée) car cela rentre dans le meurtre involontaire.

Si maintenant l'erreur provient des deux voitures, les savants disent que chacun doit donner le prix du sang et faire l'expiation.

## 3.7. L'avortement

Les savants ont aussi parlé du cas de l'avortement. Beaucoup de savants disent que la personne qui avorte n'a pas de prix du sang à donner ni d'expiation à faire. D'autres comme Ibn Hazm ont dit que c'est considéré comme un meurtre volontaire donc cela prend le jugement du meutre volontaire. Ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est qu'il n'y a pas d'expiation à faire. Même si on dit que c'est un meurtre volontaire, on a déjà dit qu'il n'y a pas d'expiation dans ce cas.

L'expiation est pour celui qui fait un meurtre par erreur. Et le Sheikh Abdel 'Aziz Ibn Baz, le Sheikh Al-Fawzan et le Sheikh Bakr Abu Zayd ont dit que comme c'est un meurtre volontaire, il n'y a pas à d'expiation, mais si c'est un meurtre par erreur, elle doit faire l'expiation.

Et il faut déjà savoir qu'il n'est pas permis d'avorter. Quant à ceux qui disent qu'on peut avant quarante jours parce qu'il n'y a pas encore l'esprit, tout cela n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est qu'il est interdit d'avorter sauf vraiment s'il a été prouvé que cette grossesse peut causer un mal à la personne et qu'elle peut mourir. Et même là, il y a des savants qui disent qu'elle doit encore patienter, surtout si on leur dit que l'enfant est mal formé parce que beaucoup de femmes avortent car on leur dit que l'enfant est mal formé ou bien parce qu'il a peu de chance de vivre et des trucs comme ça. Mais les savants disent qu'elle doit avoir une bonne idée de son Seigneur et toujours espérer qu'Allah facilite même si les médecins disent ceci ou cela. Elle ne doit pas directement se fier à cela, elle peut toujours patienter et Allah peut faciliter et l'enfant sort sans aucun problème.

Bref, où voulais-je en venir ? Nous avons parlé de l'avortement. Les savants disent qu'elle doit donner le prix du sang car elle a tué un être. Dans nos pays, les gens négligent et ne posent même pas de question sur cela et aussi beaucoup de gens n'enseignent pas cela, ce qui fait que les gens font ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que je reviens sur cela ? Si la femme avorte et que ce qui sort est du sang, la majorité des savants disent qu'elle n'a pas de prix du sang à donner. L'imam Al-Shinqîtî (رحمه الله) dit dans son tafsîr «*Adwa al-Bayân*» qu'il y a même un consensus des savants sur ce point mais ce qui est juste c'est qu'il n'y a pas de consensus car il y a des savants tels qu'Ibn Hazm dans le «*Muhalla*» qui disent que même si c'est du sang qui sort et que l'enfant n'est pas encore formé, elle doit donner le prix du sang.[71]

[71] Bien évidemment, les savants divergent sur le fait que la parole d'Ibn Hazm soit considérée ou pas dans la science des fondements lorsque les savants traitent de la question du consensus par exemple. Mais l'avis qui est juste, comme disent Ibn Taymiyya, l'imam Al-Shawkani et d'autres, c'est que l'avis d'Ibn Hazm est considéré. La parole des *dhahiriyya* est prise en considération mais pas dans tout car il y a des fondements qu'Ibn Hazm a vraiment contredits comme l'analogie où on ne prend pas sa parole en considération. Mais dans les questions connues sa parole est prise en considération et cela ne veut pas dire que sa position est forcément juste. Et dans les livres de jurisprudence vous verrez toujours que les savants ramènent les avis d'Ibn Hazm.

Si elle avorte et que c'est du sang mais qui a déjà commencé à devenir une boule, ici aussi les savants disent qu'il n'y a pas de prix du sang à donner. Certains savants disent qu'on va regarder s'il n'y a pas déjà de formes. Si on voit déjà un peu de formes, certains savants disent qu'elle doit donner le prix du sang.

Si elle avorte et que l'enfant est déjà un peu formé, beaucoup de savants disent qu'elle doit donner le prix du sang. Maintenant, qu'est-ce le prix du sang ? Si l'enfant sort déjà mort, elle doit donner ce qu'on appelle «*al-ghurrah*», c'est-à-dire la moitié du dixième du prix du sang qui est à la base de cent chameaux, donc ici cinq chameaux. Maintenant, si l'enfant sort vivant lors de l'avortement et meurt par la suite et qu'il est prouvé que c'est dû à ce que la mère a pris pour que l'enfant meurt, alors la mère doit donner le prix du sang complet d'un musulman, c'est-à-dire cent chameaux. C'est pour cela que je disais qu'on ne doit pas blaguer ! C'est un chapitre important ! Et cela n'a rien à voir avec le fait que ce soit un pays où on applique la *sharî'a* ou pas ! Ce n'est pas parce que c'est un pays de *kufr* qu'il n'y aurait pas d'expiation à faire ni de prix du sang à donner !

Si l'enfant qui est mort après la naissance est une fille, son prix du sang est de cinquante chameaux, soit la moitié du prix du garçon pour qui c'est cent chameaux parce que le prix du sang de la femme est différent de celui de l'homme et on détaillera cela in shâa Allah.

Si deux femmes se battent et que l'une est enceinte et perd son enfant suite aux coups au ventre de l'autre femme, cette dernière doit donner «*al-ghurrah*», donc cinq chameaux.[72] Mais si l'enfant sort vivant mais finit par mourir suite aux coups reçus par la femme par exemple, ici cette dernière doit donner le prix du sang complet du musulman, c'est-à-dire cent chameaux, et faire l'expiation.

Maintenant, si elle a des jumeaux dans le ventre, ou des triplés ? Ici, la personne va donner le «*ghurrah*» (c'est-à-dire la moitié du dixième du prix du sang qui est à la base de cent chameaux, donc ici cinq chameaux) pour chaque enfant qui est mort (donc cinq, cinq, cinq) et avec les détails dont on a déjà parlé (par exemple le cas où l'enfant meurt après la naissance).

[72] Voir hadith dans le *Sahih Bukhârî*.

Si quelqu'un nous dit : «Elle a tué son propre enfant et on a dit que le papa qui tue son enfant, on ne le tue pas, de même pour la maman chez certains savants, alors comment se fait-il qu'elle doive encore payer le prix du sang ?» Ici, il n'y a aucun problème. Tout d'abord, il y a un hadith qui est clair là-dessus. D'après 'Umar Ibn Al-Khattab (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit : «***On ne tue pas le père pour son enfant.***»[73] On va voir qu'il y a une divergence concernant «al-wâlid» car certains savants disent que cela englobe le papa et la maman (puisqu'on dit «*al-wâlidayn*») et d'autres disent que cela concerne uniquement le papa.

Il y a aussi une divergence sur l'authenticité du hadith car il est rapporté par l'intermédiaire de Hajjâj Ibn 'Ata d'après 'Amr Ibn Shou'ayb jusqu'à 'Umar Ibn Al-Khattab (رضي الله عنه). Mais en réalité il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission parce qu'il y a Hajjâj, il est *mudallis* et il a fait le «*'an 'ana*» mais Ibn Lahya l'a suivi dans le *musnad* de l'imam Ahmad et il a dit clairement qu'il l'a entendu. Maintenant une autre question se pose : on dit qu'Ibn Lahya n'a pas entendu de 'Amr d'Ibn Shou'ayb. Ces deux ont été suivis par Muhammad Ibn Ajlân qui est *sadouq* (on a déjà beaucoup parlé de lui dans certains de nos cours si vous vous rappelez, notamment dans les cours sur la prière). Et cela a été rapporté par Ibn Jaroud, Bayhaqî, et Muhammad Ibn Ajlân qui rapporte de 'Amr Ibn Shou'ayb.

Le hadith est également venu dans le *mouwatta* de l'imam Malik même si là-bas ce n'est pas la même histoire car c'est le parent qui a tué son enfant et 'Umar Ibn Al-Khattab a dit qu'il devait donner le prix du sang et non qu'il devait être tué. Et le hadith est également venu par un autre intermédiaire dans le *Musnad* de l'imam Ahmad d'après Mujâhid, d'après 'Umar. Mais en vérité Mujâhid n'a pas entendu de 'Umar, donc c'est faible aussi. Et il y a une autre version qui est venue dans le *Mustadrak* d'Al-Hâkim et cette version aussi a quelques remarques.

Mais quand on prend toutes ces chaînes de transmission, la moindre des choses est que ce hadith est hassan li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il est bon parce que toutes ces chaînes se renforcent. On a déjà expliqué qu'un hadith faible peut se renforcer, mais il y a des conditions : il ne faut pas que la faiblesse soit forte, il

[73] Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah, authentifié par l'imam Bayhaqî, le Sheikh Al-Albani et bien d'autres.

ne faut pas qu'il y ait un menteur, un *matrouk*, etc comme c'est connu chez les savants du hadith. Bref, ce hadith est *hassan*.

De ce hadith, on retient que si un papa ou une maman (bien évidemment on verra qu'il y a divergence) tue son enfant volontairement, on ne tue pas le papa ou la maman et ceci est l'avis de la majorité des savants : des quatre imams, Ishaq, Awza'i, Thawri et leur dalil est ce hadith qu'on vient de citer. Et d'autres savants tels qu'Ibn Nafi' et Ibn Mundhir ont dit qu'on tue car ils disent que les versets venus dans le Qur'ân sont généraux.

D'autres font un détail en disant que si le parent égorge l'enfant par exemple ou bien si on est convaincu que le meurtre a été fait volontairement, alors on le tue, et dans le cas contraire, non. Mais ce qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants du moment où le hadith est authentique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne tue pas le parent qu'il ne doit pas donner le prix du sang. Ne pas tuer est une chose, donner le prix du sang en est une autre.

Une autre divergence : Est-ce que le grand-père a le même statut que le papa sur cette question ? Ce qui est plus proche, c'est que le grand-père prend aussi le même statut que le papa.

Maintenant le problème est sur la maman : si elle tue son enfant, la tue-t-on ou pas ? Chez les hanâbilah (et ce qui est connu chez l'imam Ahmad), la maman a le même statut que le papa, donc on ne la tue pas, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i aussi parce qu'ils disent que la maman fait partie des «*ahad walidayn*» et le hadith dit «*al-wâlid*» qui englobe aussi la maman et son droit sur l'enfant est aussi grand ! Et il y a une version de l'imam Ahmad où il dit qu'on tue la maman. Mais ce qui est plus proche, et Allah est plus Savant, c'est que la maman et le papa ont le même jugement parce que le hadith a dit «*al-wâlid*» et ce qui est apparent c'est que même la maman rentre dans ce mot.

Bon maintenant il y a des savants qui ont amené des sagesses sur le fait qu'on ne tue pas le parent qui tue son enfant en disant que ce sont eux qui ont élevé leur enfant, ou bien le hadith qui dit «***Ton argent et toi appartenez à votre papa***», etc. Ça, ce sont des sagesses mais ici nous parlons de la sentence.

Il y a aussi le problème de l'enfant qui tue son parent. A-t-il lui aussi le même jugement ? La majorité dit qu'on le tue parce qu'il n'y a pas un texte qui vient excepter le cas de l'enfant. Ici on parle de celui qui tue volontairement parce que celui qui tue par erreur n'est pas tué mais il doit faire sortir le prix du sang et il a également l'expiation à faire. Certains savants disent qu'il y a même consensus sur le fait qu'on tue l'enfant qui a tué son parent volontairement. Il y a une version de l'imam Ahmad où il dit qu'on ne le tue pas, par contre. Mais ce qui est juste est l'avis de la majorité des savants qui disent qu'on tue l'enfant qui tue son parent.

Ici on a un dalil qui exclut le papa et la maman (avec la divergence sur la maman), mais où est le dalil qui exclut l'enfant également du jugement général ? Il n'y en a pas, donc on reste sur la base.

Alors, je reviens à notre problème. Si quelqu'un nous dit «Vous avez dit qu'on ne tue pas la maman qui tue son enfant, mais pourquoi doit-elle donner le prix du sang ? On doit aussi dire alors qu'elle ne donne pas le prix du sang !» Ici on dit non. Donner le prix du sang est une chose, être tué parce que tu as tué quelqu'un volontairement en est une autre. C'est comme on a dit dans le hadith de Bukhârî : «***On ne tue pas le musulman à cause du mécréant.***» Donc si un musulman a tué un non musulman même volontairement, on ne le tue pas (et beaucoup de gens ne savent pas cela). Mais est-ce qu'ici il n'y a pas de prix du sang à donner ? Donc est-ce parce qu'on ne tue pas ce musulman qu'il n'a pas de prix du sang à donner ? Il a le prix du sang à donner ! Et on a déjà expliqué ce qu'il faut faire s'il s'agit de mécréants qui combattent l'Islam ou s'ils ne combattent pas l'Islam.

Maintenant, à qui la maman qui a tué son enfant donne-t-elle le prix du sang ? Elle doit donner cela aux héritiers. Si quelqu'un nous dit «Un bébé a des héritiers ?!», nous disons oui ! Son père fait partie des héritiers (le père hérite de son fils et le fils hérite de son père), ses frères également, ses sœurs aussi. Et elle-même n'a rien là-dedans.

## 3.8. La première chose qu'Allah jugera entre les gens au Jour Dernier sera les problèmes de sang

Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le prix du sang et les blessures. Mais avant, je voudrais rappeler un point important et je pense que nous avons déjà détaillé cela mais il faut que nous y revenions pour encore mieux éclaircir. Je disais que dans la loi du talion, si quelqu'un a lui-même causé sa mort, il n'y a pas de loi du talion à appliquer ici. Qu'est-ce que cela veut dire ? On a pris l'exemple de celui qui se jette devant un train. Le chauffeur du train klaxonne et lui refuse de quitter et cette question fut posée au Sheikh Al-Albani (رحمه الله) qui a clairement dit que ce conducteur n'a rien à payer même s'il écrase cette personne car c'est elle-même qui s'est jetée.

Et il y a beaucoup de preuves attestant de cela. On avait apporté l'exemple du compagnon qui a mordu l'autre et lorsqu'il a retiré sa main, celui qui a mordu a perdu ses dents (deux d'en haut et deux d'en bas) et il s'est fâché alors que c'est lui qui a mordu l'autre et il est venu voir le Prophète Muhammad (ﷺ) en disant «*Ô Messager d'Allah ! La loi du talion !*» Et le Prophète Muhammad (ﷺ) s'est fâché et il a dit : «***L'un d'entre vous mord son frère comme un chameau mord quelqu'un puis il vient demander le talion ?! Il n'y a pas de prix du sang pour toi !***»[74]

De là, les savants ont déduit que si quelqu'un t'attaque et que toi tu te défends, en te défendant tu perces son œil, ici tu ne payes rien du tout. De même, si quelqu'un vient pour te tuer et que toi en te défendant tu le tues ou bien tu coupes sa main, ici tu n'as rien à payer. Et vraiment ce chapitre est très très important. C'est pourquoi, vous allez voir que certains savants ont même dit par rapport au hadith du Prophète (ﷺ) où il dit d'empêcher celui qui veut passer devant ta sutrah et de le combattre s'il insiste car c'est Shaytan, que si en le combattant ou en le repoussant il meurt en tombant, tu n'as rien à donner.

Donc ce chapitre est très important, les frères ! On a remarqué une négligence de beaucoup de gens concernant le droit des gens ! Et le Jour Dernier les gens risqueront d'avoir des problèmes car le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «***La***

[74] *Sahih Al-Bukhârî* (6892).

***première chose que l'on jugera entre les gens le Jour Dernier sera les problèmes de sang.***»[75] Donc on ne doit pas jouer avec le sang parce qu'on a l'impression que les gens sont en train de blaguer.

Comme je disais la fois passée, vous allez voir quelqu'un tamponner un frère qui meurt et les parents pardonnent, mais ça ne suffit pas ! Il s'agit d'un meurtre involontaire (parce que généralement les savants mettent les problèmes d'accident dans le meurtre involontaire sauf dans des cas précis), donc il doit faire l'expiation ! Et on a déjà vu le verset du Qur'ân, il doit jeûner deux mois d'affilée étant donné qu'il ne trouvera pas d'esclave puisqu'il n'y en a plus maintenant. Et le frère qui m'a raconté l'histoire m'a dit que les parents ne savaient même pas qu'il y a le prix du sang à payer. Il faut qu'il leur dise que l'Islam dit qu'il y a un prix du sang à verser afin que sa conscience soit libre, comme disent les savants.

Le *deen* n'est pas un jeu ! Il s'agit ici du sang de quelqu'un que tu as versé ! Si la personne ne fait pas ce que l'Islam lui a demandé de faire ici ce sera des problèmes le Jour de la Résurrection ! On ne doit pas dire «Non, comme Allah pardonne, on n'applique rien, il n'y a plus d'expiation», non ! Celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée de ramadan, le Prophète Muhammad (ﷺ) ne lui a pas dit «Comme Allah pardonne, repens-toi simplement», non ! Le Prophète (ﷺ) lui a demandé s'il peut libérer un esclave, s'il peut jeûner deux mois d'affilée, etc, comme c'est venu dans le hadith.

Donc ici on doit faire très attention ! Si tu as tamponné quelqu'un par erreur, il y a des règles en Islam ! Et le hadith que je viens de citer ne doit pas vous embrouiller parce que quelqu'un peut me dire «Tu as cité un hadith où le Prophète Muhammad (ﷺ) dit que la première chose que l'on jugera entre les gens sera le problème de sang, mais comment comprendre avec le hadith où le Prophète Muhammad (ﷺ) dit que la première chose sur laquelle sera jugée le serviteur est la prière ? Il n'y a pas de contradiction. Là-bas on a dit le sang et ici la prière. Les savants disent que le premier hadith nous parle des problèmes entre les hommes et le deuxième hadith nous parle des choses en rapport direct avec Allah.

---

[75] *Sahih Al-Bukhârî (6864)* et *Sahih Muslim (1678)*, d'après Ibn Mas'ûd (رضي الله عنه).

En d'autres termes, lorsqu'Allah va juger les gens pour les problèmes liés aux gens (par exemple le vol, les insultes, les frappes, etc), Il va commencer par les problèmes de sang. Maintenant en ce qui concerne les adorations directement en rapport avec toi et Allah (comme la prière, le jeûne, la zakat etc), on va commencer par la prière. Donc, il ne faut pas confondre. C'est pourquoi d'ailleurs, si on est dans un pays où les lois de l'Islam sont appliquées de manière conforme, si des gens viennent voir le juge pour des problèmes de vol d'argent, d'insulte et de frappe, de meurtre, etc, les savants disent qu'on doit d'abord commencer par les problèmes de sang et ensuite régler les autres.

## 3.9. Le prix du sang

### 3.9.1. Qui paye le prix du sang ?

Ensuite, le Sheikh dit : «Et il est sur les parents, et il s'agit ici des hommes du côté paternel».

Qui va payer le prix du sang ? C'est la famille de celui qui a tué, c'est obligatoire pour eux. Au temps du Prophète (ﷺ), deux femmes se sont battues dont l'une était enceinte, et l'une a tué l'autre. Et le compagnon du Prophète (ﷺ) a dit : «***Le Prophète (ﷺ) a imposé le prix du sang à ses "'asabah"***»[76] donc aux parents de celle qui a tué l'autre. Et beaucoup de hadiths sont venus dans le *Sahih Bukhârî* et *Muslim* indiquant que le Prophète (ﷺ) a ordonné aux parents de payer le prix du sang.

C'est qui les «*'asabah*» ? Ce sont les parents du meurtrier, mais de qui s'agit-il ? Je demande votre attention ici parce que c'est ici que les gens se trompent. Ils viennent te dire que les «*'asabah*» ce sont les parents du côté paternel du meurtrier. Est-ce que cela est correct ? Non. Si tu dis cela, tu as fait l'erreur. Lorsque le Prophète Muhammad (ﷺ) a parlé de l'héritage dans le hadith de *Bukhârî*, il (ﷺ) a dit : «***Donnez l'héritage aux ayant droit et ce qui va rester sera au garçon le plus proche.***» Qu'est-ce que cela signifie ?

[76] *Sahih Muslim (1682).*

Si par exemple quelqu'un est mort et a laissé une fille et le fils de son oncle. La fille a la moitié de l'héritage et le reste est donné au fils de l'oncle parce que les «*'asabah*» n'héritent que s'il y a un reste. Et c'est là où on va comprendre l'erreur de beaucoup de gens. Les «*'asabah*» ne sont pas seulement les parents du côté paternel, non. Il y a une précision importante à mettre et que beaucoup de gens n'amènent pas : il faut que ce soit les hommes.

En d'autres termes, les «*'asabah*» sont les parents du côté paternel parmi les hommes. Donc, les femmes ne rentrent pas dedans. C'est pourquoi, si quelqu'un meurt et laisse une fille et le fils de l'oncle et la fille de l'oncle, sa fille a la moitié de l'héritage, et le reste est donné au fils de l'oncle. Quant à la fille de l'oncle, elle ne prend rien parce que le Prophète (ﷺ) a dit : «***ce qui va rester sera au garçon le plus proche.***» Ici, le garçon le plus proche est le fils de l'oncle, donc la fille de l'oncle ne prend rien.

Donc si déjà tu n'as pas bien défini qui sont les «*'asabah*», tu feras beaucoup d'erreurs et dans l'héritage et dans le chapitre sur lequel nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi on dit que si un homme a laissé un frère, une fille et le fils de son oncle, la fille a la moitié, le frère a le reste et le fils de l'oncle n'a rien parce que le plus proche est le frère. Pourquoi ai-je amené cela ? Parce que cela a directement un rapport avec notre sujet, c'est-à-dire le problème du meurtre car cela veut dire que l'obligation de donner le prix du sang revient aux hommes du côté paternel de la famille du meutrier seulement. Et on va commencer par les plus proches, et ainsi de suite. C'est là où je voulais en venir.

Si quelqu'un a tué une personne par erreur, on a dit qu'il doit donner le prix du sang, libérer un esclave et s'il n'y a pas, jeûner deux mois d'affilée. Mais qui paye ce prix du sang ? C'est obligatoire sur sa famille de payer le prix du sang et non sur lui ! Je dis bien obligatoire sur sa famille ! Mais maintenant, de qui s'agit-il quand on dit sa famille ? Est-ce tout le monde ? Non. Ce sont les hommes (frères, parents,..) du côté paternel. Cela veut dire que les femmes du côté paternel ne payent rien. Et comme a dit le Prophète (ﷺ), on commence par le plus proche, c'est lui qui doit donner le prix du sang. S'il en est incapable, on avance, et ainsi de suite. Donc si on a les frères et les oncles du côté paternel qui sont là, on va d'abord voir les frères parce qu'ils sont plus proches. Ensuite,

on ira voir les oncles, et ainsi de suite. Donc ils vont se regrouper pour payer le prix du sang.

Et là, il y a des sagesses. Pourquoi la Législation oblige les parents du meurtrier à payer le prix du sang ? Allah dit dans le Qur'ân :

«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ»

«**Aucune âme ne portera le fardeau d'autrui**»[77]

Eux n'ont rien fait. Pourquoi leur oblige-t-on à devoir se cotiser pour payer le prix du sang ? Regardez la sagesse de la Législation ! Si Allah avait dit que c'est le meurtrier lui-même qui doit payer seul, imaginons qu'il ait peu d'argent, comment finirait-il ? Très pauvre ! Ou bien il aurait des difficultés car cent chameaux, ce n'est pas un petit truc ! Ce sera vraiment difficile pour lui de payer ça ! Alors que quand Allah oblige tous les hommes du côté paternel, tout ce nombre, ils pourront au moins donner le prix du sang. Par contre, si on laisse le prix du sang seulement au meurtrier, il peut en être incapable et le prix du sang sera bafoué. Donc ici, ce n'est pas la peine d'amener la raison en ramenant le verset ci-dessus.

Si un enfant casse la vitrine de quelqu'un ou vole quelque chose, qui rembourse cela ? N'est-ce pas les parents ? Et pourtant, ce ne sont pas les parents qui ont fait cela. Donc, c'est important de comprendre cela, on ne doit pas amener la raison. Ici c'est la Législation. Les textes sont venus de manière authentique et claire dans le *Sahih Bukhârî* et *Muslim* obligeant aux hommes du côté paternel de faire sortir le prix du sang, il n'y a plus de débat ! Il n'y a plus besoin de ramener des philosophies !

Et comme on dit toujours, que l'on sache la sagesse ou pas, cela n'a pas une grande importance car nous disons :

«سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»

[77] Sourate 35, verset 18.

**«Nous avons entendu et obéi.»**[78]

Et on sait très bien qu'Allah *subhanahu wa ta'ala* est Sage. Allah sait pourquoi il a demandé que ce soit les hommes du côté paternel qui donnent le prix du sang, même si nous ne voyons pas la sagesse.

Et je rappelle qu'on a déjà expliqué qu'il y a le meurtre volontaire, le meurtre involontaire et le meurtre semi-volontaire et on a déjà expliqué les conditions de chacun de ces types de meurtre. Et il n'y a pas d'expiation à faire pour le meurtre volontaire : c'est soit la mort, soit le prix du sang, mais si les parents du défunt décident de pardonner, alors c'est fini, ni on le tue, ni il n'a à donner de prix du sang, il n'y a plus rien à faire par rapport aux droits du défunt.

Maintenant, si c'est le meurtre involontaire, si les parents disent qu'ils ne veulent pas le prix du sang, tu as toujours l'expiation à faire, à savoir jeûner deux mois d'affilée s'il n'y a pas d'esclave croyant à libérer. **Et ça, c'est important ! Tu vois des gens au pays tamponner n'importe comment et vont ensuite à la mosquée tranquillement, etc, non ! Tu dois donner le prix du sang et si les parents ont dit qu'ils te pardonnent, tu dois tout de même jeûner deux mois d'affilée.**

Et qui fait sortir le prix du sang ? Ce sont les hommes du côté paternel du meurtrier. Ils vont se cotiser pour pouvoir le faire sortir. On parle ici du meurtre involontaire. Par contre, dans le meurtre volontaire, si les parents du défunt ne veulent pas que le tueur soit tué mais qu'ils demandent le prix du sang, est-ce que ce sont toujours les hommes du côté paternel qui donnent le prix du sang ? Il y a une divergence, mais ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est que c'est lui-même qui doit se débrouiller pour trouver le prix du sang parce que c'était un meurtre volontaire.

## 3.9.2. La valeur du prix du sang dans le meurtre volontaire et semi-volontaire

On ne cesse de parler du prix du sang, mais de combien est-il ?

[78] Sourate 2, verset 285.

L'imam Al-Shawkani dit : «Le prix du sang pour le musulman[79] est de cent chameaux ou deux-cent vaches ou deux-mille brebis ou mille dinars ou douze-mille dirhams ou deux-cents hullah.[80] On va durcir le prix du sang de celui qui tue d'un meurtre volontaire ou semi-volontaire. Ce sera cent chameaux dont quarante chamelles qui doivent être enceintes.»

Ça, c'est ce que l'imam Al-Shawkani (رحمه الله) a eu à dire par rapport à cela. Mais avant de continuer, ici l'imam Al-Shawkani (رحمه الله) nous a parlé de mille dinars ou douze-mille dirhams. Ce qui est juste, c'est qu'il n'y a aucun hadith authentique qui nous spécifie un prix dans les prix du sang. Sachez que tous les hadiths qui sont venus dans ce sens-là sont faibles.

Ce qui est venu, c'est que le Prophète Muhammad (ﷺ) faisait ce qu'on appelle le «*taqwîm*», c'est-à-dire qu'il regardait par rapport au prix du chameau et puis il calculait en dinars ou en dirhams et puis il demandait qu'on fasse sortir cela comme prix du sang. Mais dire qu'il y a un prix spécifique[81], il n'y a pas de preuve authentique sur cela. Ce qui est juste, c'est que tout dépend du prix du chameau dans l'endroit car il peut varier en fonction du milieu ou en fonction du temps.

Il y a également une autre divergence. L'imam Al-Shawkani a dit ici «Le prix du sang pour le musulman est de cent chameaux ou deux-cent vaches ou deux-mille brebis ou mille dinars ou douze-mille dirhams ou deux-cents hullah.» Est-ce que celui qui doit donner le prix du sang peut choisir entre tout cela ? Certains savants ont dit qu'il a le choix, mais ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est qu'il n'a pas le choix. L'origine est qu'il doit faire sortir les chameaux. Maintenant, il peut faire recours aux vaches ou aux brebis que s'il n'a pas de chameaux c'est ce qui est prouvé du hadith du Prophète Muhammad (ﷺ) où le compagnon dit : «***Le Prophète Muhammad (ﷺ) a mis pour ceux qui avaient l'or tant, et pour ceux qui avaient l'argent tant.***»

On a dit «***pour ceux qui avaient l'or, (...) pour ceux qui avaient l'argent (...)***», qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire qu'il y a le choix ?

---

[79] C'est-à-dire le prix du sang pour quelqu'un qui a tué un musulman.
[80] Ce sont des parures, des vêtements que les femmes mettent.
[81] Certains savants ont dit cela et ce qui est apparent ici c'est que c'est l'avis de l'imam Al-Shawkani.

Non ! On comprend de ce hadith que ceux-là n'avaient pas de chameaux ! Et de surcroit, le Prophète Muhammad (ﷺ) a été clair. Il nous a dit : «***Celui qui tue un croyant volontairement doit être amené chez les parents du défunt. S'ils veulent, ils le tuent[82], s'ils veulent ils prennent le prix du sang et c'est trente «hiqqa», trenze «jaz'a», quarante «khalifah» et ce sur quoi ils se mettent d'accord est à eux.***»[83]

C'est important de connaître ces termes car ils reviennent beaucoup, surtout dans le chapitre de la zakat.

«***Hiqqa***», ce sont des chamelles de trois ans qui rentrent dans leurs quatre ans.

«***Jaz'a***», ce sont des chamelles de quatre ans qui rentrent dans leurs cinq ans.

«***Khalifah***», ce sont des chamelles qui sont enceintes. Mais de quel âge ? Cela n'a pas été spécifié dans le hadith, mais ce qui est juste, et Allah est plus Savant (parce qu'il y a une divergence ici), c'est qu'il y a d'autres versions qui ont spécifié l'âge. Il s'agit de chamelles de six ans allant jusqu'à neuf ans.

Donc ça, c'est le prix du sang de celui qui a tué volontairement si les parents ne veulent pas le tuer. Si on veut calculer, ou va demander le prix d'une chamelle de trois ans qui rentre dans ses quatre ans et multiplier par 30, puis demander le prix d'une chamelle de quatre ans qui rentre dans ses cinq ans qu'on multiplie également par 30, ce qui fait soixante en tout auxquels on ajoute le prix de quarante «khalifah», ce qui fait cent.

Ce hadith est plus que clair, le Prophète (ﷺ) n'a pas parlé de vaches. Donc c'est ce qu'on doit prendre en considération. De plus, il n'a pas été rapporté qu'on disait à celui qui avait des chameaux d'aller donner des vaches, on n'a jamais vu cela dans la sunnah du Prophète Muhammad (ﷺ). L'avis qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est que la base est de faire sortir les chameaux.

---

[82] C'est-à-dire qu'ils demandent à ce qu'il soit tué.

[83] Authentique, rapporté par Tirmidhi (1387), ibn Majah (2626), d'après 'Amr Ibn Shou'ayb d'après son père d'après son grand-père. Cette chaîne de transmission est *hassan*, comme l'ont dit l'imam Al-Bukhârî, l'imam Al-Dhahabi, Sheikh Al-Albani et beaucoup d'autres. Il y a un long débat entre les savants du hadith sur cette chaîne de transmission : est-ce *mursal* ou *marfu'* ? Mais l'avis qui est juste, c'est que la chaîne est attachée, authentique, comme l'a dit l'imam Al-Bukhârî et beaucoup de savants du hadith.

Celui qui tue volontairement doit donner cent chameaux de la manière citée dans le hadith ci-dessus. Mais ces cent chameaux sont différents des cent chameaux que doit donner celui qui tue involontairement. Nous avons dit qu'il y a trois types de meurtres et on répète toujours cela pour que les gens comprennent bien : il y a le meurtre volontaire, le meurtre involontaire et le meurtre semi-volontaire.

Celui qui a tué volontairement a le même prix du sang que celui qui a tué quelqu'un d'un meurtre semi-volontaire comme cela a été lu dans le hadith. Rappelons maintenant qu'il faut que les parents [les héritiers] soient tous d'accord qu'on tue le meurtrier. Ça, c'est très important car s'il y a déjà une divergence entre eux, on ne peut plus le tuer. Il faut qu'ils soient tous unanimes qu'on doit le tuer, sinon on ne peut plus le tuer et on passe au prix du sang.

Quelqu'un a été tué au temps de 'Umar et les parents ont voulu qu'on tue la personne, et la sœur[84] du défunt à dit qu'elle pardonnait et 'Umar n'a plus tué ce meurtrier.[85]
Maintenant, s'il n'y a pas de chameaux comme au Gabon ou dans d'autres pays, comment fait-on ? On calcule le prix des trente chameaux de trois ans qui rentrent dans le quatre ans avec les trente chameaux de quatre ans qui rentrent dans leur cinq ans avec les quarante chamelles enceintes. Et puis on fait sortir le prix aux parents du défunt. Donc si par exemple cela fait cent millions [de francs CFA], il doit se débrouiller lui-même pour trouver cette somme comme on l'a dit car c'est un meurtre volontaire, contrairement au meurtre involontaire où c'est la famille qui fait sortir l'argent.

### 3.9.3. Alléger ou durcir le prix du sang

Et ici le Prophète (ﷺ) a dit : «***et ce sur quoi ils se mettent d'accord est à eux***», qu'est-ce que cela veut dire ? Si les parents du défunt veulent alléger le prix du sang, par exemple en demandent que trente chameaux, alors c'est bon, ils ont le droit de faire cela. Ils ont le droit de diminuer la peine parce que c'est leur droit. Je ne connais pas un savant qui ait dit que les parents n'ont pas le

[84] C'était plutôt la soeur du meurtrier et la femme du défunt.
[85] *Musannaf d'Abderrazaq (18188),* authentifié par le cheikh Al-albani dans le *irwa 7/280.*

droit de diminuer le prix du sang. Si un des parents demande à ce qu'on retire sa part (par exemple il devait recevoir vingt chameaux) et pardonne, il en a aussi le droit. Alors la personne n'a plus que quatre-vingt chameaux à donner.

Maintenant, là où les savants divergent c'est sur l'augmentation. Ont-ils le droit d'augmenter le prix du sang ? Par exemple, si tous se sont mis d'accord pour tuer le meurtrier et que ce dernier propose d'augmenter le prix du sang afin d'épargner sa vie (en donnant par exemple deux-cents ou trois-cents chameaux), est-ce permis ? Ou bien si la famille dit au meurtrier qu'ils ont décidé de le tuer sauf s'il double le prix du sang, ont-ils le droit ? Ici il y a une divergence des savants. Allah est plus Savant, il n'y a pas de texte clair qui vient spécifier sur cela. Je suis encore en recherche sur cette question parce qu'elle est un peu compliquée.

### 3.9.4. La valeur du prix du sang dans le meurtre involontaire

On doit alléger le prix du sang de celui qui tue involontairement par rapport à celui qui tue volontairement parce que l'imam Al-Shawkani dit : «On va durcir le prix du sang de celui qui tue d'un meurtre volontaire ou semi-volontaire.»

Maintenant, les savants divergent : que signifie «alléger» et que signifie «durcir» ici ? Ce qui est juste, c'est ce qui est venu toujours d'après 'Amr Ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand-père que le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit :

«قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ»

«***Celui qu'on a tué par erreur, son prix du sang est trente "bint makhâd" et trente "bint laboun" et trente "hiqqah" et dix "ibn laboun"***»[86]

«***Bint makhâd***», c'est une chamelle d'un an qui rentre dans ses deux ans.

«***Bint laboun***», c'est une chamelle de deux ans qui rentre dans ses trois ans.

«***Hiqqah***», c'est une chamelle de trois ans qui rentre dans ses quatre ans.

«***Ibn laboun***», c'est un chameau (mâle) de deux ans qui rentre dans les trois ans.

Donc celui qui tue involontairement est différent de celui qui tue volontairement en termes de prix du sang. Si on calcule cela fait toujours cent chameaux mais la différence se situe au niveau des âges.

## 3.9.5. Le prix du sang du *dhimmi*

Ensuite, l'imam Al-Shawkani (رحمه الله) dit : «Le prix du sang du dhimmi[87] est la moitié de celui du musulman et celui de la femme est la moitié de celui de l'homme.»

Le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit :

«***Le prix du sang des gens du livre est la moitié de celui des musulmans.***»[88]

---

[86] Sunan Abi Dawûd n°4541, Ibn Majah, Nasa'i, Ahmad par l'intermédiaire de Muhammad Ibn Rachid Al-Makhoulî d'après Soulayman Ibn Moussa d'après 'Amr Ibn Shu'ayb. L'imam Al-Daraqoutnî l'a rendu faible parce qu'il a dit que 'Amr Ibn Shu'ayb n'a pas dit qu'il l'a entendu de son père. L'imam Ahmad, Ibn Ma'în et beaucoup de savants ont dit de Muhammad Ibn Rachid qu'il est digne de confiance. La moindre des choses qu'on peut dire sur ce hadith c'est qu'il est *hassan*. Le fait que 'Amr Ibn Shu'ayb n'ait pas dit qu'il l'a entendu de son père ni de son grand père est étonnant comme argument de la part de l'imam Daraqoutnî étant donné que lui-même a l'habitude de s'argumenter de cette chaîne de transmission : 'Amr Ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand-père. Et comme je vous ai dit, il a été rapporté clairement qu'il l'a entendu de son père qui l'a entendu de son grand-père comme l'imam Al-Dhahabi l'a cité dans *Siyar 'Alam al-Nubala*. Et ce hadith est authentique *in shâa Allah*.

[87] Il s'agit d'un chrétien ou d'un juif qui paye la capitation (la *jizya*) dans une terre islamique où il vit.

[88] Ibn Majah (2156), Ahmad, Abi Dawûd, Tirmidhi, Nasa'i, d'après ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand-père.

Bien évidemment, ici aussi il y a une divergence. Déjà, l'avis qui est juste c'est que le prix du sang qu'on doit donner à celui qui est *dhimmi* est la moitié de celui du musulman, et ça c'est l'avis de 'Umar Ibn Abdilaziz, de 'Urwa, de l'imam Malik et de l'imam Ahmad parce que c'est soutenu par ce hadith qui est *hassan*.

D'autres savants ont dit que c'est quatre-mille dirhams et on dit que c'est l'avis rapporté de 'Umar Ibn Al-Khattab et de 'Uthman, et c'est l'avis de Sa'id Ibn Al-Musayyib, de 'Ata, de Hassan, de 'Ikrima, de 'Amr Ibn Dinar, de l'imam Shafi'i, de Ishaq et d'Abi Thawr. Ils se sont appuyés sur un hadith de 'Umar où il a jugé que c'était quatre-mille dirhams et ils ont dit qu'ils ne connaissent pas un compagnon qui ait contredit cela. Et ils se sont aussi appuyés sur un hadith où on dit que le Prophète (ﷺ) a dit : «***Le prix du sang du juif ou du chrétien est quatre-mille***», mais ce hadith n'est pas authentique. Et certains ont même dit que le prix du sang du mécréant avec qui on a un pacte est comme le prix du sang du musulman.

Bref, l'avis qui est juste est celui de l'imam Malik et de l'imam Ahmad qui disent que c'est la moitié parce que le hadith est authentique, *hassan* et clair. Quant à l'argument de ceux qui ont dit que c'est quatre-mille dirhams, comme certains savants ont dit, au temps de 'Umar et de 'Uthman lorsqu'on calculait le prix par rapport aux chameaux, cela faisait quatre-mille, mais cela ne signifie pas que ça doit être ce prix qu'on doit donner lorsqu'on tue un *dhimmi*.

Donc ici on retient que si un musulman tue un *dhimmi* :

1) On ne tue pas un musulman qui tue un mécréant même si c'est volontairement mais il devra donner le prix du sang.
2) Le prix du sang à donner est la moitié du prix du sang d'un musulman qui est cent chameaux, donc ici cinquante chameaux.

## 3.9.6. Le prix du sang de la femme (& parenthèse sur l'ajout «wa maghfiratouhou» lors du salam)

Jusqu'ici, l'imam Al-Shawkani nous a parlé du prix du sang du *dhimmi* ensuite de la femme. Après, il va nous parler de ce qui est moindre que le meurtre comme percer l'oeil, couper l'oreille de qelqu'un, casser la dent d'autrui, que dois-tu

donner ? Mais avant, il y a une divergence des savants sur le prix du sang de la femme. L'imam Al-Shawkani nous a dit ici que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme, donc cinquante chameaux. Donc selon cet avis, si quelqu'un tue une femme, il doit donner cinquante chameaux au lieu de cent avec les détails qu'on a déjà apportés en fonction du type de meurtre.

Certains savants ont dit que le prix du sang de la femme est comme celui de l'homme parce que le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «***Les musulmans, leur sang est à égalité.***» Cela veut dire que si on tue une femme, c'est cent chameaux et non cinquante. Mais ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est l'avis des savants qui disent que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme. La preuve est qu'il a été rapporté de beaucoup de compagnons dans le *musannaf* d'Abderrazaq et dans le *musannaf* d'Ibn Abi Shaybah que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme. Ici, on n'a aucun hadith authentique remontant au Prophète Muhammad (ﷺ) qui spécifie cela. Quant au hadith qui dit «***Le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme***», il est faible.

Par contre, on a des *fatâwa* des compagnons. Et ceci prouve qu'ils ont pris cela du Prophète (ﷺ). Ils ne peuvent pas faire une telle *fatwa* s'ils ne l'ont pas prise du Prophète Muhammad (ﷺ), pourquoi ? Quelqu'un peut me dire «Mais parfois dans certaines questions on apporte des avis d'un compagnon mais certains savants ne prennent pas cet avis, alors pourquoi ici doit-on travailler avec cet avis ?» Je demande votre attention ici.

À quel moment ne travaille-t-on pas avec la *fatwa* d'un compagnon ? Si nous avons un texte clair du Prophète Muhammad (ﷺ) sur un sujet et qu'on a une parole d'un compagnon qui vient contredire la parole du Prophète Muhammad (ﷺ), alors on laisse la parole du compagnon et on prend la parole du Prophète Muhammad (ﷺ). Et c'est là où beaucoup s'embrouillent. Et cela me rappelle un débat que j'avais eu avec un frère camerounais, un étudiant en faculté de sharî'a sur l'ajout «wa maghfiratouhou». Si quelqu'un te salue en disant «Assalamu 'aleykoum wa rahmatullahi wa barakâtuh», peux-tu répondre «Wa 'alaykum salam wa rahmatullahi wa barakâtuh <u>wa *maghfiratouhou*</u>» ? Il y a une divergence des savants sur cette question.

Nous avons eu un long débat lui et moi en présence d'autres frères. Il me disait que le Sheikh Al-Albani est revenu sur sa position parce qu'il avait authentifié l'ajout puis il l'a rendu faible. J'ai répondu que oui, le Sheikh est revenu sur cet ajout dans une chaîne de transmission du hadith. Dans la chaîne de transmission se trouve un des professeurs de l'imam Al-Bukhârî qui s'appelle Muhammad. Et l'imam Al-Bukhârî a rapporté de lui dans le *Tarikh*. Mais l'imam Al-Bukhârî a deux professeurs qui s'appellent Muhammad dans le *Tarikh*. L'un deux est faible et l'autre est digne de confiance. Le Sheikh Al-Albani a pensé qu'il s'agissait du digne de confiance lorsqu'il l'a authentifié mais après il s'est rendu compte qu'il s'agissait de celui qui était faible (Muhammad Ibn Humayd Ar-Râzî) et il a donc rendu la chaine de transmission faible.

Je lui ai dit que ça, c'était la chaîne de transmission qu'il a rendue faible, mais le Sheikh Al-Albani n'est pas revenu sur le fait d'ajouter «wa maghfiratouhou» en répondant au salam. Il reste toujours sur sa position stipulant qu'il est permis d'ajouter cela parce que ce n'est pas le seul *dalil* sur lequel le Sheikh Al-Albani s'est appuyé pour autoriser cela. Déjà, cela a été rapporté dans le «*Adab al-Mufrad*»[89] [90] de l'imam Al-Bukhârî d'après Zayd Ibn Thabit qui écrit à Mu'awiyah et dit à la fin «***Wa salamu 'alayka, amir al-mu'minîn, wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratouhou***».[91] Et ceci est authentique, le Sheikh Al-Albani l'a authentifié. Cela n'a rien avoir avec la version d'Ibn 'Umar où il y a Muhammad Ibn Humayd Ar-Râzî. Il ne faut pas mélanger les choses.

Donc je suis venu avec ce athar en disant que cela a été rapporté de deux compagnons du Prophète Muhammad (ﷺ), même si on n'avait pas la version d'Ibn 'Umar, ceci vient déjà renforcer ! Pourquoi est-ce que j'amène cela ? Parce qu'ici

---

[89] Et je rappelle que l'imam Al-Bukhârî n'a pas seulement écrit le *Sahih Bukhârî*, il a plein de livres. Donc quand tu dis «Rapporté par Al-Bukhârî», ici on comprend que c'est dans le *Sahih*. Par contre, si tu veux dire qu'il a rapporté dans le «*Adab al-Mufrad*» ou le «*Tarikh*» ou dans un autre livre, il faut préciser ! Et je vous mets en garde car maintenant sur le net vous allez voir beaucoup de gens publier des hadiths et ils écrivent «Rapporté par Al-Bukhârî», or le hadith parfois n'est même dans aucun livre de l'imam Al-Bukhârî ! C'est pourquoi il faut faire attention ! On ne prend pas la science comme ça en partageant un article où il y a écrit «Rapporté par Al-Bukhârî» ou «Tel savant a dit», non ! Il y a des gens sur internet qui racontent n'importe quoi, qui trichent, qui mentent !

[90] Le livre en réalité s'intitule «*Adab*» mais les savants ont ajouté «*al-Mufrad*» pour faire la différence entre le «*Adab*» qui est dans son *Sahih* et le «*Adab al-Mufrad*» parce que dans le *Sahih Al-Bukhârî* il y a aussi un livre qui s'appelle «*Adab*».

[91] *Al-adab Al-moufrad* de l'imam Al-Bukhârî (1131) authentifié par le cheikh Al-albani dans *Sahih Adab Al-moufrad* (865).

cela a été rapporté de certains compagnons, et lui me disait qu'on ne peut pas travailler avec car ce n'est pas rapporté du Prophète Muhammad (ﷺ), et c'est là où vient notre sujet. À quel moment va-t-on travailler avec la parole du compagnon et à quel moment pas ?

Tout d'abord, comme je l'ai dit, l'avis qui est juste c'est qu'il est permis d'ajouter «*wa maghfiratouhou*» si quelqu'un te dit «*Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatouhou*», donc «*Wa 'alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatouhou wa maghfiratouhou*», il est même permis d'ajouter autre chose et ceci n'est pas seulement l'avis du Sheikh Al-Albani ! C'est l'avis de beaucoup de savants, parmi lesquels l'imam Al-Shawkani, Ibn Hajar Al-'Asqalânî et bien d'autres !

Donc on ne s'appuie pas sur ce hadith rapporté par Ibn 'Umar et Muhammad Ibn Humayd Ar-Râzî ! Déjà le verset du Qur'ân est plus que clair sur cette question et on peut également s'argumenter de ce qui a été rapporté des compagnons et je vais expliquer tout à l'heure à quel moment la parole du compagnon peut être un argument. Mais on a déjà le verset du Qur'ân qui vient prouver que si quelqu'un te dit «*Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatouhou*» il t'est permis de répondre «*Wa 'alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatouhou wa maghfiratouhou*». D'autres disent même «*Wa ridwânouhou*», mais la version mentionnant cet ajout est faible dans le hadith mais par rapport au verset du Qur'ân on peut l'ajouter également, pourquoi ? Allah dit :

«وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا»

«***Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou bien rendez-la (simplement). Certes, Allah tient compte de tout.***»[92]

Et comme le dit le Sheikh Al-Albani, ce verset est un verset clair qui nous montre qu'on peut ajouter «*wa maghfiratouhou*». C'est vrai que beaucoup de savants disent qu'on ne doit pas ajouter (comme Ibn Kathir) en disant que le hadith d'Ibn 'Umar est faible, mais ce n'est pas la seule preuve ! Le verset ici nous prouve clairement qu'on peut ajouter et l'imam Al-Shawkani nous le rappelle dans son tafsîr «*Fath al-Qadîr*» et c'est également l'avis d'Ibn Hajar parmi les grands savants du hadith et bien d'autres !

[92] Sourate 4, verset 86.

Quel est l'aspect argumentatif de ce verset ? Et je demande vraiment votre attention parce que cela fait un long débat surtout ici à l'université entre certains frères alors que la question est sujette à divergence entre les savants de la Sunnah. Nous disons : si quelqu'un te salue en disant «*Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatouhou*» et que toi tu veux appliquer la première partie du verset qui dit «***Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure***», comment vas-tu rendre la salutation d'une façon meilleure ? Si tu t'arrêtes à «*Wa 'alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatouhou*», tu n'as pas rendu la salutation d'une façon meilleure mais plutôt comme dans la deuxième partie du verset qui dit «***ou bien rendez-la (simplement)***».

Donc comment vas-tu saluer d'une façon meilleure ? En ajoutant simplement : «*Wa 'alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatouhou wa maghfiratouhou*» ou «*Wa 'alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatouhou Wa ridwânouhou*» ou bien autre chose, donc pas nécessairement «wa maghfiratouhou» comme le dit le Sheikh Al-Albani, l'essentiel est qu'on ne refuse pas le fait qu'on puisse ajouter puisqu'ici Allah dit de saluer d'une façon meilleure ! Donc ce texte est plus que clair. Et cela est également rapporté de certains compagnons dans le «*Adab al-Mufrad*».

Certains disent qu'il a été rapporté d'Ibn 'Abbâs et d'Ibn 'Umar que quelqu'un a salué en disant «*Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatouhou*» et il a ajouté et Ibn 'Abbas lui a dit «***Le salam s'arrête à "wa barakatouhou"***». Certains ont pris cela comme *dalil* (et quand je débattais avec le frère il a ramené cela aussi) pour dire qu'on ne peut pas ajouter après «wa *barakatouhou*». Mais est-ce que ce *dalil* nous montre cela ? Sheikh Al-Albani a un bon audio sur le net où il parle de cette question de manière bien détaillée, je crois en dix minutes. Il dit que ceux qui ont pris cela comme argument n'ont pas bien compris la question. Il explique qu'Ibn 'Abbâs[93] parle du début du salam puisque celui qui est venu a dit «*Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatouhou*» et il a ajouté. Et quand Ibn 'Abbâs a dit «***Le salam s'arrête à "wa barakatouhou"***», il a parlé du début du salam !

[93] Et comme je le disais cela a également été rapporté d'Ibn 'Umar mais avec une chaîne de transmission à problèmes, mais la chaîne de transmission d'Ibn 'Abbâs est authentique.

Donc on dit qu'au début du salam tu t'arrêtes là et tu n'ajoutes pas : «*Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatouhou*». Mais nous ici on parle de la réponse ! Peut-on ajouter lors de la réponse ? C'est ici le débat ! Et le verset nous parle bien du fait de répondre et non du début : «***Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure***».

Bref, ceci est un long débat, il y a beaucoup de choses à dire et le frère et moi avons fait un long débat et chacun est finalement resté sur sa position. Mais comme j'ai dit, ce qui est plus proche, et Allah est plus Savant, c'est qu'on peut ajouter quand on répond.

On revient sur notre question. Pourquoi ai-je amené cet exemple ? Parce qu'il a été rapporté de certains compagnons qu'ils ont ajouté. Et le frère m'a répondu qu'on ne peut pas travailler avec cela parce que le Prophète (ﷺ) ne l'a pas fait. À quel moment va-t-on travailler avec la parole d'un compagnon ? Si la parole des compagnons contredit un texte clair du Prophète Muhammad (ﷺ), ici on ne prend pas la parole des compagnons mais plutôt le hadith. Mais si on a la parole d'un compagnon mais qu'on n'a pas la parole du Prophète (ﷺ), certains savants travaillent avec. D'autres disent que non car cela peut être son *ijtihâd* (bien évidemment sur une chose dont on peut faire un effort de raisonnement). Maintenant, on a des *fatâwa* des compagnons ici qui ne peuvent pas être l'*ijtihâd* et on n'a pas la parole du Prophète (ﷺ), alors on travaille avec la parole des compagnons.

Quand on a la parole des compagnons (comme ici dans notre cas), on revient aux indices. S'il y a des indices montrant que cela ne peut pas être leur effort de raisonnement comme ça et qu'ils l'ont certainement pris du Prophète Muhammad (ﷺ) alors on travaille avec. Dans le cas contraire, il y a des hypothèses. Maintenant, si les compagnons font une *fatwa* et qu'elle se répand entre eux et qu'aucun ne contredit cela, ici on doit travailler avec. C'est différent du cas où un seul compagnon fait une *fatwa* et où on ne connaît aucun compagnon qui ait contredit cela. Certains savants considèrent cela même comme étant un *ijma sukûtî* mais comme l'a dit l'imam Al-Shanqitî (رحمه الله) dans son tafsîr «*Adwa al-Bayân*» c'est parmi les consensus les plus faibles car cela ne prouve pas qu'ils sont tous unanimes ! Le fait qu'un compagnon rapporte une parole et qu'on ne connaît pas des compagnons ayant contredit cela, est-ce que cela montre qu'ils

sont tous unanimes sur cela ? Non ! Parce qu'il y a des compagnons qui étaient dans plusieurs pays (Misr, Shâm,..).

Mais dans le cas de notre question, ce n'est pas qu'un seul compagnon qui dit que le prix du sang de la femme doit être la moitié de celui de l'homme, c'est plusieurs et personne n'a contredit cela de ce que je sais. C'est pourquoi, un compagnon qui fait une *fatwa* et dont on ne connaît pas un compagnon qui contredit cela, n'est pas comme un compagnon qui fait une *fatwa* par exemple sur le *minbar* devant un grand nombre de compagnons sans qu'aucun ne se lève pour le contredire. Donc si on a un compagnon ayant fait une *fatwa* et dont on ne connaît personne qui l'a contredit, ce n'est pas comme le cas de plusieurs compagnons ayant fait une *fatwa* qui se répand entre eux.

Donc ici on travaille avec la fatwa des compagnons, c'est-à-dire que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme car on peut dire à 80% voire même 90% qu'ils ont dû prendre cela du Prophète Muhammad (ﷺ) car penser que les compagnons passent tout ce temps avec le Prophète Muhammad (ﷺ) sans le voir faire cette *fatwa* et puis eux-même le font, c'est un peu loin de dire cela. Donc ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme. Donc si on tue une femme, le prix du sang est de cinquante chameaux.

# 4. Les blessures

## 4.1. Généralités

L'imam Al-Shawkani va parler maintenant de ce qu'on appelle les «*atrâf*», par exemple celui qui perce l'œil d'autrui ou coupe l'oreille de l'autre ou casse la dent de l'autre, que doit-il donner ?

Allah subhanahu wa ta'ala dit :

**«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ»**

**«Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie (1), œil pour œil (2), nez pour nez (3), oreille pour oreille (4), dent pour dent (5). Les blessures tombent sous la loi du talion (6).»**[94]

(1) Donc celui qui tue quelqu'un volontairement doit également être tué sauf si les parents du défunt décident de pardonner auquel cas il doit donner le prix du sang. Et si les parents ne veulent pas non plus le prix du sang, il y a une divergence sur le fait qu'il y ait ou pas l'expiation à faire. On a déjà détaillé cela.

(2) On verra que lorsque tu perces l'œil de quelqu'un, c'est cinquante chameaux que tu dois donner. Donc si tu perces les deux yeux de quelqu'un, tu dois donner cent chameaux. On va détailler cela aussi in shâa Allah.

(3) Si tu coupes le nez de quelqu'un, tu dois donner cent chameaux.

(4) On verra qu'il n'y a pas de texte clair qui est venu dire que celui qui coupe l'oreille d'autrui doit donner tant pour le prix du sang. Je parle bien de celui qui a coupé l'oreille d'autrui et non pas celui qui a tapé sur l'oreille de quelqu'un au point que ce dernier n'entende plus.

(5) Si tu casses une dent à quelqu'un, c'est cinq chameaux. Deux dents, c'est dix. Trois dents, c'est quinze. Et ainsi de suite.

(6) C'est-à-dire que même les blessures entrent dans la loi du talion
C'est pourquoi c'est important ! Les gens sont en train de blaguer mais ça va être chaud le Jour de la Résurrection si les gens ne font pas attention !

## 4.2. Le prix pour les blessures de la femme

L'imam Al-Shawkani dit : «Et c'est comme ça lorsque cela a dépassé le tiers.» Qu'est-ce que cela veut dire ? On a dit concernant la femme que ce qui est juste c'est que son prix du sang est la moitié de celui de l'homme. On rapporte que le

[94] Sourate 5, verset 45.

Prophète (ﷺ) a dit : «***Le prix du sang de la femme est semblable à celui de l'homme jusqu'à ce que cela atteigne le tiers de son prix du sang.***»[95]

C'est venu dans le Muwatta de l'imam Malik avec une chaine de transmission authentique d'après 'Rabi'a Ibn Abi Abdirrahman qu'il a posé la question à Sa'id Ibn Musayyib (un grand tabi'i) : «Une femme dont on a coupé son doigt, combien doit-on sortir ?» - «***On doit faire sortir dix [chameaux]***[96]» - «Deux doigts ?» - «***Vingt [chameaux]***» - «Trois doigts ?» - «**Trente [chameaux]**» - «Quatre doigts ?» - «***Vingt [chameaux]***» 'Rabi'a Ibn Abi Abdirrahman s'est étonné et Sa'id Ibn Musayyib a dit : «***Eh oui, c'est la sunnah, ô fils de mon frère***[97] ***!***»[98]

Donc qu'est-ce que signifie la parole du Sheikh «Et c'est comme ça lorsque cela a dépassé le tiers» ? Je demande votre attention car c'est un peu compliqué. Les savants ont divergé sur les blessures concernant la femme. Certains savants ont dit que le prix pour les blessures de la femme[99] est le même que pour l'homme sauf si cela arrive au tiers. Si cela arrive au tiers ou plus, le prix est alors la

---

[95] *Musannaf* d'Abderrazaq (17756), *Sunan Nasa'i (4805)*, hadith d'Ibn Jurayj d'après 'Amr Ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand-père. Sauf que dans le *Musannaf* Abderrazaq, cela est venu *mursala*, expédié, c'est-à-dire qu'il a été rapporté d'un *tabi'i* qui le rapporte directement du Prophète (ﷺ) sans mentionner le rapporteur intermédiaire. Le tabi'i est celui qui a rencontré les compagnons sans rencontrer le Prophète (ﷺ) et qui était musulman et qui est mort musulman. Donc c'est faible. On ne peut pas prendre le risque de prendre ce hadith parce qu'un tabi'i peut rapporter d'un autre tabi'i qui peut rapporter d'un autre tabi'i et ainsi de suite et on ne connaît pas le degré de mémorisation de ces tabi'in intermédiaires. Ils peuvent être dignes de confiance mais cela ne suffit pas. Par contre, le hadith est venu *mawsûla* (c'est-à-dire jusqu'au Prophète (ﷺ)) dans les *Sunan Nasa'i*.

**En résumé, le hadith est en fait faible.** Le Sheikh Al-Albani l'a rendu faible d'abord parce que c'est *mursal*, ensuite parce que c'est rapporté par Ibn Jurayj qui est un *mudallis* et si le *mudallis* ne dit pas «J'ai entendu», on ne peut pas le prendre. Il y a également Isma'îl Ibn 'Ayâsh parmi les rapporteurs d'après Ibn Jurayj d'après 'Amr Ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand-père. Le problème, c'est que Isma'îl Ibn 'Ayâsh est faible si ce ne sont pas les gens du Shâm (Iran, Irak, Jordanie, Syrie) qui rapportent de lui. Et ici, il rapporte d'Ibn Jurayj qui est de Makkah. Je précise aussi que concernant ce hadith, dans l'audio j'avais dit "le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l'homme", mais c'est une erreur de ma part, qu'Allah me pardonne, c'est plutôt "le prix du sang de la femme est semblable à celui de l'homme comme mentionné plus haut", de même il y a eu un lapsus au lieu de dire "jusqu'à ce que cela atteigne le tiers" j'ai dit "la moitié".

[96] Le Prophète (ﷺ) a dit «***Pour chaque doigt des pieds ou des mains, on fait sortir dix chameaux.***» [*Sunan An-Nasa'i (4853)*, Abou Daoud (4559), authentique] Et ici il n'y a pas de différence entre les doigts, que ce soit des mains ou des pieds. Donc pour un doigt, on donne dix chameaux, pour deux doigts, vingt chameaux, pour trois doigts, trente chameaux et ainsi de suite.

[97] Dans l'audio j'ai dit le fils de mon oncle, c'est plutôt le fils de mon frère.

[98] *Mouwatta* de l'imam Malik (3195).

[99] C'est-à-dire lorsqu'on la blesse.

moitié. D'autres ont dit que le prix pour la femme est la moitié du prix de l'homme de manière absolue, que cela ait dépassé le tiers ou pas.

Mais ici ce qui m'importe d'abord c'est l'avis de l'imam Al-Shawkani. Et Sa'id Ibn Musayyib vient expliquer le hadith faible cité plus haut. Pourquoi pour quatre doigts de la femme donne-t-on vingt chameaux (et non quarante) ? Parce qu'ils ont dit que si le tiers est dépassé, elle doit revenir à la moitié. À l'origine, le prix du sang de la femme est la moitié de l'homme. Dans les blessures, elle a le même prix que pour l'homme sauf si cela dépasse le tiers auquel cas on revient à la moitié. C'est pour cela que Sa'id Ibn Musayyab a dit que pour quatre doigts on doit donner vingt [chameaux]. La moitié de dix vaut cinq. Donc il dit que si on atteint quatre, cela a déjà dépassé le tiers. Et le tiers de cent est trente-trois virgule quelque chose. Et si on est à quarante, on a déjà dépassé le tiers.

Quand on parle du tiers, c'est par rapport au prix du sang qui doit être donné (donc trente-trois virgule quelque chose). Si le tiers de cent est dépassé, on revient alors à la moitié. Donc dans ce cas, on doit donner pour chaque doigt cinq chameaux au lieu de dix, ce qui fera vingt chameaux pour quatre doigts. C'est pourquoi, vous verrez des savants expliquer ce qu'on vient de dire, à savoir que la femme a le même prix que l'homme sauf si le tiers du prix est dépassé, auquel cas elle doit revenir à la moitié de l'homme.

Si par exemple pour un doigt coupé d'un homme on doit lui donner dix chameaux, pour la femme c'est la même chose. Mais si le nombre de chameaux qu'on doit donner dépasse le tiers de cent (donc trente-trois), alors c'est la moitié qu'on donne pour la femme. Par exemple, si on lui a coupé cinq doigts, cela fait normalement cinquante chameaux, donc on donnera vingt-cinq chameaux. Par contre si c'est un doigt, alors c'est dix chameaux, si c'est deux doigts, alors vingt chameaux, et si c'est trois doigts, c'est trente chameaux. Si on lui a coupé six doigts, on doit lui donner également trente chameaux.

Donc ça, c'est l'avis de ces savants-là dont l'imam Al-Shawkani ici. Mais est-ce que cela est correct ? En réalité, ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que la femme a le même prix que celui de l'homme. En d'autres termes, tu donnes dix chameaux par doigt que tu as coupé. Donc si c'est trois doigts, tu dois donner trente chameaux. Si c'est quatre doigts, tu dois donner quarante chameaux. Si

c'est quatre doigts, tu dois donner cinquante chameaux. Si c'est six doigts, tu dois donner soixante chameaux. Si c'est sept doigts, tu dois donner soixante-dix chameaux. Si c'est huit doigts, tu dois donner quatre-vingts chameaux. Si c'est neuf doigts, tu dois donner quatre-vingts-dix chameaux. Si c'est dix doigts, tu dois donner cent chameaux. Et ainsi de suite.

Pourquoi ? Parce que le texte est général. Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) dit que le Prophète (ﷺ) a dit «***Pour chaque doigt des pieds ou des mains, on fait sortir dix chameaux.***» Le Prophète (ﷺ) n'a pas spécifié quelque chose en particulier pour la femme. Celui qui dit qu'on donne pour la femme comme pour l'homme jusqu'au tiers du prix et qu'ensuite on donne la moitié, il doit apporter le *dalil*. Quant au hadith qu'on a cité d'Ibn Jurayj d'après 'Amr Ibn Shu'ayb d'après son père d'après son grand-père, il est faible. Il a été rendu faible par le Sheikh Al-Albani (رحمه الله). Quant à la *fatwa* de Sa'id Ibn Musayyib, comme disent beaucoup de savants, lorsqu'il dit «***Eh oui, c'est la sunnah, ô fils de mon frère !***», parfois les tabi'in voulaient par «sunnah» les actes des gens de Médine.

C'est pourquoi l'imam Shafi'i avait parfois des avis en conformité avec l'imam Malik. Et vous allez trouver dans certains de ses livres qu'il explique qu'il a par après délaissé telle parole parce qu'il a compris que lorsque l'imam Malik a dit «c'est la sunnah», il voulait dire «sunnah des gens de Médine», parce que la «sunnah» dans la langue arabe signifie le *tarîq*, le chemin, ce que tu as l'habitude de faire (mais «sunnah» dans la Législation islamique a une autre définition).

Donc ici lorsqu'il dit «*c'est la sunnah*», on peut comprendre que c'est la sunnah des gens de Médine, non du Prophète (ﷺ). Par contre, si Sa'id Ibn Musayyib avait dit «C'est la sunnah du Prophète (ﷺ)», là on dirait qu'il a certainement pris cela des compagnons. Mais il n'a pas dit cela. C'est pourquoi, lorsqu'on avait parlé de l'essuyage sur les *khuffain* dans le chapitre de la purification du *durar*, on avait dit qu'il y a une *fatwa* du Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya et bien d'autres qui ont dit que si quelqu'un est en voyage (puisqu'on sait que quand on est en voyage la durée [pour l'essuyage sur les khouf] est de trois jours et trois nuits), certains gens de science ont dit qu'on peut dépassser cette durée.

Il y a une *fatwa* d'Umar Ibn Al-Khattâb où quelqu'un a essuyé plus d'une semaine, et lorsqu'il est venu voir 'Umar, celui-ci lui a dit que c'est la sunnah. Et là-bas il y

a une divergence des savants. On a dit que l'imam Al-Daraqoutnî a dit que la version où on dit «*sunnah*» est chadh (marginale), faible. Par contre, pour la partie qui dit «Tu as bien fait», il dit que c'est authentique, ce qui est différent de dire «c'est la sunnah». Si on dit que la version qui dit «sunnah» est authentique, cela veut dire que ça vient du Prophète (ﷺ) si le compagnon veut par là «sunnah du Prophète (ﷺ), et c'est cela la base». Mais s'il dit seulement «Tu as bien fait», cela ne veut pas forcément dire que c'est la sunnah car cela peut être son effort de raisonnement à lui.

Par contre, si un tabi'i dit «Ça, c'est la sunnah», il y a des hypothèses. Il peut vouloir dire par là «sunnah du Prophète (ﷺ)» comme il peut vouloir dire «sunnah des gens de Médine» parce que les tabi'in ou les tabi-tabi'in pouvaient parfois dire «sunnah» en voulant par là «sunnah des gens de Médine» comme l'a dit l'imam Al-Shafi'i concernant l'imam Malik. C'est pourquoi les savants disent ici qu'il y a des hypothèses.

Donc ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est que la femme est à égalité avec l'homme concernant le prix du sang des blessures. Ce qui veut dire que si quelqu'un perce deux yeux, il doit donner cent chameaux (parce qu'on va voir qu'un œil fait cinquante chameaux). Pour ceux qui disent que pour la femme c'est la moitié, alors c'est cinquante chameaux. Mais ce qui est juste, c'est que la femme est à égalité avec l'homme, donc on lui donne cent chameaux également. De même, si on a coupé ses deux mains, on doit donner cent chameaux et non pas cinquante.

On a dit que pour le meutre, le prix du sang de la femme est la moitié, mais pas pour les blessures, pourquoi ? Parce que nous avons des *athars* des compagnons du Prophète (ﷺ) concernant les meurtres où ils disent que le prix du sang de la femme pour le meurtre est la moitié de l'homme. Mais dans les blessures, on n'a pas un *dalil* clair et authentique des compagnons qui nous dit qu'on doit aussi donner la moitié pour la femme, donc les sentences restent générales pour les blessures, l'homme et la femme sont au même pied d'égalité, alors que pour le meurtre, c'est la moitié pour la femme.

## 4.3. Les différentes blessures et leur prix

L'imam Al-Shawkani dit : « Il est obligatoire de donner le prix du sang complet pour celui qui a percé les deux yeux de quelqu'un[100]. De même pour celui qui coupe les deux lèvres[101], ou les deux mains[102] ou les deux pieds[103], ou les deux testicules[104] de quelqu'un. Pour l'un d'entre eux, il doit donner la moitié.[105] De même le prix du sang doit être complet[106] si on coupe le nez de quelqu'un, sa langue, son sexe, ou si on casse sa colonne vertébrale ou son dos. Si quelqu'un blesse le *ma'mûmâ* (1) de quelqu'un, il doit donner le tiers du prix du sang. Et pour le *ja'ifa* (2), il faut donner le tiers.[107] Pour le munaqila (3), il va donner le dixième et la moitié du dixième[108]. Le hâshima (4), doit donner le dixième. Pour chaque dent, il doit donner la moitié du dixième[109] et c'est la même chose pour le moudihâ (5). Et en dehors de ce qui a été nommé, son prix sera en fonction d'un d'entre eux [on va regarder ce qui est plus proche (6)].»

(1) Il s'agit de la peau au niveau du cerveau, sous la tête.

(2) Il s'agit du ventre. C'est tout coup qui est donné et qui va faire mal soit au ventre, soit au dos, soit à la poitrine. Certains incluent même la gorge.

(3) C'est le fait de déplacer l'os de quelqu'un en lui donnant un coup par exemple, ou même de le casser.

---

[100] Il s'agit de cent chameaux.

[101] Il s'agit de cent chameaux. Mais ici, il n'y a pas un texte clair venu sur les lèvres. On va voir que le dalil venu concernant les lèvres est un hadith qui est venu du livre d'Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm et on verra que les savants divergent sur ce livre : est-il authentique (parce que ce livre contient beaucoup de jugements sur la zakât, les crimes, etc) ? Mais il n'y a pas de hadith authentique sur les lèvres. On détaillera un peu la divergence des savants sur ce livre.

[102] Il doit donner cent chameaux.

[103] Il doit donner cent chameaux.

[104] Il doit donner cent chameaux.

[105] C'est-à-dire que s'il coupe par exemple une main, ou une lèvre, ou un pied, ou un testicule ou perce un œil, il doit donner la moitié c'est-à-dire cinquante chameaux.

[106] Lorsqu'il dit ici complet c'est-à-dire que la personne doit donner cent chameaux.

[107] Et ça, c'est prouvé authentiquement.

[108] Par conséquent, il va donner quinze chameaux. Et ceci est également prouvé authentiquement.

[109] Cent divisé par deux, puis divisé par dix, ce qui fait cinq chameaux par dent.

(4) C'est celui qui casse l'os de quelqu'un. Il donne le dixième, ce qui fait dix chameaux.

(5) C'est tout coup donné qui fait en sorte qu'on puisse voir l'os qui est à l'intérieur.

(6) Donc s'il s'agit du genou, on regarde le membre le plus proche, à savoir le pied par exemple. Mais ce qui est juste, et Allah est plus Savant, c'est que ça revient au chef musulman. On fait le «hukûma». Il va essayer de voir combien cela peut faire et ensuite on retire le prix.

Je crois que le Sheikh a terminé. On va essayer d'apporter les preuves par rapport à ce qu'on a dit et puis on clôturera ce chapitre in shâa Allah.
Le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «***Concernant le nez, la compensation à donner est de cent chameaux s'il a été coupé de manière complète. La main cinquante chameaux. Le pied cinquante. De même l'œil cinquante. Pour le "âma" (1), c'est le tiers. Pour le jâ'ifa (2), c'est le tiers. Pour le munâqila (3), c'est quinze. Pour le moudiha (4), c'est cinq. Pour la dent, c'est cinq. Pour chaque doigt, c'est dix.***»[110]

(1) On a déjà expliqué ce que c'est. Il s'agit de la peau au niveau de la tête. Donc si quelqu'un frappe quelqu'un au niveau de la tête et qu'il a mal et qu'il est prouvé qu'il a eu un choc à l'intérieur, il doit donner le tiers, ce qui fait trente-trois et quelque.

(2) Il s'agit du ventre. C'est tout coup qui est donné et qui va faire mal soit au ventre, soit au dos, soit à la poitrine. Certains incluent même la gorge.

(3) C'est le fait de déplacer l'os de quelqu'un en lui donnant un coup par exemple.

(4) C'est tout coup donné qui fait en sorte qu'on puisse voir l'os à l'intérieur.

---

[110] Al-Bayhaqi (16233), Al-nassai, Al-Bazâr, et bien d'autres, d'après Abu Bakr Ibn 'Ubaydillah Ibn 'Umar d'après 'Umar. Authentique avec des hadiths qui viennent témoigner. Authentifié par le Sheikh Al-Albani voir (*Al-sahiha* numéro 1997), Dans l'audio, j'avais dit d'après ibn 'Oumar, c'est une erreur de ma part, c'est plutôt 'Oumar qu'Allah les agrée.

Ça, c'est ce qui est venu de manière authentique du Prophète Muhammad (ﷺ). Ce sont des choses à retenir.

SI vous vous rappelez, nous avons parlé des oreilles et on a dit que certains savants ont dit qu'on donne cinquante par oreille. En vérité, il n'y a aucun texte authentique qui est venu sur les oreilles. Mais beaucoup de savants ont fait l'analogie : puisque tout ce qui est pair vaut cent (comme les yeux et les mains) alors tout ce qui est pair sur le corps de l'être humain vaut cent. C'est pourquoi ils ont fait l'analogie pour les oreilles et ils ont dit que celui qui coupe une oreille doit donner cinquante et s'il coupe les deux il doit donner cent. Mais sinon, il n'y a aucun texte Prophète Muhammad (ﷺ) concernant les oreilles.

Sauf qu'il est venu dans le livre d'Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm qu'il a trouvé cent pour les oreilles. Mais comme je l'ai dit, les savants ont débattu sur l'authenticité du livre. Le livre nous dit : d'après Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm d'après son père d'après son grand-père, que le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit :

«***Celui qui tue une personne doit donner cent chameaux. Pour le nez, il doit donner le prix du sang complet. Pour la langue, il doit donner cent chameaux. Pour les deux lèvres, il doit donner cent chameaux. Celui qui coupe les deux testicules de quelqu'un doit donner cent chameaux, celui qui coupe le sexe de quelqu'un doit donner cent chameaux. Pour le dos, cent chameaux. Pour les deux yeux, cent chameaux. Pour un pied, cinquante chameaux. Pour le ma'mûmâ, le tiers. Pour le jâ'ifa, le tiers. Pour le munâqila, quinze chameaux. Pour chaque doigt du pied ou de la main, dix chameaux. Pour chaque dent, cinq chameaux. Pour le moudihâ, cinq chameaux.***»[111]

Donc ça, c'est ce qui est venu dans le livre pour lequel on a dit qu'il y a une divergence des savants. En résumé, ce qui est venu dans le livre et qui n'a pas été prouvé dans d'autres hadiths authentiques sont : la langue, les deux lèvres, le sexe et le dos.

[111] Rapporté par Al-nassa'i (7029), Ibn Hibban (7201) Al-hakim (1447), Al-Bayhaqi (16191) et bien d'autres.

Je vous ai dit que le livre est celui d'Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm d'après son père d'après son grand-père. En vérité, tous les rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté ce hadith l'ont rapporté mursal[112]. Donc normalement il est faible. Il y a un rapporteur qui s'appelle Soulayman Ibn Arqam pour lequel beaucoup de savants disent qu'il est *matrouk*[113], et lorsqu'un rapporteur *matrouk* vient dans la chaîne de transmission, le hadith devient très faible. Ce rapporteur est le seul à avoir rapporté ce hadith d'Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm d'après son père d'après son grand-père jusqu'au Prophète (ﷺ). Alors que les autres rapporteurs se sont arrêtés au tabi'i, donc *mursal*.

Et on n'a même pas besoin de dire *châdh* (marginal) ou pas *châdh* car c'est un hadith *munkar*, parce que c'est un rapporteur faible qui vient contredire les rapporteurs dignes de confiance et il n'est pas seulement faible mais très faible. Donc on ne peut pas travailler avec sa version qui remonte jusqu'au Prophète (ﷺ). Par contre, la version authentique est celle de ceux qui ont rapporté cela *mursal* et le *mursal* est *da'if* (faible).

C'est à cause de cela que certains ont rejeté ce livre. C'est vrai qu'il y a là-dedans beaucoup de jugements sur la zakat, le prix du sang, les blessures et les meurtres mais ce livre est *mursal*, c'est-à-dire que c'est le tabi'i qui rapporte cela du Prophète (ﷺ). D'autres ont dit que même s'il est *mursal*, on travaille tout de même avec car c'est un livre. Mais le problème réside dans l'authenticité de ce livre. Vient-il réellement du Prophète (ﷺ) ou pas ? C'est pourquoi certains savants ont rejeté ce livre.

Le Sheikh Al-Albani a travaillé avec ce livre mais avec des conditions. Il a authentifié certains jugements qui sont dans ce livre mais par rapport aux autres hadiths qui sont venus, c'est-à-dire que s'il y a des hadiths qui viennent témoigner de ce qu'il y a dans ce livre, alors on prend, et c'est ce qui est juste, et Allah est plus Savant. Ce livre à l'origine est faible, mais si on a des hadiths qui viennent témoigner, on considérera authentique les hadiths en question, mais

---

[112] Comme on a déjà dit, c'est un hadith qui a été rapporté d'un tabi'i sans qu'il ne cite le rapporteur intermédiaire entre lui et le Prophète (ﷺ).

[113] Un rapporteur *matrouk à la base* est un rapporteur pour lequel tous les savants sont unanimes qu'on ne prend pas de lui.

pas tout le livre. Un hadith peut être faible, mais s'il y a un autre hadith ayant le même sens avec une faiblesse minime, ils se renforcent (uniquement au niveau de la partie commune). Et le *mursal* rentre dans les petites faiblesses des hadiths. Parmi les conditions pour authentifier le hadith, il faut que le témoignant et le témoigné aient le même sens.

Je vais prendre un exemple. On avait parlé du hadith où le Prophète (ﷺ) a interdit de se nettoyer avec le crottin des animaux et les os. On a vu que dans une version, c'est faible parce qu'il y a deux rapporteurs faibles. Mais il y a d'autres hadiths qui sont venus avec des petites faiblesses et qui viennent renforcer ce hadith. Mais il y a une partie à la fin du hadith où le Prophète (ﷺ) dit : «***car cela ne purifie pas***». Donc le Prophète (ﷺ) a interdit de les utiliser car cela ne purifie pas. Mais les autres hadiths qui viennent témoigner se limitent seulement à dire que le Prophète (ﷺ) a interdit, sans l'ajout «***car cela ne purifie pas***». On avait donc dit qu'on ne peut pas renforcer les deux hadiths parce que les hadiths qui viennent témoigner ne viennent pas témoigner de cette partie. Donc on va dire que la partie où le Prophète (ﷺ) interdit est authentique, quant à la suite «***car cela ne purifie pas***», on ne peut pas l'authentifier.

Et cela est connu des savants des hadiths. Dans un même hadith, vous pouvez trouver une partie authentique et une partie qui ne l'est pas. Ce n'est pas comme certains disent «On ne connaît pas cela chez les savants du hadith, c'est le Sheikh Al-Albani qui a amené cela et puis Ibn AbdilBarr», ça, ce n'est pas correct ! Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas bien regardé les livres de hadiths des savants parce que lorsque tu les regardes bien, tu vois que c'est connu depuis l'imam Ahmad, Abu Zur'a, Abu Hâtim, même depuis l'imam Tirmidhi. Donc ce n'est pas la peine de venir dire que le Sheikh Al-Albani est venu amener des choses que les autres n'ont pas amenées.

Bref, je sais que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire là mais ce qu'il faut retenir c'est que ce livre a un problème au niveau de la chaîne de transmission parce que c'est *mursal*, et quand c'est *mursal* c'est *da'if*, on ne sait pas si cela vient réellement du Prophète (ﷺ). Mais on peut travailler avec le livre si on a d'autres hadiths avec des petites faiblesses qui viennent renforcer. Mais on ne peut pas travailler avec tout le hadith mais uniquement avec la partie qui est témoignée.

Et j'ai aussi oublié de dire que le livre parle également des testicules. Celui qui coupe les deux testicules de quelqu'un doit donner cent chameaux, donc le prix complet. Mais comme j'ai dit, ceci est venu uniquement dans ce livre à ma connaissance et pas dans des hadiths authentiques. Donc dans ce qui est venu de manière globale dans ce livre et qui n'est pas prouvé par d'autres hadiths authentiques, nous avons : la langue, les deux lèvres, le sexe, les testicules et le dos.

## 4.4. Les blessures non explicitées par un texte

Et dans les blessures, on a dit qu'il y a des choses qu'on peut rendre facilement et d'autres qu'on ne peut pas. Par exemple, si quelqu'un a enfoncé un couteau dans le ventre d'une personne sans qu'elle ne meurt, on ne peut pas rendre cela au risque de le tuer et là on ferait une injustice. À ce moment, on parle de ce qu'on appelle «*al-'arch*». On va regarder dans la Législation ce que l'Islam a dit par rapport à celui qui fait telle ou telle chose comme enfoncer un couteau, qui déplace un os, etc. Et si on ne trouve pas dans la Législation ce qui convient à cela, on fait ce qu'on appelle «*al-hukûma*», c'est-à-dire qu'on va remettre cela au juge qui fera son effort de raisonnement en essayant d'évaluer combien l'acte peut faire pour le prix du sang.

# 5. «*Al-qasâma*»

Avant de terminer le chapitre, je voulais parler d'un point directement rattaché au peines capitales et la loi du talion. C'est ce qu'on appelle «*al-qasâma*». Il est rapporté qu'Abdullah Ibn Sahl est parti avec Muhayyisah (qui fait partie des fils d'Abdullah Ibn Mas'ûd) à Khaybar. Ils se sont séparés. Une fois arrivé, Muhayyisah a vu qu'Abdullah Ibn Sahl était mort entouré de sang. Il l'a alors enterré.

Ensuite, il est arrivé à Médine et Abderrahman (le frère d'Abdullah Ibn Sahl) est venu avec les deux fils d'Abdullah Ibn Mas'ûd (donc Muhayyisah et Huwayysah) pour voir le Prophète Muhammad (ﷺ). Et Abderrahman Ibn Sahl (donc le frère d'Abdullah Ibn Sahl) a commencé à parler et le Prophète

Muhammad (ﷺ) a demandé à ce qu'il laisse d'abord les grands parler[114], donc les deux fils d'Abdullah Ibn Mas'ûd ont parlé et le Prophète (ﷺ) leur a dit de jurer s'ils veulent mériter le sang de leur frère. Ils ont alors demandé comment jurer alors qu'ils n'ont pas assisté au meurtre. Le Prophète (ﷺ) a alors dit qu'on va demander à cinquante juifs de jurer. Ils ont demandé comment ils peuvent agréer le parjure des juifs alors que c'est des *kouffars*.

Et à la fin du hadith, le Prophète Muhammad (ﷺ) n'a pas voulu que le sang de Sahl parte comme ça, il a alors donné cent chameaux en aumône, et comme les savants disent, il (ﷺ) a pris cela dans l'argent des musulmans.[115] Comme vous savez, normalement dans un pays où tout est organisé, on doit avoir un endroit où on met les biens des musulmans (commes les aumônes, les zakat) au cas où il y a par exemple un problème dans le pays, auquel cas le chef musulman peut prendre de cet argent comme ici.

Qu'est-ce donc le «*qasâma*» ? Supposons qu'on ait deux tribus qui sont en conflit et qu'une personne issue d'une des deux tribus se retrouve dans la terre de l'autre tribu et y meurt. Ici, la pensée prépondérante est que l'autre tribu l'a tuée. Alors, les parents du défunt vont venir réclamer le sang en accusant la tribu adverse. À ce moment-là, on parle de «*qasâma*», comme ce qui s'est passé ici : Abdullah Ibn Sahl a été trouvé mort dans la terre des ennemis et les parents ont accusé les juifs. Mais comme disent les savants, il faut qu'il y ait un indice montrant que c'est l'ennemi qui l'a tué et ça c'est clair. Par exemple, on sait que deux personnes sont en conflit et on les voit en train de se disputer devant une maison. Ensuite, les deux rentrent dans la maison et après l'un sort avec du sang sur son corps tandis que l'autre est mort et il n'y avait personne d'autre dans la maison. On dit ici que c'est lui qui l'a tué.

Donc parmi les conditions du «*qasâma*», il faut qu'il y ait des indices car il se peut par exemple que deux personnes soient amies et sont dans une chambre et

---

[114] Et ça, c'est un profit qu'on retient de ce hadith, comme disent les savants, à savoir que lorsqu'on est dans une assise on doit laisser les grands d'abord s'exprimer. Mais maintenant, il y a des gens qui prennent ce genre de hadith et les appliquent à tous les coups. Si on est dans une assise avec des ignorants et des connaisseurs, ils disent d'abord de laisser les ignorants parler parce qu'ils sont plus grands. Non, les savants disent que s'ils ont les même mérites, alors laisse d'abord les plus grands parler parce qu'ici les compagnons du Prophète (ﷺ) étaient tous des connaisseurs. Ceci n'est pas une obligation mais fait partie des comportements à adopter.

[115] *Sahih Al-Bukhârî* (6142) et *Sahih Muslim (1669)*.

qu'un bandit vient tuer l'un d'entre eux, et fuit. Et l'autre ami essaye d'aider son frère et en l'aidant le sang se propage sur lui. Est-ce qu'ici on va l'accuser ?

Non, car il y a des indices qui montrent que ce n'est pas lui. Donc il faut des indices, contrairement aux malikites qui disent qu'on n'a pas besoin d'indice en se basant sur le verset où Allah a parlé de Moussa lorsqu'Il a dit qu'ils doivent prendre la vache et frapper le mort avec qui se ressuscitera et une fois ressuscité, le mort a dit que c'est tel qui l'a tué. Donc ils disent qu'ici il n'y a plus besoin d'indices. Mais comme les savants ont dit, ici il y a des indices, à savoir qu'Allah a déjà informé que le mort va être ressuscité et qu'il va désigner son meurtrier. Donc il faut des indices, ce n'est pas le simple fait que la famille dise que le meurtrier est untel sous prétexte qu'ils sont ennemis ou qu'ils ont des problèmes, non.

Et comme on a dit, parmi les indices il y a le fait qu'il y ait de la haine entre les deux personnes. Alors, on va appliquer la sentence à condition que la famille prenne cinquante personnes qui vont jurer au sujet de l'identité du meurtrier. Après qu'ils aient juré, on prendra la personne qu'ils accusent et on appliquera la sentence ou bien on donnera le prix du sang. Maintenant, si c'est une seule personne qui accuse, il doit jurer cinquante fois.

Il y a eu des savants qui ont rejeté le chapitre du «*qasâma*» comme des tabi'in tels que 'Umar Ibn Abdel'Aziz. Ils ont dit qu'on ne peut pas travailler avec le «*qasâma*», premièrement parce qu'on n'est pas sûr et deuxièmement parce qu'à l'origine c'est celui qui nie qui jure et non celui qui prétend puisque le Prophète (ﷺ) a dit : «***Celui qui prétend, c'est lui qui apporte la preuve. Et celui qui nie, c'est lui qui jure.***» Si par exemple tu prétends qu'un tel a volé ton stylo, tu dois apporter la preuve, tu ne dois pas jurer. Quant à l'autre qui nie cette prétention, c'est à lui de jurer. C'est pourquoi, c'est une erreur ce qu'on voit dans certains pays comme l'Egypte où on te demande de jurer au sujet de ta prétention. Plutôt, tu dois apporter la preuve ! Quant à celui qui nie, c'est à lui de jurer. Or, dans le cas du «*qasâma*», c'est le contraire qui se passe puisque c'est à ceux qui accusent que le Prophète (ﷺ) a demandé de jurer.

Troisièmement, ils disent que cela contredit les fondements parce qu'on ne peut pas jurer sur quelque chose qui n'est pas certain. Plutôt, c'est la pensée

prépondérante ici, on soupçonne quelqu'un alors que dans la Législation on ne peut pas se baser sur cela pour appliquer la sentence.

Ibn Qayyim a rejeté cela avec force en répondant que le hadith est une base en lui-même, on ne peut donc pas dire qu'il contredit les fondements de la Législation islamique. Et le Sheikh 'Uthaymin a ramené dans son «*Sharh al-Mumti'*» un point important. Il a dit qu'on peut jurer avec la pensée prépondérante (par exemple une pensée avec un degré de certitude à 80%-90%). Pour appuyer cela, certains savants ont donné l'exemple où 'Umar avait juré qu'Ibn Sayyâd était Dajjâl et après il a eu clairement la réponse que ce n'était pas Dajjâl et le Prophète (ﷺ) n'a pas demandé de faire une compensation[116].

Et le Sheikh 'Uthaymin a ramené un bon exemple. Il dit que le Prophète Muhammad (ﷺ) a demandé à celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant le mois de ramadan s'il pouvait libérer un esclave, sinon jeûner, etc. Ce qui nous importe dans le hadith, c'est que le Prophète (ﷺ) lui a demandé par le suite de nourrir soixante pauvres. L'homme lui a répondu dans certaines versions : «Par Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi ici». Le Sheikh 'Uthaymin dit que quand ce compagnon a juré, est-on sûr qu'il est parti dans chaque maison de Médine pour voir qui est pauvre et qui ne l'est pas ? C'est évident qu'il n'a pas fait cela, mais il a travaillé avec une pensée prépondérante.

C'est pourquoi les savants disent qu'on peut jurer avec la pensée prépondérante. Il n'y a donc pas de problème dans le «*qasâma*». Il est vrai qu'à l'origine celui qui prétend doit apporter la preuve et celui qui nie doit jurer, mais ici on a un texte clair dans le *Sahih Bukhârî* et *Muslim* qui est venu montrer le contraire, ce qui en fait une exception. On ne peut donc plus rejeter ce hadith authentique en amenant la raison.

[116] Et c'est là où on voit l'erreur de beaucoup de frères. Certains jurent par exemple en disant «Je jure que je l'ai vu passer par là» parce qu'il a cru qu'untel est passé par là alors que c'est une erreur, mais il était convaincu. Et lorsque la personne en question lui dit qu'il n'est pas passé par là, et que celui qui a juré se rend compte de son erreur, quelqu'un vient lui dire qu'il doit faire la compensation puisqu'il a juré, à savoir libérer un esclave ou nourrir dix pauvres ou les vêtir et s'il ne peut pas, de jeûner trois jours. Ici, il n'y a pas de compensation puisque lorsqu'il a juré, il était convaincu de ce qu'il a dit, même s'il s'est trompé, étant donné qu'on a la preuve d'Ibn 'Umar dans le *Sahih*. Et on a déjà expliqué qu'il y a trois types de parjures et celui qui requiert compensation est celui où on dit «Par Allah, demain je ferai telle chose.»

C'est donc par là que je voulais terminer ce chapitre. Si par exemple vous connaissez un frère qui a un problème avec un autre frère et qu'on le trouve mort chez lui et qu'il est prouvé qu'il a été tué, c'est un indice. La pensée prépondérante c'est que c'est son ennemi qui l'a tué et donc la famille du défunt a le droit de demander le prix du sang.[117]

## 6. Conclusion

Je pense que le chapitre s'arrête là. On a un peu dit de manière globale ce qu'il faut y retenir. Je termine en disant que le sang du musulman est sacré. On ne peut pas massacrer, tuer les gens puis ne rien faire, on se balade, on va faire les cinq prières à la mosquée, puis on rentre dormir la conscience tranquille, non. L'Islam a mis des principes et des règles qu'il faut respecter. Et tout ceci, comme je le disais depuis le départ, c'est pour que les gens vivent en harmonie, en paix. Si on néglige le sang des gens comme ça, si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent pour ensuite les enfermer pour ensuite sortir comme dans les pays de kufr, c'est vraiment bafouiller les droits des gens, les droits du sang, les droits du musulman, et ça, c'est très dangereux. Donc on doit essayer de respecter ces principes-là.

Et comme je l'ai dit depuis le départ, ce n'est pas un problème de «On n'applique la sharî'a ou pas», non. Ici, tu as la possibilité de payer le prix du sang, tu payes le prix du sang aux parents et tu dois jeûner deux mois d'affilée si c'est le meurtre involontaire. Ça, c'est très important. Il ne faut pas dire que puisqu'on n'applique pas la *sharî'a ( les peines prescrites)* alors on ne jeûne pas deux mois d'affilée et on ne paye pas le prix du sang, non !

Et il y a aussi un autre problème concernant ceux qui sont assurés pour leur voiture. Déjà, les assurances sont islamiquement interdites parce que c'est manger l'argent des gens dans le faux. Tu vas donner de l'argent à une assurance et puis par la suite tu ne sais pas si tu feras un accident. Et au cas où tu ne fais pas d'accident, l'argent va dans leur caisse parce qu'ils savent que ce n'est pas toute personne qui leur donnera de l'argent qui fera un accident, ce qui fait qu'il

[117] Si l'accusation est une accusation de meurtre vontaire, est-ce que celui qui est accusé peut être tué ? il y a une divergence entre les savants sur cela. On en parlera en détail in chaa Allah dans le dourar au chapitre réservé à cela.

y a forcément des gens qui ne feront pas d'accident. Certains pensent que comme il y a l'assurance il n'y a rien à faire en cas de meurtre involontaire, non !

Pour le prix du sang, le plus petit prix du chameau ici en Arabie Saoudite est de cinq-mille riyals. Certains ont dit que c'est dix-mille riyals et que ça va jusqu'à douze-mille. Si on dit cinq-mille riyals, c'est à peu près 750.000 francs CFA au Gabon. Donc si on multiplie 750.000 par cent, cela fait 75.000.000, ce qui est une grande somme. Et même là, tout dépend du chameau. On a dit que dans le meurtre volontaire, il faut en donner trente de trois ans qui rentrent dans leurs quatre ans, trente de quatre ans qui rentrent dans leurs cinq ans et quarante femelles enceintes. Donc cela va différer selon l'époque et selon les catégories de chameaux. Une chamelle de quatre ans qui rentre dans ses cinq ans n'aura pas le même prix qu'une chamelle de trois ans qui rentre dans ses cinq ans. On peut donc aller jusqu'à 100.000.000 francs CFA. Vous voyez comment l'Islam a mis une dureté sur le prix du sang, c'est pourquoi on ne doit pas jouer avec.

Et je disais que l'Islam est une des religions qui a beaucoup préservé le sang de l'être humain parce que vous voyez les sentences qu'elle a mises ? Cent chameaux, ce n'est pas facile pour toute personne. Et on avait dit que pour celui qui tue involontairement, c'est les hommes du côté paternel qui doivent donner le prix et s'ils n'ont pas la possibilité de donner, ils réunissent ce qu'ils peuvent et puis certains savants disent que le chef musulman va compléter le reste.

On va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite et qu'Il nous pardonne et nous donne la compréhension de Sa religion et on espère que tout ceci sera bénéfique pour nos frères.

# 7. Sommaire


1. Introduction (p.2)

2. Les objectifs visés par la Législation («*maqâsid al-shar'îa*») (p.9)

2.1. Les différents types d'objectifs (p.9)
2.2. Qu'est-ce que la *sharî'a* ? (p.10)
2.3. Les «*maqâsid al-darûrîya*» (les objectifs reconnus dans la religion comme étant des impératifs) (p.11)
2.3.1. «*Hifdh al-dîn*» (la préservation de la religion) & réfutation d'une parole de Mohamed Bajrafil (p.11)
2.3.2. «*Hifdh al-nafs*» (la préservation de la vie) (p.15)
2.3.3. «*Hifdh al-'aql*» (la préservation de la raison) (p.17)
2.3.4. «*Hifdh al-nasl*» (la préservation de l'espèce) (p.19)
2.3.5. «*Hifdh al-maal*» (la préservation des biens) (p.20)
2.4. Le but des peines & l'interdiction de tuer sans droit (p.21)

3. Le meurtre (p.27)

3.1. Généralités (p.27)
3.2. Le meurtre involontaire (p.30)
3.3. Le meurtre volontaire (p.31)
3.3.1. L'interdiction de revenir sur le pardon (p.32)

3.3.2. La légitimité du prix du sang & réponse à ceux qui le rejettent (p.33)
3.4. L'expiation (p.35)
*3.4.1. Y a-t-il une expiation pour le meurtre volontaire ? (p.35)*
3.4.2. Le sexe de l'esclave croyant à affranchir (p.38)
3.4.3. Celui qui rompt ses deux mois de jeûne d'affilée (p.38)
3.4.4. Celui qui est incapable de jeûner (p.39)
3.5. Les différents types de meurtres et leurs conditions (p.40)
3.6. Questions diverses (p.43)
3.6.1. Celui qui charge quelqu'un de tuer (p.43)
3.6.2. Le médecin qui tue par erreur (p.43)
3.6.3. Le meurtre du sexe opposé (p.44)
3.6.4. Le meurtre de l'esclave (p.45)
3.6.5. Le meurtre du mécréant (p.46)
3.6.6. Le meurtre d'un parent (p.47)
3.6.7. Le talion sur les membres (p.48)
3.6.8. Les mécréants qu'il n'est pas permis de tuer (p.49)
3.6.9. L'unanimité de la famille est requise dans le talion (p.50)
3.6.10. Celui qui a causé sa propre mort (p.51)
3.6.11. L'acolyte du meurtrier (p.52)
3.6.12. Rappel sur la différence entre le meurtre volontaire et le meurtre involontaire (p.53)
3.6.13. L'enfant et le fou qui commettent un meurtre (p.54)
3.6.14. Le meurtre du foetus (p.54)
3.6.15. Celui qui tombe dans un puits (p.55)

3.6.16. L'ouvrier qui meurt par accident en travaillant (p.55)
3.6.17. Mourir par peur (p.56)
3.6.18. Les accidents de voiture (p.56)
3.7. L'avortement (p.56)
3.8. La première chose qu'Allah jugera entre les gens au Jour Dernier sera les problèmes de sang (p.62)
3.9. Le prix du sang (p.64)
3.9.1. Qui paye le prix du sang ? (p.64)
3.9.2. La valeur du prix du sang dans le meurtre volontaire et semi-volontaire (p.67)
3.9.3. Alléger ou durcir le prix du sang (p.70)
3.9.4. La valeur du prix du sang dans le meurtre involontaire (p.71)
3.9.5. Le prix du sang du *dhimmi* (p.72)
3.9.6. Le prix du sang de la femme (& parenthèse sur l'ajout «wa maghfiratouhou» lors du salam) (p.73)

4. Les blessures (p.79)

4.1. Généralités (p.79)
4.2. Le prix pour les blessures de la femme (p.80)
4.3. Les différentes blessures et leur prix (p.85)
4.4. Les blessures non explicitées par un texte (p.90)

5. *«Al-qasâma»* (p.90)

6. Conclusion (p.94)

7. Sommaire (p.96)